

Code du travail simplifié

Mêmes droits, moins de texte. Le Code du travail français, comparé article par article au droit suisse, et réécrit sujet par sujet : ce qu'on garde, ce qu'on simplifie, ce qu'on supprime, ce qu'on ajoute.

Ce site ne juge pas si le droit français protège trop ou pas assez. Il mesure sa complexité, et propose comment obtenir le même résultat avec moins de texte.

● Code du travail aujourd'hui	● Code allégé proposé	
2 914	346	Lire le Code allégé →
ARTICLES	ARTICLES	
251 749 mots · 9 sujets comparés	36 124 mots · -86 % de texte	

Indépendant et apolitique. Réalisé par un citoyen avec l'IA Claude (Anthropic), sans parti ni financement. Données, code et méthode ouverts.

VUE D'ENSEMBLE

Deux droits, même métier

Tout ce qu'un employeur et un salarié doivent lire pour appliquer la loi, en France et en Suisse.

● France

11 477

ARTICLES EN VIGUEUR

1 047 518 mots · ≈ **2 619** pages A4

Code du travail, parties législative
et réglementaire

● Suisse

222

ARTICLES EN VIGUEUR

21 518 mots · ≈ **54** pages A4

Code des obligations (contrat de
travail)
+ Loi fédérale sur le travail

Pourquoi pas « 4 000 pages contre 49 » ? Parce que la Suisse n'a pas de code du travail : ses règles sont réparties entre le Code des obligations, la Loi sur le travail, cinq ordonnances et les conventions collectives. Les totaux ci-dessus donnent l'ordre de grandeur ; la vraie comparaison se fait *sujet par sujet*, texte contre texte. C'est l'objet de l'index.

Index des sujets

Nombre d'articles en vigueur sur le même sujet. Touchez un sujet pour voir le détail, les textes et l'objectif.

SUJET	FRANCE	SUISSE	ÉCART
Licenciement 	356	29	x12
Temps de travail 	301	26	x12
Congés 	433	17	x25
Santé et sécurité 	267	18	x15
Représentation du personnel 	522	18	x29
Salaire 	252	14	x18
Contrat de travail 	148	27	x5
CDD et intérim 	334	12	x28
Apprentissage 	301	20	x15
Sujets couverts : 2 914 articles FR → cible 346			0 soutiens

● Code du travail, en entier**11 477 1 047 518**

dont partie législative (L) : 4 393 articles · partie réglementaire (R, D) : 7 076 articles.

● CO, titre « Du contrat de travail »**139 14 230****● Loi fédérale sur le travail (LTr)****83 7 288**

Hors ordonnances suisses (OLT 1 à 5 – OLT 1 seule : 86 articles, 12 117 mots) et hors conventions collectives des deux pays.

Licencier un salarié en CDI

Tout ce que la loi dit sur la fin d'un contrat à durée indéterminée, à périmètre égal.

- Code du travail, Livre II, Titre III « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée », parties législative (L) et réglementaire (R, D) ↗
- Code des obligations, art. 334 à 339c « Fin des rapports de travail » ↗

● France 356 ARTICLES 31 644 mots · ≈ 79 pages A4	● Suisse 29 ARTICLES 2 928 mots · ≈ 7 pages A4
---	--



FACE À FACE

Le même sujet, dans les deux droits

8 questions concrètes. Pour chacune, ce que dit la France, ce que dit la Suisse, et le texte lui-même.

Décider et motiver le licenciement

● France

35 ART.

1 840 mots

L1231-1 → L1232-14, R1232, D1232 ↗

Cause réelle et sérieuse obligatoire.
Convocation à un entretien préalable (≥ 5 jours ouvrables), assistance par un conseiller, lettre recommandée motivée envoyée ≥ 2 jours après l'entretien, modèles ministériels.

● Suisse

6 ART.

458 mots

CO art. 335, 337 à 337d ↗

Chacun peut résilier. Le motif est donné par écrit si l'autre partie le demande. Résiliation immédiate possible pour justes motifs, appréciés par le juge.

Lire les textes

L1232- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071126

Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

L1232- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901000

L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

L1232- Légifrance ↗

6 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762096

Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.

Art. 335 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335

- 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
- 2 La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.

Art. 337 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_337

- 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
- 2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
- 3 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.

Art. 337a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_337_a

En cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles.

Art. 337b Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_337_b

- 1 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail.
- 2 Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances.

Art. 337c Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_337_c

- 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée

déterminée.

2 On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.

3 Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.

Art. 337d Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_337_d

1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.

2 Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.

3 Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.

4 ...

Extraits : 3 articles français sur 35. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Licenciement économique et licenciement collectif

● France

173

 ART.

17 351 mots

L1233-1 → L1233-91, R1233, D1233 ↗

109 articles de loi et 64 de règlement : définition sur quatre indicateurs, obligation de reclassement, ordre des licenciements, contrat de sécurisation professionnelle, plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration, congé de reclassement, revitalisation des bassins d'emploi.

● Suisse

8

 ART.

688 mots

CO art. 335d à 335k ↗

Huit articles. Seuils (10 salariés, 10 %, 30), consultation des travailleurs, notification à l'office cantonal, plan social obligatoire dès 250 salariés et 30 licenciements.

Lire les textes

L1233- Légifrance ↗

3 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762081

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

- b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
 - c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
 - d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
- 2° A des mutations technologiques ;
- 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
- 4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

L1233- Légifrance ↗

4 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036261863

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

L1233- Légifrance ↗

61 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036261733

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des

emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.

Art. 335d Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_d

Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins:

1. égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
2. de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
3. égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.

Art. 335e Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_e

1 Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue.

2 Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d'actifs.

Art. 335f Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_f

1 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.

2 Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.

3 Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:

- a. les motifs du licenciement collectif;
- b. le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
- c. le nombre des travailleurs habituellement employés;
- d. la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.

4 Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.

Art. 335g Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_g

1 L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification.

2 La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des

travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.

3 L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations.

4 Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.

Art. 335h Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_h

1 Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences.

2 Il ne doit pas mettre en danger l'existence de l'entreprise.

Art. 335i Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_i

1 L'employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d'établir un plan social lorsqu'il remplit les critères suivants:

- a. il emploie habituellement au moins 250 travailleurs;
- b. il entend résilier le contrat d'au moins 30 travailleurs dans un délai de 30 jours pour des motifs de gestion non inhérents à leur personne.

2 Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes motifs sont additionnés.

3 L'employeur négocie:

- a. avec les associations de travailleurs liées par une convention collective de travail s'il est partie à cette convention;
- b. avec la représentation des travailleurs;
- c. directement avec les travailleurs, à défaut de représentation des travailleurs.

4 Les associations de travailleurs, les représentants des travailleurs ou les travailleurs peuvent se faire assister par des experts lors des négociations. Les experts sont tenus de garder le secret envers les personnes étrangères à l'entreprise.

Art. 335j Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_j

1 Si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur un plan social, il y a lieu de saisir un tribunal arbitral.

2 Le tribunal arbitral arrête un plan social obligatoire.

Art. 335k Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_k

Les dispositions relatives au plan social (art. 335h à 335j) ne s'appliquent pas en cas de licenciement collectif effectué pendant une procédure de faillite ou une procédure concordataire qui aboutit à la conclusion d'un concordat.

Extraits : 3 articles français sur 173. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Préavis, indemnité et documents de fin de contrat

● France

33 ART.

1 667 mots

L1234-1 → L1234-20, R1234, D1234 ↗

Préavis d'un mois (6 mois à 2 ans d'ancienneté) puis deux mois. **Indemnité légale** dès 8 mois. Certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pour France Travail.

● Suisse

9 ART.

832 mots

CO art. 335a à 335c, 338 à 339c ↗

Préavis d'un, deux ou trois mois selon l'ancienneté, modifiable par convention collective. Pas d'indemnité légale, sauf après 20 ans de service à partir de 50 ans. Restitution, exigibilité des créances, décès.

Lire les textes

L1234- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901112

Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

L1234- Légifrance ↗

9 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035644154

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit,

sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

L1234- Légifrance ↗

20 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071122

Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

Art. 335a Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_a

1 Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties; si un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est applicable aux deux parties.
2 Lorsque l'employeur a manifesté son intention de résilier le contrat de travail ou qu'il l'a résilié pour des motifs d'ordre économique, des délais de congé plus courts peuvent toutefois être prévus en faveur du travailleur, par accord, contrat-type de travail ou convention collective.

Art. 335b Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_b

1 Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail.
2 Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d'essai ne peut dépasser trois mois.
3 Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.

Art. 335c Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_c

1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
2 Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.
3 Si l'employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie du congé de

l'autre parent au sens de l'art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n'ont pas été pris.

Art. 338 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_338

1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.

2 Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.

Art. 338a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_338_a

1 À la mort de l'employeur, le contrat passe aux héritiers; les dispositions relatives au transfert des rapports de travail en cas de transfert de l'entreprise sont applicables par analogie.

2 Le contrat conclu essentiellement en considération de la personne de l'employeur prend fin à son décès; toutefois, le travailleur peut réclamer une indemnité équitable pour le dommage causé par l'extinction prématurée du contrat.

Art. 339 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_339

1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.

2 Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.

3 Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.

Art. 339a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_339_a

1 Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre.

2 Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excèdent ses créances.

3 Les droits de rétention des parties sont réservés.

Art. 339b Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_339_b

1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs

rapports de travail.

2 Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.

Art. 339c Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_339_c

1 Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois.

2 Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois.

3 L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'exposerait à la gêne.

4 L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge.

Extraits : 3 articles français sur 33. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Contester un licenciement

● France

42 ART.

4 521 mots

L1235-1 → L1235-17, R1235, D1235 ↗

Barème d'indemnités par ancienneté (jusqu'à 20 mois), nullités (harcèlement, discrimination, grossesse...), remboursement des allocations à France Travail, conciliation forfaitaire, régimes distincts selon la taille de l'entreprise.

● Suisse

3 ART.

471 mots

CO art. 336 à 336b ↗

Congé abusif : une liste de motifs interdits ; indemnité fixée par le juge, plafonnée à six mois de salaire ; opposition écrite avant la fin du préavis.

Lire les textes

L1235- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035643446

En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

0

Sans objet

1

1

1

2

2

3

3,5

3

3

4

4

3

5

5

3

6

6

3
7
7
3
8
8
3
8
9
3
9
10
3
10
11
3
10,5
12
3
11
13
3
11,5
14
3
12
15
3
13
16
3
13,5
17
3
14
18
3
14,5
19
3
15

20

3

15,5

21

3

16

22

3

16,5

23

3

17

24

3

17,5

25

3

18

26

3

18,5

27

3

19

28

3

19,5

29

3

20

30 et au-delà

3

20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

0

Sans objet

1

0,5

2

0,5

3

1

4

1

5

1,5

6

1,5

7

2

8

2

9

2,5

10

2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

Art. 336 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_336

1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:

- a. pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
- b. en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
- c. seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie,

résultant du contrat de travail;

d. parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;

e. parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.

2 Est également abusif le congé donné par l'employeur:

a. en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;

b. pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.

c. sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).

3 Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.

Art. 336a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_336_a

1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.

2 L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.

3 En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.

Art. 336b Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_336_b

1 La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.

2 Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.

Extraits : 2 articles français sur 42. Lire le chapitre entier sur Légifrance ➤

Protection pendant la maladie, la grossesse, le service

● France

0 ART.

0 mots

Hors de ce titre : L1225-4 (maternité), L1226-9 (accident, maladie professionnelle)... ↗

Dispersé. Les périodes pendant lesquelles on ne peut pas licencier existent, mais dans d'autres livres du Code, chacune avec sa propre rédaction.

● Suisse

2 ART.

407 mots

C0 art. 336c, 336d ↗

Un seul article liste les périodes protégées : service militaire, maladie ou accident (30, 90, 180 jours selon l'ancienneté), grossesse et 16 semaines après, service humanitaire.

Lire les textes

Aucun article français dans ce périmètre.

Art. 336c Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_336_c

1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:

- a. pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze jours;
- b. pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
- c. pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
- cbis. avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
- cter. entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
- cquater. tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
- cquinquies. pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
- d. pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.

2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le

congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.

3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.

Art. 336d Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_336_d

1 Après le temps d'essai, le travailleur ne peut pas résilier le contrat si un supérieur dont il est en mesure d'assumer les fonctions ou l'employeur lui-même se trouve empêché pour les motifs indiqués à l'art. 336c, al. 1, let. a, et s'il incombe audit travailleur d'assurer le remplacement.

2 L'art. 336c, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

Démission, retraite, rupture conventionnelle

● France

59 ART.

5 664 mots

L1237-1 → L1237-19-14, R1237, D1237 ↗

Démission, mise à la retraite, départ volontaire, **rupture conventionnelle** individuelle (rétractation 15 jours, homologation) et **rupture conventionnelle collective** (accord validé par l'administration).

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article dédié ↗

Rien de spécifique. La démission est le congé donné par le travailleur (art. 335). L'accord de résiliation relève du droit général des contrats et de la jurisprudence.

Lire les textes

L1237- Légifrance ↗

11 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071187

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

L1237- Légifrance ↗

13 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071182

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.

Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

L1237- Légifrance ↗

19 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035623969

Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois.

L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 3 articles français sur 59. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Contrats de chantier et contrats à durée déterminée

● France

3 ART.

134 mots

L1236-7 → L1236-9 ↗

Fin de chantier = cause réelle et sérieuse, avec la procédure du licenciement personnel.

● Suisse

1 ART.

72 mots

CO art. 334 ↗

Un article : le contrat de durée déterminée prend fin sans congé ; au-delà de dix ans, chacun peut le résilier avec six mois de préavis.

Lire les textes

L1236- Légifrance ↗

8 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035644091

La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse

Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre.

Art. 334 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_334

1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

2 Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.

3 Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.

Extraits : 1 articles français sur 3. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Sanctions pénales

De 356 à 62 articles

11

Une proposition, question par question. Chaque verdict renvoie aux articles concernés ; chacun peut le contester, ou le soutenir.

467 mots

L1238-1 → L1238-5, R1238 ↗

● Suisse

0

0 mots

Aucune disposition pénale ↗

■ SIMPLIFIER

Décider et motiver le licenciement

35 → **8** articles • cible

On garde : la motivation écrite et l'exigence d'un motif réel, qui protègent contre l'arbitraire.

On simplifie : un seul article pour la procédure (motif écrit, délai, assistance). Les modalités de convocation, les délais et les modèles sont renvoyés aux conventions de branche ou à un décret unique.

On supprime : le statut du conseiller du salarié comme chapitre à part entière (L1232-7 à L1232-14) — l'assistance reste un droit, sans un chapitre dédié.

Extraits : 1 articles français sur 11. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Licenciement économique et licenciement collectif

173 → **20** articles • cible

On garde : la définition du motif économique, les seuils, la consultation du CSE, la notification à l'administration, le plan social au-delà d'un seuil.

On délègue aux branches et à l'assurance-chômage : reclassement, contrat de sécurisation professionnelle, congé de reclassement, revitalisation — des dispositifs utiles qui n'ont pas à être écrits dans la loi article par article.

On fusionne : petit et grand licenciement collectif en un régime unique à seuils, comme en Suisse. 173 articles deviennent une vingtaine.

■ CONSERVER

Préavis, indemnité et documents de fin de contrat

33 → **12** articles • cible

On garde : les durées de préavis, l'indemnité légale de licenciement — une spécificité française qui n'existe pas en Suisse et que cette feuille de route ne propose pas de retirer.

On simplifie : un chapitre unique, réécrit en langage courant, qui fusionne loi et règlement sur les documents de fin de contrat.

■ SIMPLIFIER

Contester un licenciement

42 → **8** articles • cible

On garde : le barème (déjà l'esprit de l'art. 336a suisse), la nullité pour discrimination et harcèlement.

On simplifie : un article pour les nullités au lieu de sept, un seul régime quelle que soit la taille de l'entreprise, suppression des cas particuliers devenus lettre morte.

◆ AJOUTER

Protection pendant la maladie, la grossesse, le service

0 → **2** articles • cible

On ajoute : un article unique regroupant toutes les périodes de protection contre le licenciement, sur le modèle de l'art. 336c suisse. Il remplace les rédactions éparses de plusieurs titres du Code.

Résultat : un salarié ou un employeur trouve en une lecture ce qui est interdit et quand.

■ CONSERVER

Démission, retraite, rupture conventionnelle

59 → **10** articles • cible

On garde : la rupture conventionnelle individuelle, une réussite française utilisée plusieurs centaines de milliers de fois par an, et sa garantie de consentement.

On fusionne : la rupture conventionnelle collective avec le plan social de la question 2 — deux dispositifs pour un même objet.

On simplifie : démission et retraite en deux articles.

■ CONSERVER

Contrats de chantier et contrats à durée déterminée

3 → **2** articles • cible

On garde, en réduisant les renvois croisés.

— SUPPRIMER

Sanctions pénales

11 → **0** articles • cible

On supprime : le chapitre pénal spécifique. Les infractions graves relèvent déjà du Code pénal ; les manquements de procédure sont sanctionnés par l'indemnité due au salarié.

On renvoie les amendes administratives vers un article général de sanctions, commun à tout le Code.

Durée du travail, repos et jours fériés

Combien d'heures, quand, avec quelles pauses et quels jours de repos : les règles que chaque planning doit respecter.

- Code du travail, 3e partie, Livre Ier, Titres II « Durée du travail » et III « Repos et jours fériés » (L3121 à L3134), parties L, R et D ↗
- Loi fédérale sur le travail (LT_r), chapitre 2 « Durée du travail et du repos », art. 9 à 28 + Code des obligations art. 321c ↗

● France

301

ARTICLES

24 917 mots · ≈ 62 pages A4

● Suisse

26

ARTICLES

2 791 mots · ≈ 7 pages A4

ARTICLES

× 12

FR  301CH  26

MOTS

× 9

FR  24 917CH  2 791

● France ● Suisse

échelle : FR = 100 %

À lire avec une réserve. En Suisse, le détail des pauses, du travail de nuit et des autorisations est dans l'ordonnance OLT 1, non comptée ici. L'écart réel est donc plus faible que le chiffre brut — mais la loi elle-même reste lisible en une heure.

Le même sujet, dans les deux droits

7 questions concrètes. Pour chacune, ce que dit la France, ce que dit la Suisse, et le texte lui-même.

Durée du travail, heures supplémentaires, forfaits

● France

106

 ART.

7 236 mots

L3121-1 → L3121-69, R3121, D3121 ↗

35 heures légales, 10 h par jour, 48 h par semaine (44 h en moyenne sur 12 semaines). Heures supplémentaires majorées de 25 % puis 50 %, contingent, repos compensateur, forfaits en heures ou en jours, astreintes. Depuis 2016, chaque règle est écrite trois fois : ordre public, champ de la négociation, dispositions supplétives.

● Suisse

11

 ART.

1 530 mots

LTr art. 9 à 13, 24 à 28 ; CO art. 321c ↗

45 ou 50 heures maximum par semaine selon le secteur, pas de durée légale. Travail supplémentaire limité à 2 h par jour et 170 h par an, payé +25 % ou compensé en temps. Travail de jour de 6 h à 20 h. Travail continu et équipes en trois articles.

Lire les textes

L3121- Légifrance ↗

27 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020376

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

L3121- Légifrance ↗

18 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020428

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

L3121- Légifrance ↗

36 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020341

A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente

donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Art. 9 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_9

1 La durée maximale de la semaine de travail est de:

- a. 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
- b. 50 heures pour tous les autres travailleurs.

2 ...

3 Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.

4 Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.

5 Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.

Art. 10 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_10

1 Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés.

2 Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures.

3 Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses.

Art. 11 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_11

Lorsque le travail est suspendu pour un temps relativement court, soit pour cause de perturbation dans l'entreprise, soit en cas de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances, soit entre des jours chômés, soit dans d'autres circonstances analogues, ou lorsqu'un travailleur obtient des congés à sa demande, l'employeur peut faire compen-

ser le temps perdu dans un délai convenable et, à cet effet, dépasser la durée maximum de la semaine de travail. Il est interdit de compenser plus de deux heures par jour et par travailleur, y compris le travail supplémentaire, sauf pendant les jours ou demi journées ordinairement chômés.

Art. 12 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_12

1 À titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée:

- a. en cas d'urgence ou de surcroît extraordinaire de travail;
- b. pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation;
- c. pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entreprise, si l'on ne peut attendre de l'employeur qu'il recoure à d'autres moyens.

2 Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d'heures suivant par année civile:

- a. 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures;
- b. 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures.

3 et 4 ...

Art. 13 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_13

1 Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile.

2 Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée.

Art. 24 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_24

1 Le travail continu est soumis à autorisation.

2 Le travail continu régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3 Le travail continu temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.

4 Le travail continu régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail continu temporaire, à celle des autorités cantonales.

5 L'ordonnance détermine, en cas de travail continu, à quelles conditions supplémentaires et dans quelles limites la durée maximale du travail quotidien et hebdomadaire peut être prolongée et le temps de repos réparti différemment. Ce faisant, la durée maximale du travail hebdomadaire ne doit pas, en règle générale,

être dépassée sur une moyenne de seize semaines.

6 En outre, les dispositions sur le travail de nuit et sur le travail dominical sont applicables au travail continu.

Art. 25 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_25

1 Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe.

2 En cas de travail de jour ou du soir à deux équipes, le travailleur doit participer dans une proportion égale aux deux équipes et, en cas de travail de nuit, au travail de jour ou du soir et au travail de nuit.

3 Avec l'accord des travailleurs concernés et pour autant que les charges et conditions fixées dans l'ordonnance soient observées, la période de six semaines peut être prolongée ou l'alternance des équipes supprimée.

Art. 26 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_26

1 Pour protéger les travailleurs, d'autres dispositions sur le travail supplémentaire, sur le travail de nuit, sur le travail dominical, sur le travail par équipes et sur le travail continu peuvent être édictées par voie d'ordonnance, dans les limites de la durée maximale de la semaine de travail.

2 Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être réduite dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.

Art. 27 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_27

1 Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.

1bis Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.

1ter Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.

1quater Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.

2 De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour:

a. les établissements d'éducation ou d'enseignement, les œuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies;

- b. les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales;
- c. les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole;
- d. les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables;
- e. les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e;
- f. les entreprises sylvicoles;
- g. les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau;
- h. les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent;
- i. les rédactions de journaux et périodiques;
- k. le personnel au sol des transports aériens;
- l. les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail;
- m. les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements.

Art. 28 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_28

Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations.

Art. 321c Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_321_c

1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.

2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.

3 L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.

Extraits : 3 articles français sur 106. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Travail de nuit

● France

39

 ART.

2 951 mots

L3122-1 → L3122-24, R3122 ↗

Nuit = 21 h à 6 h (ou 9 h consécutives).

Recours exceptionnel, justifié, par accord collectif ou autorisation de l'inspection. 8 h par poste, 40 h par semaine sur 12 semaines, contreparties en repos, suivi médical, secteurs spécifiques (presse, spectacle...).

● Suisse

7

 ART.

628 mots

LTr art. 16 à 17e ↗

Interdit sauf autorisation (besoin indispensable), 9 h de travail dans un espace de 10 h, compensation de 10 % en temps, examen médical, mesures supplémentaires pour le travail de nuit régulier.

Lire les textes

L3122- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020190

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

L3122- Légifrance ↗

6 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653023

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 16 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_16

L'occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l'entreprise fixées à l'art. 10 (travail de nuit). L'art. 17 est réservé.

Art. 17Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_17

- 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation.
- 2 Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
- 3 Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.
- 4 En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures.
- 5 Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales.
- 6 Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.

Art. 17aFedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_17_a

- 1 La durée du travail de nuit du travailleur n'excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses.
- 2 Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits consécutives, la durée du travail quotidien peut s'élever à dix heures pour autant que les conditions fixées dans l'ordonnance soient observées; toutefois, la durée du travail, pauses incluses, doit être comprise dans un espace de douze heures.

Art. 17bFedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_17_b

- 1 L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
- 2 Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d'une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n'excède pas une heure.
- 3 Le temps de repos compensatoire prévu à l'al. 2 ne doit pas être accordé lorsque:
 - a. la durée moyenne du travail par équipes dans l'entreprise n'excède pas sept heures, pauses incluses;
 - b. le travailleur de nuit n'est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours);
 - c. des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs dans un délai d'une année, par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public.
- 4 Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du l'al. 3, let. c, sont soumises à l'examen du SECO, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l'al. 2.

Art. 17cFedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_17_c

1 Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu'à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail.

2 L'ordonnance règle les modalités d'application. L'examen médical peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.

3 Les frais occasionnés par l'examen médical et les conseils sont à la charge de l'employeur, à moins que la caisse-maladie ou une autre assurance du travailleur ne les assument.

Art. 17d Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_17_d

Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur doit affecter le travailleur déclaré inapte au travail de nuit pour des raisons de santé, à un travail de jour similaire auquel il est apte.

Art. 17e Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_17_e

1 Pour autant que les circonstances l'exigent, l'employeur qui occupe régulièrement des travailleurs la nuit doit prendre des mesures supplémentaires appropriées, destinées à la protection des travailleurs, notamment en ce qui concerne la sécurité sur le chemin du travail, l'organisation des transports, les possibilités de se reposer et de s'alimenter, ainsi que la prise en charge des enfants.

2 Les autorités qui les octroient peuvent assortir les autorisations portant sur la durée du travail de charges appropriées.

Extraits : 2 articles français sur 39. Lire le chapitre entier sur Légifrance ➤

Temps partiel et travail intermittent

● France

44 ART.

3 992 mots

L3123-1 → L3123-38, R3123, D3123 ↗

Durée minimale de 24 h par semaine
sauf dérogations, heures
complémentaires majorées, priorité
d'accès au temps plein, mentions
obligatoires du contrat, travail
intermittent.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article dédié ↗

Rien de spécifique : le temps partiel est
un contrat de travail comme un autre,
aux conditions convenues, sous les
plafonds de la LTr.

Lire les textes

L3123- Légifrance ↗

7 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047453545

Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :

1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;

2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;

3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.

4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin

d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

L3123- Légifrance ↗

8 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020061

Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 2 articles français sur 44. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Repos quotidien et pauses

● France

10 ART.

581 mots

L3131-1 → L3131-3, D3131 (pauses : L3121-16 et -17, comptées à la question 1) ↗

11 heures consécutives de repos, dérogations par accord ou décret. Pause de 20 minutes après 6 heures.

● Suisse

2 ART.

115 mots

LTr art. 15, 15a ↗

Pauses de 15, 30 ou 60 minutes selon la journée (plus de 5 h 30, 7 h, 9 h). **11 heures** de repos quotidien, réductibles à 8 h une fois par semaine.

Lire les textes

L3131- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020918

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Art. 15 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_15

1 Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins:

- a. un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie;
- b. une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
- c. une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.

2 Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail.

Art. 15a Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_15_a

1 Le travailleur doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins onze heures consécutives.

2 Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.

Extraits : 1 articles français sur 10. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Repos hebdomadaire et travail du dimanche

● France

66 ART.

7 733 mots

L3132-1 → L3132-31, R3132, D3132 ↗

35 heures de repos par semaine, le dimanche. Puis 60 articles de dérogations : établissements listés par décret, commerces alimentaires, zones touristiques et commerciales, gares, « dimanches du maire », Paris, contreparties, autorisations préfectorales.

● Suisse

5 ART.

421 mots

LTr art. 18 à 22 ↗

Interdit le dimanche sauf autorisation (besoin indispensable) ; repos compensatoire ; demi-journée de congé hebdomadaire ; interdiction de remplacer le repos par de l'argent.

Lire les textes

L3132- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902580

Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

L3132- Légifrance ↗

3 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020967733

Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

L3132- Légifrance ↗

12 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902591

Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.

Art. 18 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_18

1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé.

2 Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la

majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au plus.

Art. 19 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_19

1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.

2 Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3 Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.

4 Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.

5 Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.

6 Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.

Art. 20 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_20

1 Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet, et suivre ou précéder immédiatement le temps de repos quotidien. L'art. 24 est réservé.

2 Tout travail dominical dont la durée n'excède pas cinq heures doit être compensé par du temps libre. S'il dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d'au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

3 L'employeur peut occuper des travailleurs temporairement pendant le repos compensatoire, si cette mesure s'avère nécessaire, soit pour empêcher la détérioration de biens, soit pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entreprise; le repos compensatoire doit cependant être accordé au plus tard pendant la semaine suivante.

Art. 21 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_21

1 Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé.

2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, donner en une seule fois, pour quatre semaines au plus, les demi-journées de congé hebdomadaire, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas le maximum légal.

3 L'art. 20, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 22 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_22

Dans la mesure où la loi prescrit des temps de repos, ceux-ci ne doivent pas être remplacés par des prestations en argent ou d'autres avantages, sauf à la cessation des rapports de travail.

Extraits : 3 articles français sur 66. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Jours fériés

● France

15 ART.

764 mots

L3133-1 → L3133-12, D3133 ↗

Onze jours fériés, seul le 1^{er} mai obligatoirement chômé et payé double s'il est travaillé. Journée de solidarité, régime des jeunes travailleurs.

● Suisse

1 ART.

97 mots

LTr art. 20a ↗

Un article : la fête nationale et jusqu'à huit jours fériés cantonaux sont assimilés au dimanche.

Lire les textes

L3133- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020901

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

1° Le 1er janvier ;

2° Le lundi de Pâques ;

3° Le 1er mai ;

4° Le 8 mai ;

5° L'Ascension ;

6° Le lundi de Pentecôte ;

7° Le 14 juillet ;

8° L'Assomption ;

9° La Toussaint ;

10° Le 11 novembre ;

11° Le jour de Noël.

L3133- Légifrance ↗

4 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020884

Le 1er mai est jour férié et chômé.

Art. 20a Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_20_a

1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions.

2 Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l'occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l'avance. L'art. 11 est applicable.

3 À la demande du travailleur, l'employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.

Extraits : 2 articles français sur 15. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Droit local en Alsace-Moselle

OBJECTIF

● France
De 301 à 59 articles
 21 ART.

● Suisse
0
 ART.

Une proposition, question par question. Chaque verdict renvoie aux articles concernés ; chacun peut le contester, ou le soutenir.

Un régime distinct du repos dominical et

jours fériés (art. 20a) ↗

SUJET 2 • PROPOSITION 1

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Durée du travail, heures supplémentaires, forfaits

106 → 20 articles • cible

On garde : les 35 heures et les durées maximales — ce site ne propose pas de toucher à la durée légale — la majoration des heures supplémentaires, le repos compensateur, le forfait-jours.

On simplifie : une règle écrite une fois, suivie de « sauf accord collectif », au lieu du triptyque ordre public / négociation / supplétif qui triple le texte depuis 2016.

On délègue aux branches : modalités d'astreinte, décompte, aménagement du temps sur plusieurs semaines.

SUJET 2 • PROPOSITION 2

■ SIMPLIFIER

Travail de nuit

39 → 8 articles • cible

On garde : la définition, la limite par poste, les contreparties et le suivi médical.

On simplifie : un seul régime d'autorisation (accord collectif ou inspection), suppression des variantes par secteur, fin du triptyque.

■ CONSERVER

Temps partiel et travail intermittent

44 → **10** articles • cible

On garde : la durée minimale et la majoration des heures complémentaires, protections françaises sans équivalent suisse.

On simplifie : un régime écrit une fois ; le travail intermittent renvoyé aux branches qui l'utilisent.

■ CONSERVER

Repos quotidien et pauses

10 → **3** articles • cible

On garde tel quel : les deux droits sont déjà presque identiques.

On simplifie : les sept articles de décret sur les dérogations en un seul.

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Repos hebdomadaire et travail du dimanche

66 → **10** articles • cible

On garde : le repos hebdomadaire de 35 h, le principe du dimanche, les contreparties pour le salarié.

On simplifie : un régime unique d'autorisation avec contreparties, comme l'art. 19 LTr, à la place de la liste des dérogations accumulées depuis un siècle.

On délègue : la liste des activités autorisées le dimanche à un décret unique et aux accords de branche ou de territoire.

■ CONSERVER

Jours fériés

15 → **4** articles · cible

On garde : la liste et le 1^{er} mai.

On simplifie : la journée de solidarité fusionnée dans un article, le reste renvoyé aux branches.

■ SIMPLIFIER

Droit local en Alsace-Moselle

21 → **4** articles · cible

On garde : le droit local, garanti par le Conseil constitutionnel.

On simplifie : le Code renvoie en un article au droit local au lieu de le récrire ; les dérogations locales rejoignent le régime unique de la question 5.

Congés payés, congés spéciaux, maternité et paternité

Tous les jours où l'on ne travaille pas tout en restant salarié : vacances, événements de la vie, naissance, engagement, projets.

- Code du travail, 3e partie, Livre Ier, Titres IV « Congés payés et autres congés » et V « Compte épargne-temps » (L3141 à L3154) + Livre II, Titre II, Chapitre V « Maternité, paternité, adoption » (L1225), parties L, R et D ↗
- Code des obligations art. 329 à 329j « Jours de congé, vacances et congés » + Loi sur le travail art. 35 à 36 (grossesse, maternité, obligations familiales) ↗

● France

433

ARTICLES

29 713 mots · ≈ 74 pages A4

● Suisse

17

ARTICLES

1 810 mots · ≈ 5 pages A4

ARTICLES

× 25

FR  433

CH  17

MOTS

× 16

FR  29 713

CH  1 810

● France ● Suisse

échelle : FR = 100 %

Lire la générosité à part. La Suisse accorde 4 semaines de vacances (5 avant 20 ans), 14 semaines de maternité et 2 semaines à l'autre parent — moins qu'en France. Ce

sujet compare la lisibilité des textes, pas les droits : la feuille de route conserve les durées françaises.

FACE À FACE

Le même sujet, dans les deux droits

8 questions concrètes. Pour chacune, ce que dit la France, ce que dit la Suisse, et le texte lui-même.

Congés payés

● France

75

 ART.

4 899 mots

L3141-1 → L3141-33, R3141, D3141 ↗

2,5 jours ouvrables par mois, soit 5 semaines. Période de référence, décompte en jours ouvrables, fractionnement et jours supplémentaires, ordre des départs, indemnité de congés, caisses de congés payés du bâtiment. Chaque règle en trois couches depuis 2016.

● Suisse

4

 ART.

416 mots

CO art. 329a à 329d ↗

4 semaines par an (5 avant 20 ans), au prorata, deux semaines consécutives au moins, date fixée par l'employeur en tenant compte des vœux, salaire maintenu, remplacement en argent interdit.

Lire les textes

L3141- Légifrance ↗

3 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020826

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

L3141- Légifrance ↗

13 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020772

Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Art. 329a Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_a

1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.

2 ...

3 Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.

Art. 329b Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_b

1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence.

2 Si la durée de l'empêchement n'est pas supérieure à un mois au cours d'une année de service, et si elle est provoquée, sans qu'il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale, exercice d'une fonction publique ou prise d'un congé-jeunesse, l'employeur n'a pas le droit de réduire la durée des vacances.

3 L'employeur ne peut pas réduire la durée des vacances si:

- a. une travailleuse, en raison d'une grossesse, est empêchée de travailler pendant deux mois au plus;
- b. une travailleuse a pris un congé de maternité au sens de l'art. 329f;
- c. un travailleur a pris le congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou le congé en cas de décès de la mère au sens de l'art. 329gbis;
- d. un travailleur a bénéficié d'un congé de prise en charge au sens de l'art. 329i;
- e. une travailleuse ou un travailleur a pris un congé d'adoption au sens de l'art. 329j.

4 Un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux al. 2 et 3, à la condition d'offrir, dans l'ensemble, une réglementation au moins équivalente pour les travailleurs.

Art. 329c Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_c

1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.

2 L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage.

Art. 329d Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_d

1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.

2 Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.

3 Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.

Extraits : 2 articles français sur 75. Lire le chapitre entier sur Légifrance ➤

Événements familiaux, proches aidants, sabbatique

● France

61 ART.

4 227 mots

L3142-1 → L3142-35, R3142, D3142
(section 1) ↗

Mariage, naissance, décès (jours fixés par la loi), congé de solidarité familiale, congé de proche aidant (indemnisé), congé sabbatique : chacun avec ses conditions d'ancienneté, délais de prévenance, report, retour.

● Suisse

3 ART.

314 mots

CO art. 329, 329h, 329i ↗

Les heures et jours de congé usuels sont accordés (art. 329) ; congé payé de 3 jours par cas et 10 par an pour un proche malade (329h) ; 14 semaines pour un enfant gravement atteint (329i).

Lire les textes

L3142- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045205234

Le salarié a droit, sur justification, à un congé :

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Pour le mariage d'un enfant ;

3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ;

3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ;

4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.

Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Art. 329 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329

1 L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.

2 Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.

3 Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.

4 Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l'employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.

Art. 329h Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_h

Le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge d'un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total.

Art. 329i Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_i

1 Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16s LAPG parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, il a droit à un congé de prise en charge de quatorze semaines au plus.

2 Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.

3 Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé de prise en charge de sept semaines au plus. Ils peuvent convenir de se partager le congé de manière différente.

4 Le congé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées.

5 L'employeur est informé sans délai des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement.

Extraits : 2 articles français sur 61. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Congés pour engagement associatif, politique, militant

● France

118 ART.

7 272 mots

L3142-36 → L3142-103, R3142, D3142
(section 2) ↗

Quinze congés distincts : formation de cadres de jeunesse, mutualiste, représentation, solidarité internationale, catastrophe naturelle, réserviste, sapeur-pompier, juré, élu local, candidat, formation syndicale... chacun avec ses articles de loi et ses décrets.

● Suisse

1 ART.

212 mots

CO art. 329e ↗

Un seul congé pour les activités de jeunesse extrascolaires : 5 jours par an, non payés, jusqu'à 30 ans. Le reste relève du contrat ou de la convention collective.

Lire les textes

L3142- Légifrance ↗

54 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033022231

Le salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire et des fédérations et associations sportives agréées par l'autorité administrative destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs a droit, chaque année, à un congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

L3142- Légifrance ↗

60 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033021773

Lorsqu'un salarié est désigné représentant d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité pour siéger dans une instance, que celle-ci soit consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.

Art. 329e Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_e

1 Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et la formation continue nécessaires à l'exercice de ces activités.

2 Le travailleur n'a pas droit à un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur.

3 L'employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l'employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n'a pas pris à la fin de l'année civile ne peuvent être reportés sur l'année suivante.

4 À la demande de l'employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires.

Extraits : 2 articles français sur 118. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Créer une entreprise, enseigner, chercher

● France

45 ART.

3 186 mots

L3142-105 → L3142-131, D3142 (sections 3 et 4) ↗

Congé ou temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, congé d'enseignement ou de recherche : un an, prolongeable, avec réintégration garantie.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article ↗

Rien de spécifique : un tel congé se négocie dans le contrat ou la convention collective.

Lire les textes

L3142- Légifrance ↗

105 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033022292

Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d'une condition d'ancienneté dans l'entreprise et dans les conditions fixées à la présente section :

1° Soit à un congé ;

2° Soit à une période de travail à temps partiel.

L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 1 articles français sur 45. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Grossesse et congé de maternité

● France

48

 ART.

3 486 mots

L1225-1 → L1225-34, R1225, D1225
(section 1) ➤

16 semaines (plus selon le rang de l'enfant et les naissances multiples), protection contre le licenciement, affectation temporaire, autorisations d'absence pour examens, allaitement, garantie de rémunération au retour.

● Suisse

4

 ART.

407 mots

CO art. 329f ; LTr art. 35 à 35b ➤

14 semaines après l'accouchement (prolongées si le nouveau-né est hospitalisé), interdiction de travailler 8 semaines après la naissance, aménagement du poste, temps d'allaitement rémunéré.

Lire les textes

L1225- Légifrance ➤

17 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018764596

La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.

A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.

Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.

L1225- Légifrance ➤

4 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033022614

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de

suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

Art. 329f Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_f

1 En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l'accouchement, à un congé d'au moins 14 semaines.

2 En cas d'hospitalisation du nouveau-né, le congé est prolongé d'une durée équivalente à la prolongation de la durée du versement de l'allocation de maternité.

3 En cas de décès de l'autre parent durant les six mois qui suivent la naissance de l'enfant, la travailleuse a droit à deux semaines de congé supplémentaires; celles-ci peuvent être prises sous la forme de semaines ou de journées dans un délai-cadre de six mois à compter du jour suivant le décès.

Art. 35 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_35

1 L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence.

2 L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l'assortir de conditions particulières.

3 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à certains travaux en vertu de l'al. 2 ont droit à 80 % de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.

Art. 35a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_35_a

1 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.

2 Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement.

3 Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent.

4 Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.

Art. 35b

Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_35_b

1 Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur est tenu de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et 6 heures un travail équivalent entre 6 heures et 20 heures. Cette obligation vaut également pour la période entre la huitième et la seizième semaine après l'accouchement.

2 Lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé, les femmes occupées entre 20 heures et 6 heures pendant les périodes fixées à l'al. 1 ont droit à 80 % de leur salaire calculé sans d'éventuelles majorations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature.

Extraits : 2 articles français sur 48. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Paternité, adoption, congé parental

● France

66 ART.

5 210 mots

L1225-35 → L1225-72, R1225, D1225
(sections 2 à 5) ↗

25 jours de paternité, congé d'adoption, congé parental d'éducation jusqu'aux 3 ans de l'enfant, congé pour enfant malade, congé de présence parentale : cinq régimes, chacun avec sa demande, son retour, sa protection.

● Suisse

5 ART.

461 mots

CO art. 329g, 329g bis, 329j ; LTr art. 36, 36a ↗

2 semaines pour l'autre parent (le reste du congé de maternité s'il y a décès de la mère), 2 semaines d'adoption, et un article sur les responsabilités familiales : horaires adaptés, pause de midi, jusqu'à 3 jours pour un enfant malade.

Lire les textes

L1225- Légifrance ↗

35 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685498

Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.

Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.

Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés

doivent être compris entre quinze jours et deux mois.

Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.

L1225- Légifrance ↗

47 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047293352

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année a le droit :

1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;

2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

Art. 329g Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_g

1 Ont droit au congé de l'autre parent de deux semaines:

- a. le travailleur, s'il est le père légal au moment de la naissance de l'enfant ou s'il le devient au cours des six mois qui suivent;
- b. la travailleuse, si elle est l'autre parent légal au moment de la naissance de l'enfant.

2 Le congé doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant. Ce délai est suspendu pendant le congé au sens de l'art. 329gbis.

3 Le congé peut être pris sous la forme de semaines ou de journées.

Art. Fedlex ↗

329gbis https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_g_bis

1 En cas de décès de la mère le jour de l'accouchement ou durant les 14 semaines qui suivent, l'autre parent a droit à un congé de 14 semaines à prendre de manière ininterrompue à compter du jour qui suit le décès.

2 L'autre parent a droit au congé lorsque le lien de filiation est établi au jour du décès ou durant les 14 semaines qui suivent.

3 En cas d'hospitalisation du nouveau-né selon l'art. 329f, al. 2, le congé prévu à l'al. 1 est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de huit semaines au plus.

Art. 329j Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_j

1 Toute travailleuse ou tout travailleur qui accueille un enfant en vue d'une adoption a droit à un congé d'adoption de deux semaines pour autant que les conditions visées à l'art. 16t LAPG soient remplies.

2 Le congé d'adoption doit être pris pendant la première année qui suit l'accueil de l'enfant.

3 Il peut être pris par un seul parent ou partagé entre les deux. Les deux parents ne peuvent pas prendre le congé simultanément.

4 Le congé d'adoption peut être pris sous la forme de journées ou de semaines.

Art. 36 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_36

1 Lorsqu'il fixe les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins.

2 Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement. À leur demande, une pause de midi d'au moins une heure et demie doit leur être accordée.

3 L'employeur doit, sur présentation d'un certificat médical, accorder aux travailleurs un congé pour la prise en charge d'un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge mais ne doit pas dépasser trois jours par cas.

4 En dehors de la prise en charge des enfants, le congé ne doit pas dépasser dix jours par an.

Art. 36a Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_36_a

L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation d'autres catégories de travailleurs à des travaux pénibles ou dangereux, ou la faire dépendre de conditions particulières.

Extraits : 2 articles français sur 66. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Compte épargne-temps

● France

16 ART.

1 237 mots

L3151-1 → L3153-2, D3154 ↗

Épargner des jours de repos ou de rémunération pour les utiliser plus tard, par accord collectif ; garantie des droits, liquidation.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article ↗

Rien de spécifique : le CO permet de reporter des vacances dans certaines limites ; le reste est conventionnel.

Lire les textes

L3151- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI0000033022629

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 1 articles français sur 16. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Sanctions pénales

OBJECTIF

● France

De 433 à 49 articles

ART.

196 mots

Une proposition, question par question. Chaque verdict renvoie aux articles concernés ; chacun peut le contester, ou le soutenir.

R3143-1 → R3143-3 ↗

Contraventions pour non-respect des congés payés et des congés spéciaux

● Suisse

0

ART.

0 mots

Aucune disposition pénale. ↗

Aucune : le salarié fait valoir son droit ; l'inspection dispose des sanctions

SUJET 3 · PROPOSITION 1

■ CONSERVER

Congés payés

75 → 10 articles · cible

On garde : les 5 semaines, l'indemnité de congés, le droit à deux semaines consécutives.

On simplifie : le décompte en jours ouvrés plutôt qu'ouvrables (fin des calculs de samedis), les règles de fractionnement renvoyées aux branches, les caisses de congés payés vers la convention du bâtiment.

SUJET 3 · PROPOSITION 2

■ SIMPLIFIER

Événements familiaux, proches aidants, sabbatique

61 → 6 articles · cible

On garde : les durées légales pour les événements familiaux et le congé de proche aidant indemnisé.

On simplifie : un article pour les événements familiaux, un pour l'aide à un proche, un pour le sabbatique ; les conditions d'ancienneté et de prévenance renvoyées aux branches.

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Congés pour engagement associatif, politique, militant

118 → **6** articles • cible

On garde : le principe d'un droit à s'absenter pour un engagement d'intérêt général.

On simplifie : un régime unique « congé d'engagement » — un article de principe, une liste des engagements ouvrant droit fixée par décret, les durées et le maintien du salaire par branche.

On supprime : 118 articles qui répètent la même mécanique quinze fois.

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Créer une entreprise, enseigner, chercher

45 → **4** articles • cible

On délègue aux branches et aux entreprises : la loi ne garde que le principe d'un congé non rémunéré avec droit au retour ; durées et conditions par accord.

■ CONSERVER

Grossesse et congé de maternité

48 → **10** articles • cible

On garde : les 16 semaines, la protection contre le licenciement, l'allaitement, la garantie de rémunération.

On simplifie : un chapitre lisible en une page ; les cas particuliers (naissances multiples, décès de la mère) en un article.

■ CONSERVER

Paternité, adoption, congé parental

66 → **10** articles • cible

On garde : toutes les durées, y compris le congé parental d'éducation qui n'existe pas en Suisse.

On simplifie : les mécaniques communes (demande, protection, retour, ancienneté) écrites une fois pour les cinq congés.

■ CONSERVER

Compte épargne-temps

16 → **3** articles • cible

On garde : un outil français utile, en trois articles au lieu de seize.

– SUPPRIMER

Sanctions pénales

4 → **0** articles • cible

On supprime : rattaché à l'article général de sanctions, comme pour les autres sujets.

Santé et sécurité : les principes et les obligations

Ce que l'employeur doit faire pour protéger la santé, ce que le salarié doit respecter, et qui peut dire non à un travail dangereux.

- Code du travail, 4e partie « Santé et sécurité au travail », Livre Ier « Dispositions générales » (L4111 à L4163), parties L, R et D ↗
- Code des obligations art. 328 ; Loi sur le travail art. 6 à 8 et 29 à 32 ; Loi sur l'assurance-accidents art. 81 à 88 ↗

● France

267

ARTICLES

24 270 mots · ≈ 61 pages A4

● Suisse

18

ARTICLES

1 947 mots · ≈ 5 pages A4

ARTICLES

× 15

FR  267

CH  18

MOTS

× 12

FR  24 270

CH  1 947

● France ● Suisse

échelle : FR = 100 %

Deux réserves. Côté suisse, le détail est dans les ordonnances OLT 3 (42 articles) et OPA (132 articles), non comptées ici. Côté français, seul le Livre Ier est compté : les sept autres livres de la 4e partie (lieux de travail, équipements, risques chimiques,

bâtiment, services de santé au travail, contrôle) s’y ajoutent. La comparaison porte sur les principes, pas sur les règles techniques.

FACE À FACE

Le même sujet, dans les deux droits

6 questions concrètes. Pour chacune, ce que dit la France, ce que dit la Suisse, et le texte lui-même.

Obligations de l'employeur et des travailleurs

● France

20 ART.

2 958 mots

L4111-1 → L4122-2, R4121 ↗

Obligation générale de sécurité, neuf principes de prévention, évaluation des risques (document unique), obligations du salarié de prendre soin de sa santé et de celle des autres, champ d'application.

● Suisse

6 ART.

547 mots

CO art. 328 ; LTr art. 6 ; LAA art. 81 à 83 ↗

L'employeur protège la santé et la personnalité du travailleur (CO 328), prend les mesures que l'état de la technique permet et fait participer les travailleurs (LTr 6) ; prévention des accidents et maladies professionnels, prescriptions du Conseil fédéral (LAA 81 à 83).

Lire les textes

L4121- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640828

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L4121- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033019913

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L4122- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903153

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la

nature des tâches à accomplir.

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.

Art. 328 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_328

1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.

2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.

Art. 6 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_6

1 Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.

2 L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.

2bis L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.

3 L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.

4 Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.

Art. 81 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_81

1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.

2 Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.

Art. 82 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_82

- 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
- 2 L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
- 3 Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.

Art. Fedlex ↗

82a https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_82_a

- 1 Si les partenaires sociaux le demandent, le Conseil fédéral peut faire dépendre l'exécution de travaux présentant des dangers particuliers de l'obligation de disposer d'une attestation de formation.
- 2 Le Conseil fédéral règle la formation et la reconnaissance des cours de formation après avoir consulté la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (commission de coordination).

Art. 83 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_83

- 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
- 2 Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.

Extraits : 3 articles français sur 20. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Droit d'alerte et droit de retrait

● France

18 ART.

1 133 mots

L4131-1 → L4133-4, D4132, D4133 ↗

Danger grave et imminent : le salarié alerte et peut se retirer sans sanction ni retenue ; alerte du représentant du personnel, registre ; alerte en matière de santé publique et d'environnement.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article dédié ↗

Rien de spécifique : le refus d'un travail dangereux est couvert par la protection de la personnalité (CO 328) et par la protection contre le congé abusif (CO 336).

Lire les textes

L4131- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903155

Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

L4131- Légifrance ↗

3 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903157

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 2 articles français sur 18. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Information et formation à la sécurité

● France

34 ART.

2 587 mots

L4141-1 → L4143-1, R4141, R4143 ↗

Formation pratique et appropriée à l'embauche, au changement de poste, à la reprise ; vingt et un articles de décret sur son contenu (circulation, exécution du travail, conduite à tenir en cas d'accident).

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article dédié (LTr 6, al. 3 : informer et instruire) ↗

Une phrase : l'employeur informe et instruit les travailleurs de manière appropriée (LTr 6). Le détail est dans l'ordonnance OLT 3.

Lire les textes

L4141- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903166

L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

1° Des travailleurs qu'il embauche ;

2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;

3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;

4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 1 articles français sur 34. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Femmes enceintes, jeunes, intérimaires et CDD

● France

101 ART.

6 218 mots

L4151-1 → L4154-4, R4152 à R4154, D4152 à D4154 ↗

Travaux interdits ou réglementés pour les jeunes (avec dérogations), pour les femmes enceintes, pour les intérimaires et CDD (liste, formation renforcée, surveillance médicale), avec la procédure de dérogation et le rôle de l'inspection.

● Suisse

4 ART.

495 mots

LTr art. 29 à 32 ↗

Quatre articles : âge minimum, protection particulière des jeunes, durée du travail et repos des jeunes, dérogations. Les travaux dangereux sont listés par ordonnance.

Lire les textes

L4153- Légifrance ↗

8 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903187

Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces.

Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.

L4154- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653199

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Art. 29 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_29

- 1 Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.
- 2 L'employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu'ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l'entreprise.
- 3 Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales.
- 4 L'employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d'âge. L'ordonnance peut en outre prescrire la production d'un certificat médical.

Art. 30 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_30

- 1 Il est interdit d'employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés.
- 2 L'ordonnance détermine dans quelles catégories d'entreprise ou d'emplois et à quelles conditions:
 - a. les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d'effectuer des travaux légers;
 - b. les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.
- 3 Les cantons où la scolarité obligatoire s'achève avant l'âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l'école.

Art. 31 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_31

- 1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.
- 2 Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens prévues à l'art. 30, al. 2.
- 3 Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.
- 4 L'employeur n'est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'art. 30, al. 2.

Art. 32 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_32

1 Lorsque le jeune travailleur tombe malade, est victime d'un accident ou est menacé dans sa santé physique ou morale, l'employeur doit en aviser le détenteur de l'autorité parentale ou le tuteur. En attendant leurs instructions, il doit prendre les mesures qui s'imposent.

2 Lorsque le jeune travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celui-ci doit lui donner une nourriture suffisante et adaptée à son âge, et le loger conformément aux exigences de l'hygiène et de la moralité.

Extraits : 2 articles français sur 101. Lire le chapitre entier sur [Légifrance](#) ↗

Compte professionnel de prévention (pénibilité)

● France

94 ART.

11 374 mots

L4161-1 → L4163-22, R4162, R4163, D4161 à D4163 ↗

Six facteurs de risques, déclaration, points, utilisation (formation, temps partiel, retraite anticipée), financement, contentieux : 94 articles pour un mécanisme de sécurité sociale logé dans le Code du travail.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article ↗

Rien dans le droit du travail : la retraite anticipée des métiers pénibles relève des caisses de pension et des conventions collectives (le bâtiment part à 60 ans par CCT).

Lire les textes

L4161- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640694

I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :

1° Des contraintes physiques marquées :

- a) Manutentions manuelles de charges ;
- b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
- c) Vibrations mécaniques ;

2° Un environnement physique agressif :

- a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
- b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
- c) Températures extrêmes ;
- d) Bruit ;

3° Certains rythmes de travail :

- a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
- b) Travail en équipes successives alternantes ;
- c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.

L4163- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640669

I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l'article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.

II.-La déclaration mentionnée au I est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret en précise les modalités.

III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

IV.-Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d'Etat.

V.-Un décret détermine :

1° Les seuils mentionnés au I du présent article ;

2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées au présent chapitre et exposés à certains facteurs de risques professionnels dans les conditions prévues au I.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 2 articles français sur 94. Lire le chapitre entier sur [Légifrance](#) ↗

Contrôle préalable et financement de la prévention

● France

0 ART.

0 mots

Hors de ce livre : Livre II (locaux), Livre VIII (inspection), Code de la sécurité sociale (branche AT-MP) ↗

Ailleurs dans le Code : permis et conformité des locaux, inspection du travail, financement de la prévention par la cotisation accidents du travail.

● Suisse

8 ART.

905 mots

LTr art. 7, 8 ; LAA art. 84 à 88 ↗

Approbation des plans et autorisation d'exploiter pour les entreprises industrielles ; organes d'exécution (CNA, inspections), financement par un supplément de prime.

Lire les textes

Aucun article français dans ce périmètre.

Art. 7 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_7

1 Celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l'approbation de l'autorité cantonale. Celle-ci demande le rapport de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Les propositions désignées expressément comme étant des ordres sont reprises comme conditions de l'approbation des plans par les autorités cantonales.

2 L'autorité cantonale donne son approbation lorsque les plans sont conformes aux prescriptions; au besoin, elle la subordonne à la condition que l'employeur prenne des mesures de protection spéciales.

3 L'employeur doit demander l'autorisation d'exploiter à l'autorité cantonale avant de commencer l'exploitation. Cette autorité donne l'autorisation d'exploiter si la construction et l'aménagement de l'entreprise sont conformes aux plans approuvés.

4 Si la construction ou la transformation d'une entreprise requiert l'approbation d'une autorité fédérale, cette dernière approuve les plans conformément à la procédure visée à l'al. 1. Les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration sont applicables aux rapports et corapports.

Art. 8 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_8

Le Conseil fédéral peut déclarer l'art. 7 applicable aux entreprises non industrielles qui sont exposées à des risques importants. Les diverses catégories d'entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.

Art. 84 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_84

1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.

2 Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.

Art. 85 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_85

1 Les organes d'exécution de la LTr et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.

2 Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:

- a. trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
- b. huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
- c. deux représentants des employeurs;
- d. deux représentants des travailleurs.

2bis Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.

3 La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.

4 Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.

5 Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPG).

Art. 86 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_86

1 Les cantons accordent l'entraide judiciaire pour l'exécution des décisions prises par les organes d'exécution et qui ont passé en force, ainsi que des mesures qui doivent être ordonnées immédiatement.

2 Lorsque l'inobservation de prescriptions de sécurité met sérieusement en danger la vie et la santé des personnes, le pouvoir cantonal interdit l'utilisation de locaux ou d'installations et, dans les cas particulièrement graves, ferme l'entreprise jusqu'à ce que le danger soit écarté; elle peut ordonner la saisie de substances et d'objets.

De 267 à 21 articles

Une proposition, question par question. Chaque verdict renvoie aux articles concernés; chacun peut le contester, ou le soutenir.

Art. 87 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_87

1 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le

SUJET 4 · PROPOSITION 1

■ CONSERVER

Obligations de l'employeur et des travailleurs

20 → 6 articles · cible

On garde : l'obligation générale, les principes de prévention, l'évaluation des risques, l'obligation du salarié.

On simplifie : les cinq articles de décret sur le document unique fusionnés dans la loi en un article.

1 Les entreprises étrangères dont les travailleurs ne sont pas soumis à l'assurance

SUJET 4 · PROPOSITION 2

■ CONSERVER

Droit d'alerte et droit de retrait

18 → 3 articles · cible

On garde : le droit de retrait et l'absence de sanction — un acquis français qu'on n'efface pas.

On simplifie : un article pour le droit de retrait, un pour l'alerte, un pour l'alerte environnementale.

3 Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels.

■ SIMPLIFIER

Information et formation à la sécurité

34 → **4** articles • cible

On garde : l'obligation de former, aux trois moments clés.

On simplifie : le contenu de la formation renvoyé à un décret unique ou aux branches ; 34 articles deviennent 4.

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Femmes enceintes, jeunes, intérimaires et CDD

101 → **8** articles • cible

On garde : les interdictions de travaux dangereux pour chaque catégorie et la formation renforcée des intérimaires.

On simplifie : un article par catégorie ; les listes de travaux interdits dans un décret unique, comme l'ordonnance suisse.

On délègue : les modalités de dérogation aux branches.

= TRANSFÉRER HORS DU CODE

Compte professionnel de prévention (pénibilité)

94 → **0** articles • cible

On transfère : le C2P entier vers le Code de la sécurité sociale, dont il relève (cotisations, points, retraite). Le Code du travail ne garde que l'obligation de prévenir les risques, déjà écrite à la question 1.

■ CONSERVER

Contrôle préalable et financement de la prévention

0 → **0** articles · cible

Rien à ajouter : la France règle cela dans d'autres livres. On note seulement qu'en Suisse la loi tient l'ensemble en huit articles.

Représentation du personnel et salariés protégés

Comment les salariés sont représentés dans l'entreprise, ce que l'employeur doit leur dire et leur demander, et comment leurs élus sont protégés.

- Code du travail, 2e partie, Livre III, Titres I « Comité social et économique » et II « Conseil d'entreprise » (L2311 à L2321) + Livre IV « Salariés protégés » (L2411 à L2439), parties L, R et D ↗
- Loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs (Loi sur la participation, 16 articles) ; CO art. 336 ; Loi sur le travail art. 48 ↗

● France

522

ARTICLES

53 987 mots · ≈ 135 pages A4

● Suisse

18

ARTICLES

1 273 mots · ≈ 3 pages A4

ARTICLES

× 29

FR  522

CH  18

MOTS

× 42

FR  53 987

CH  1 273

● France ● Suisse

échelle : FR = 100 %

Deux modèles. Le CSE français est une institution complète : élections, budgets, heures de délégation, expertises, activités sociales, consultations obligatoires. La

représentation suisse est une faculté : dès 50 salariés, les travailleurs peuvent élire une représentation, informée et consultée sur quelques sujets ; la négociation se fait surtout par les conventions collectives de branche. Hors périmètre : comité de groupe, comité d'entreprise européen, syndicats (Livre I).

FACE À FACE

Le même sujet, dans les deux droits

6 questions concrètes. Pour chacune, ce que dit la France, ce que dit la Suisse, et le texte lui-même.

Mettre en place le CSE et élire ses membres

● France

82 ART.

8 169 mots

L2311-1 → L2314-37, R2313, R2314, D2314
↗

Dès 11 salariés, un CSE ; dès 50, des attributions élargies. Périmètre (entreprise, établissements, UES), élections professionnelles (collèges, listes, parité, vote électronique, contentieux), durée des mandats.

● Suisse

8 ART.

277 mots

Loi sur la participation art. 1 à 8 ↗

Dès 50 salariés, les travailleurs peuvent élire une représentation ; élection à l'initiative d'un cinquième d'entre eux, principes d'élection, nombre de représentants, mandat — huit articles.

Lire les textes

L2311- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035609353

Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.

Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.

Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.

L2314- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037389707

Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Art. 1 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1037_1037_1037/fr#art_1

La présente loi s'applique à toutes les entreprises privées qui, en Suisse, occupent des travailleurs en permanence.

Art. 2 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1037_1037_1037/fr#art_2

Il peut être dérogé à la présente loi en faveur des travailleurs. Les dérogations en défaveur des travailleurs ne sont admises que par voie de convention collective de travail; elles sont exclues en ce qui concerne les art. 3, 6, 9, 10, 12 et 14, al. 2, let. b.

Art. 3 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1037_1037_1037/fr#art_3

Dans les entreprises occupant au moins cinquante travailleurs, ceux-ci peuvent élire parmi eux des représentants, regroupés en une ou plusieurs représentations.

Art. 4 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1037_1037_1037/fr#art_4

Dans les entreprises ou secteurs d'entreprise sans représentation des travailleurs, ces derniers exercent directement le droit à l'information et le droit à la participation prévus aux art. 9 et 10.

Art. 5 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1037_1037_1037/fr#art_5

1 Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d'une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux.

2 L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation.

3 L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection.

Art. 6 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1037_1037_1037/fr#art_6

Les élections sont générales et libres. Sur demande d'un cinquième des travailleurs participant à l'élection, celle-ci doit se dérouler au bulletin secret.

Art. 7 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1037_1037_1037/fr#art_7

1 Le nombre des représentants des travailleurs est déterminé conjointement par l'employeur et les travailleurs. La taille et la structure de l'entreprise doivent être équitablement prises en compte.

2 La représentation compte trois membres au moins.

Art. 8 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1037_1037_1037/fr#art_8

La représentation des travailleurs défend, envers l'employeur, les intérêts communs des travailleurs. Elle les informe régulièrement sur son activité.

Extraits : 2 articles français sur 82. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Ce que le CSE doit savoir et être consulté

● France

143 ART.

21 147 mots

L2312-1 → L2312-84, R2312 ↗

143 articles : présentation des réclamations, trois consultations récurrentes, consultations ponctuelles, base de données économiques et sociales (61 articles de décret), droits d'alerte, activités sociales et culturelles.

● Suisse

3 ART.

280 mots

Loi sur la participation art. 9, 10 ;
LTr art. 48 ↗

Un droit à l'information sur tout ce qui touche les travailleurs, au moins une fois par an sur la marche de l'entreprise ; participation particulière sur la santé, le transfert d'entreprise, les licenciements collectifs, la prévoyance (art. 10, LTr 48).

Lire les textes

L2312- Légifrance ↗

8 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975196

I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.

IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.

L2312- Légifrance ↗

17 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051559706

Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Au cours de l'une au moins de ces consultations, au choix de l'employeur, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l'entreprise remplit l'une des conditions suivantes :

1° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 232-6-3 du code du commerce ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article ;

2° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 233-28-4 du code du commerce ou dispensée de son application conformément au V de ce même article.

Art. 9 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1037_1037_1037/fr#art_9

1 La représentation des travailleurs a le droit d'être informée en temps opportun et de manière complète sur toutes les affaires dont la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter convenablement de ses tâches.

2 L'employeur est tenu d'informer la représentation des travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires sur l'emploi et pour le personnel.

Art. 10 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1037_1037_1037/fr#art_10

La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants:

- a. sécurité au travail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents et protection des travailleurs au sens de l'art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail;
- b. le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations;
- c. les licenciements collectifs au sens de l'art. 335d à 335g du code des obligations;
- d. l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation.

Art. 48 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_48

1 Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise ont le droit d'être informés et consultés sur les affaires concernant:

- a. les questions relatives à la protection de la santé;
- b. l'organisation du temps de travail et l'aménagement des horaires de travail;
- c. les mesures prévues à l'art. 17e concernant le travail de nuit.

2 Le droit d'être consulté comprend le droit d'être entendu sur ces affaires et d'en débattre avant que l'employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d'obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise n'ont pas été prises en considération, ou qu'elles ne l'ont été que partiellement.

Extraits : 2 articles français sur 143. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Fonctionnement, heures, budgets, expertises

● France

151 ART.

11 689 mots

L2315-1 → L2315-95, R2315, D2315 ↗

151 articles : heures de délégation, formation des élus, réunions, budgets de fonctionnement et des activités sociales, commissions obligatoires, expertises (financement, délais, contestation), règlement intérieur.

● Suisse

5 ART.

368 mots

Loi sur la participation art. 11, 13 à 16 ↗

Collaboration de bonne foi, exercice du mandat pendant les heures de travail « dans la mesure nécessaire », devoir de discrétion, procédure judiciaire — cinq articles.

Lire les textes

L2315- Légifrance ↗

7 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035651243

L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :

1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;

2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;

3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.

Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.

L2315- Légifrance ↗

61 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036761916

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :

1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ;

2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

Art. 11 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1037_1037_1037/fr#art_11

- 1 La collaboration entre l'employeur et la représentation des travailleurs dans le domaine de l'exploitation de l'entreprise repose sur le principe de la bonne foi.
- 2 L'employeur doit soutenir la représentation des travailleurs dans l'exercice de ses activités. Il met à sa disposition les locaux, les moyens matériels et les services administratifs nécessaires.

Art. 13 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1037_1037_1037/fr#art_13

Les représentants des travailleurs peuvent exercer leur mandat durant les heures de travail à condition que ce mandat l'exige et que leurs activités professionnelles le permettent.

Art. 14 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1037_1037_1037/fr#art_14

1 Les représentants des travailleurs sont tenus de garder, à l'égard des personnes étrangères à l'entreprise qui n'ont pas qualité pour assurer la défense des intérêts du personnel, le secret sur les affaires qui concernent l'exploitation de l'entreprise et qui sont portées à leur connaissance dans le cadre de leur mandat.

2 L'employeur et les représentants des travailleurs sont tenus de garder le secret envers toute personne en ce qui concerne:

- a. les affaires pour lesquelles l'employeur ou la représentation des travailleurs sur la base d'intérêts légitimes l'exigent expressément;
- b. les affaires personnelles des travailleurs.

3 Les travailleurs qui n'ont pas de représentation dans l'entreprise et qui exercent directement les droits à l'information et le droit d'être consultés au sens de l'art. 4, de même que les personnes étrangères à l'entreprise qui ont le droit d'être informées au sens de l'al. 1, sont aussi liés par le devoir de discrétion.

4 Les travailleurs qui ont été informés par la représentation des travailleurs, en application de l'art. 8 de la présente loi, sont aussi tenus de garder le secret.

5 Le devoir de discrétion subsiste alors même que la charge a pris fin.

Art. 15 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1037_1037_1037/fr#art_15

1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage.

2 Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible.

3 ...

Art. 16 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1037_1037_1037/fr#art_16

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er mai 1994

Extraits : 2 articles français sur 151. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

CSE central, d'établissement, conseil d'entreprise

● France

49 ART.

3 100 mots

L2316-1 → L2321-10, R2316, D2316, R2321

↗

Entreprises à établissements multiples :

CSE central et CSE d'établissement, représentants de proximité ; conseil d'entreprise (CSE doté du pouvoir de négociation) ; sanctions.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article ↗

Rien de spécifique : la loi laisse l'organisation de la représentation à l'entreprise et aux conventions.

Lire les textes

L2316- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975179

Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est seul consulté sur :

1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article 2312-8.

L2321- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036262571

Le conseil d'entreprise exerce l'ensemble des attributions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.

Ses modalités de fonctionnement sont celles définies au chapitre V du titre Ier du présent livre.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 2 articles français sur 49. Lire le chapitre entier sur [Légifrance](#) ↗

Protéger les représentants contre le licenciement

● France

83 ART.

8 657 mots

L2411-1 → L2422-4, R2421, R2422 ↗

Autorisation de l'inspection du travail
avant tout licenciement, transfert ou fin
de CDD d'un salarié protégé ; vingt
catégories de bénéficiaires listées ;
durées de protection ; procédure
administrative et recours.

● Suisse

2 ART.

348 mots

Loi sur la participation art. 12 ; CO
art. 336 ↗

Deux articles : les représentants ne
doivent subir aucun désavantage ; leur
licenciement pendant le mandat est
abusif, sauf motif justifié (indemnité
jusqu'à six mois de salaire).

Lire les textes

L2411- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035652370

Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical ;

2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;

3° Représentant syndical au comité social et économique ;

4° Représentant de proximité ;

5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;

12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;

13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;

15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;

17° Conseiller prud'homme ;

18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;

20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.

L2421- Légifrance ↗

3 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036262703

Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.

L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation.

Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III.

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.

Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

Art. 12 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1037_1037_1037/fr#art_12

1 L'employeur n'a pas le droit d'empêcher les représentants des travailleurs d'exercer leur mandat.

2 Il ne doit pas défavoriser les représentants des travailleurs, pendant ou après leur mandat, en raison de l'exercice de cette activité. Cette protection est aussi étendue aux personnes se portant candidates à l'élection dans une représentation des travailleurs.

Art. 336 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_336

1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:

a. pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette

raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;

b. en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;

c. seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;

d. parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;

e. parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.

2 Est également abusif le congé donné par l'employeur:

a. en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;

b. pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.

c. sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).

3 Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.

Extraits : 2 articles français sur 83. Lire le chapitre entier sur [Légifrance](#) ↗

Délit d'entrave et sanctions

OBJECTIF

● France

De 522 à 38 articles

14 ART.

● Suisse

0

ART.

Une proposition, question par question. Chaque verdict renvoie aux articles concernés ; chacun peut le contester, ou le soutenir.

Délit d'entrave à la constitution, aux

Aucune : la loi sur la participation

SUJET 5 • PROPOSITION 1

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Mettre en place le CSE et élire ses membres

82 → 8 articles • cible

On garde : les seuils de 11 et 50, l'élection à deux collèges, la parité, la durée du mandat.

On simplifie : le protocole préélectoral et le contentieux en deux articles ; le vote électronique par décret.

On délègue : le nombre de sièges et d'heures aux accords d'entreprise, avec un plancher légal.

SUJET 5 • PROPOSITION 2

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Ce que le CSE doit savoir et être consulté

143 → 10 articles • cible

On garde : les trois consultations annuelles, les consultations avant licenciement collectif et transfert, le droit d'alerte, les activités sociales.

On simplifie : la base de données en un article de principe et un décret ; les consultations ponctuelles regroupées en une liste.

On délègue : contenu et calendrier des informations aux accords d'entreprise.

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Fonctionnement, heures, budgets, expertises

151 → **10** articles • cible

On garde : les heures de délégation avec un plancher, le budget de fonctionnement, le droit à expertise.

On simplifie : une commission obligatoire (santé-sécurité) au lieu de cinq ; expertises en un régime unique.

On délègue : la formation, le règlement, le nombre de réunions aux accords.

■ SIMPLIFIER

CSE central, d'établissement, conseil d'entreprise

49 → **4** articles • cible

On garde : le CSE central au-delà d'un seuil et le conseil d'entreprise.

On simplifie : répartition des attributions en un article ; le reste par accord.

■ SIMPLIFIER

Protéger les représentants contre le licenciement

83 → **6** articles • cible

On garde : l'autorisation administrative préalable, propre au droit français, et la nullité du licenciement sans autorisation.

On simplifie : une seule liste des bénéficiaires, une seule procédure, une seule durée de protection après mandat.

– SUPPRIMER

Délit d'entrave et sanctions

14 → **0** articles • cible

On supprime : les treize articles au profit d'un article unique « entrave » dans la partie générale des sanctions.

Salaire : minimum, paiement, protection

Combien au minimum, payé quand et comment, et ce que personne ne peut retenir ou saisir.

- Code du travail, 3e partie, Livre II « Salaire et avantages divers » (L3211 à L3263), parties L, R et D ↗
- Code des obligations art. 322 à 326a « Obligations de l'employeur : salaire » ↗

● France

252

ARTICLES

18 495 mots · ≈ 46 pages A4

● Suisse

14

ARTICLES

1 374 mots · ≈ 3 pages A4

ARTICLES

× 18

FR  252

CH  14

MOTS

× 13

FR  18 495

CH  1 374

● France ● Suisse

échelle : FR = 100 %

Pas de salaire minimum fédéral en Suisse — cinq cantons en ont un (Genève, Neuchâtel, Jura, Tessin, Bâle-Ville), le reste passe par les conventions collectives. Le SMIC est une spécificité française que cette feuille de route conserve. La garantie des salaires en cas de faillite relève, en Suisse, de la loi sur la poursuite et de l'assurance-chômage, non comptées ici.

Le même sujet, dans les deux droits

6 questions concrètes. Pour chacune, ce que dit la France, ce que dit la Suisse, et le texte lui-même.

Salaire minimum

● France

46 ART.

2 380 mots

L3211-1, L3231-1 → L3232-9, R3231 à R3233, D3231 ↗

SMIC : fixation, revalorisation annuelle et automatique, commission d'experts, minimum garanti, rémunération mensuelle minimale, sanctions.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article fédéral ↗

Rien au niveau fédéral : cinq cantons fixent un minimum ; ailleurs, la convention collective ou le contrat.

Lire les textes

L3231- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902832

Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles :

1° La garantie de leur pouvoir d'achat ;

2° Une participation au développement économique de la nation.

L3231- Légifrance ↗

4 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902834

La garantie du pouvoir d'achat des salariés prévue au 1° de l'article L. 3231-2 est assurée par l'indexation du salaire minimum de croissance sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 2 articles français sur 46. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Égalité de rémunération

● France

17 ART.

899 mots

L3221-1 → L3222-2, R3221, R3222 ↗

À travail égal, salaire égal entre femmes et hommes : principe, définition, charge de la preuve, sanctions pénales.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Hors du CO (Loi sur l'égalité, LEg) ↗

Ailleurs : la loi fédérale sur l'égalité (1995) traite l'égalité salariale en quelques articles ; le CO n'en parle pas.

Lire les textes

L3221- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902818

Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 1 articles français sur 17. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Païement du salaire et bulletin de paie

● France

33 ART.

2 765 mots

L3241-1 → L3245-1, R3241 à R3246, D3243
↗

Mensualisation, paiement par virement ou chèque au-delà d'un seuil, bulletin de paie et ses mentions (six articles de décret), pourboires, prescription de trois ans.

● Suisse

9 ART.

859 mots

CO art. 322 à 323a, 326, 326a ↗

Le salaire convenu, ou usuel ; participation au résultat, provision, gratification ; paiement à la fin de chaque mois avec décompte ; retenues ; travail aux pièces.

Lire les textes

L3242- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902858

La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

L3243- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033024092

Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme

reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 322 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_322

1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

2 Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.

Art. 322a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_322_a

1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.

2 L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.

3 Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.

Art. 322b Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_322_b

1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers.

2 En cas de contrats d'assurance ou d'affaires comportant une exécution par prestations successives, un accord écrit peut prévoir que le droit à la provision s'acquiert lors de l'exigibilité de chaque acompte ou à chaque prestation.

3 Le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite proportionnellement.

Art. 322c Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_322_c

1 Si le travailleur n'est pas tenu par le contrat d'établir un relevé de ses provisions, l'employeur lui remet à chaque échéance un décompte indiquant les affaires qui donnent droit à une provision.

2 L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres et les pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l'exige.

Art. 322d Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_322_d

1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.

2 En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.

Art. 323 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_323

1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.

2 La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires.

3 La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.

4 Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.

Art. 323a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_323_a

1 En tant que le prévoit un accord, l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, l'employeur peut retenir une partie du salaire.

2 La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire dû le jour de la paie ni, au total, le salaire d'une semaine de travail; toutefois, le contrat-type de travail ou la convention collective peut prévoir une retenue plus élevée.

3 Sauf accord ou usage contraire ou disposition dérogatoire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, la retenue est réputée garantir les créances de l'employeur découlant des rapports de travail, sans avoir le caractère d'une peine conventionnelle.

Art. 326 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_326

1 Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du travail en quantité

suffisante.

2 L'employeur peut charger le travailleur d'un travail payé au temps lorsque les conditions de l'exploitation l'exigent momentanément ou qu'il se trouve, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de fournir le travail aux pièces ou à la tâche prévu par le contrat.

3 Si le salaire payé au temps n'est pas fixé dans un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective, l'employeur doit verser au travailleur l'équivalent du salaire moyen aux pièces ou à la tâche qu'il gagnait jusqu'alors.

4 L'employeur qui ne peut pas fournir suffisamment de travail aux pièces ou à la tâche ni de travail payé au temps, n'en reste pas moins tenu, conformément aux dispositions sur la demeure, de payer le salaire qu'il devrait verser pour du travail payé au temps.

Art. 326a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_326_a

1 Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille aux pièces ou à la tâche, l'employeur doit lui indiquer le taux du salaire avant le début de chaque travail.

2 Si l'employeur omet de donner ces indications, il paye le salaire selon le taux fixé pour un travail identique ou analogue.

Extraits : 2 articles français sur 33. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Retenues, saisies et garantie des salaires

● France

64 ART.

5 450 mots

L3251-1 → L3255-1, R3252, R3253, D3253 ↗

Compensation interdite sauf exceptions, saisie et cession limitées par un barème, privilège des salaires en cas de faillite et **AGS** (33 articles de loi pour la garantie des salaires).

● Suisse

2 ART.

161 mots

C0 art. 323b, 325 ↗

Deux articles : compensation limitée à la part saisissable, cession et mise en gage encadrées. La faillite relève de la loi sur la poursuite ; l'insolvabilité de l'assurance-chômage.

Lire les textes

L3251- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902873

L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.

L3253- Légifrance ↗

6 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902901

Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Art. 323b Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_323_b

1 Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.

2 L'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.

3 Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls.

Art. 325 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_325

1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du

travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2 Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.

Extraits : 2 articles français sur 64. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Salaire pendant la maladie ou l'empêchement

● France

0 ART.

0 mots

Hors de ce livre : L1226-1 (maintien de salaire), conventions collectives ↗

Ailleurs : le maintien de salaire pendant la maladie est au Livre II de la 1^{re} partie et, surtout, dans les conventions collectives.

● Suisse

3 ART.

354 mots

CO art. 324 à 324b ↗

Salaire maintenu pendant un temps limité (trois semaines la première année, puis plus longtemps selon une échelle jurisprudentielle), sauf assurance obligatoire ; salaire dû si l'employeur empêche le travail.

Lire les textes

Aucun article français dans ce périmètre.

Art. 324 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_324

1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.

2 Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.

Art. 324a Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_324_a

1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.

2 Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.

3 En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire

dans la même mesure.

4 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.

Art. 324b Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_324_b

1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.

2 Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.

3 Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.

Frais de transport, titres-restaurant, chèques-vacances

● France

92 ART.

7 001 mots

L3261-1 → L3263-1, R3261, R3262 ↗

92 articles : prise en charge des transports, forfait mobilités, titres-restaurant (émetteurs, commission, comptes bancaires dédiés — 47 articles de décret), chèques-vacances.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article (CO 327a : remboursement des frais, compté au sujet « Contrat de travail ») ↗

Une règle : l'employeur rembourse les frais imposés par le travail (CO 327a). Les avantages sont conventionnels.

Lire les textes

L3261- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019950566

L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

L3262- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035652827

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

Ces titres sont émis :

1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ;

2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 2 articles français sur 92. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

De 252 à 34 articles

Une proposition, question par question. Chaque verdict renvoie aux articles concernés ; chacun peut le contester, ou le soutenir.

SUJET 6 · PROPOSITION 1

■ CONSERVER

Salaire minimum

46 → **6** articles · cible

On garde : le SMIC et sa revalorisation automatique.

On simplifie : la mécanique de fixation en trois articles ; la rémunération mensuelle minimale, doublon historique du SMIC mensualisé, fusionnée.

SUJET 6 · PROPOSITION 2

■ CONSERVER

Égalité de rémunération

17 → **4** articles · cible

On garde : le principe, la définition du travail de valeur égale, la charge de la preuve.

On simplifie : le volet pénal rejoint l'article général de sanctions.

■ SIMPLIFIER

Païement du salaire et bulletin de paie

33 → **8** articles • cible

On garde : la mensualisation, le bulletin de paie, la prescription.

On simplifie : les mentions du bulletin en un article et un modèle unique par arrêté ; pourboires et modes de paiement en un article.

■ SIMPLIFIER

= TRANSFÉRER HORS DU CODE

Retenues, saisies et garantie des salaires

64 → **10** articles • cible

On garde : la protection contre la compensation, le barème de saisie, la garantie AGS.

On transfère : le fonctionnement de l'AGS (cotisation, gestion, subrogation) vers le Code de la sécurité sociale, en ne gardant ici que le droit du salarié.

■ CONSERVER

Salaire pendant la maladie ou l'empêchement

0 → **0** articles • cible

Rien à ajouter ici : traité avec le contrat de travail (sujet « Contrat de travail »).

■ SIMPLIFIER

= TRANSFÉRER HORS DU CODE

Frais de transport, titres-restaurant, chèques-vacances

92 → **6** articles · cible

On garde : la prise en charge des transports et le principe du titre-restaurant.

On transfère : la réglementation des émetteurs de titres-restaurant vers le Code monétaire et financier ; les chèques-vacances vers le Code du tourisme, où ils sont déjà.

Le contrat de travail : embauche, exécution, maladie, transfert

Ce qui se passe entre l'embauche et la fin : période d'essai, obligations de chacun, télétravail, maladie, changement d'employeur.

- Code du travail, 1^{re} partie, Livre II, Titre II « Formation et exécution du contrat de travail » hors maternité (L1221 à L1227), parties L, R et D ↗
- Code des obligations art. 319 à 321e, 324a, 324b, 326 à 327c, 328a, 328b, 330 à 330b, 332, 332a, 333 à 333b, 335b ↗

● France

148

ARTICLES

12 491 mots · ≈ 31 pages A4

● Suisse

27

ARTICLES

2 541 mots · ≈ 6 pages A4

ARTICLES

× 5

FR  148

CH  27

MOTS

× 5

FR  12 491

CH  2 541

● France ● Suisse

échelle : FR = 100 %

Périmètre. La maternité et la paternité sont au sujet « Congés », le salaire au sujet « Salaire », la santé au sujet « Santé et sécurité ». Le maintien de salaire pendant la maladie (CO 324a) est compté ici, avec son équivalent français L1226-1.

Le même sujet, dans les deux droits

5 questions concrètes. Pour chacune, ce que dit la France, ce que dit la Suisse, et le texte lui-même.

Embaucher : essai, registre, informations

● France

68

 ART.

5 573 mots

L1221-1 → L1221-26, R1221, D1221 ↗

Période d'essai (2, 3, 4 mois selon la catégorie, renouvelable une fois par accord de branche), délai de prévenance, information sur les éléments du contrat, registre unique du personnel, déclaration préalable à l'embauche (27 articles de décret).

● Suisse

4

 ART.

389 mots

CO art. 319, 320, 335b, 330b ↗

Quatre articles : définition, naissance du contrat (même tacite), temps d'essai d'un mois (jusqu'à trois par accord écrit, délai de congé de sept jours), information écrite du travailleur dans le mois.

Lire les textes

L1221- Légifrance ↗

19 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071113

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

3° Pour les cadres, de quatre mois.

L1221- Légifrance ↗

25 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029144958

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Art. 319 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_319

1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).

2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).

Art. 320 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_320

1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.

2 Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.

3 Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.

Art. 335b Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_b

1 Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail.

2 Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d'essai ne peut dépasser trois mois.

3 Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie,

d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.

Art. 330b Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_330_b

1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d'un mois, l'employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:

- a. le nom des parties;
- b. la date du début du rapport de travail;
- c. la fonction du travailleur;
- d. le salaire et les éventuels suppléments salariaux;
- e. la durée hebdomadaire du travail.

2 Lorsque des éléments faisant l'objet de l'information écrite obligatoire au sens de l'al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu'elles ont pris effet.

Extraits : 2 articles français sur 68. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Exécuter le contrat : loyauté, télétravail, modification

● France

20 ART.

1 694 mots

L1222-1 → L1223-9, D1222 ↗

Bonne foi, information et transparence, télétravail (accord collectif ou charte, droit au refus, accident), modification du contrat pour motif économique, contrats particuliers (chantier, portage).

● Suisse

18 ART.

1 517 mots

C0 art. 321 à 321e, 326 à 327c, 328a, 328b, 330, 330a, 332, 332a ↗

Obligations du travailleur (diligence, fidélité, secret, heures supplémentaires, directives, responsabilité), **de l'employeur** (instruments de travail, remboursement des frais, protection des données, certificat de travail), inventions.

Lire les textes

L1222- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900858

Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

L1222- Légifrance ↗

9 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI0000047864720

I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.

Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.

En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur

conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-13 ou un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.

II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :

1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;

3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;

5° Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6 ;

6° Les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail ;

7° Les modalités d'accès des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche à une organisation en télétravail.

III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.

Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité

professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Art. 321 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_321

Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances.

Art. 321a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_321_a

1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.

2 Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.

3 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.

4 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.

Art. 321b Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_321_b

1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.

2 Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.

Art. 321c Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_321_c

1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.

2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.

3 L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.

Art. 321d Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_321_d

1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.

2 Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.

Art. 321e Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_321_e

1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.

2 La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.

Art. 326 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_326

1 Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du travail en quantité suffisante.

2 L'employeur peut charger le travailleur d'un travail payé au temps lorsque les conditions de l'exploitation l'exigent momentanément ou qu'il se trouve, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de fournir le travail aux pièces ou à la tâche prévu par le contrat.

3 Si le salaire payé au temps n'est pas fixé dans un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective, l'employeur doit verser au travailleur l'équivalent du salaire moyen aux pièces ou à la tâche qu'il gagnait jusqu'alors.

4 L'employeur qui ne peut pas fournir suffisamment de travail aux pièces ou à la tâche ni de travail payé au temps, n'en reste pas moins tenu, conformément aux dispositions sur la demeure, de payer le salaire qu'il devrait verser pour du travail payé au temps.

Art. 326a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_326_a

1 Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille aux pièces ou à la tâche, l'employeur doit lui indiquer le taux du salaire avant le début de chaque travail.

2 Si l'employeur omet de donner ces indications, il paye le salaire selon le taux fixé pour un travail identique ou analogue.

Art. 327 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_327

1 Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin.

2 Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de

travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.

Art. 327a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_327_a

1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.

2 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.

3 Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.

Art. 327b Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_327_b

1 Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail.

2 S'il fournit le véhicule à moteur d'entente avec l'employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d'assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu'à une indemnité d'usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail.

3 ...

Art. 327c Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_327_c

1 Le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu'un délai plus court ne soit convenu ou usuel.

2 Lorsque l'accomplissement de ses obligations contractuelles impose régulièrement des frais au travailleur, l'employeur lui fait une avance convenable pour les frais à couvrir, à intervalles déterminés et en tous cas chaque mois.

Art. 328a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_328_a

1 Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celui-ci fournit une nourriture suffisante et un logement convenable.

2 L'employeur accorde au travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident les soins et secours médicaux pour un temps limité, soit pendant trois semaines au cours de la première année de service et, ensuite, pendant une période plus longue, fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.

3 En cas de grossesse et d'accouchement de la travailleuse, l'employeur a les mêmes obligations.

Art. 328b Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_328_b

L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données sont applicables.

Art. 330 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_330

1 L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation.

2 L'employeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du contrat à moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit.

3 Si l'employeur fait valoir des prétentions contestées découlant du contrat de travail, il peut retenir la sûreté jusqu'à droit connu; à la demande du travailleur, il doit consigner en justice le montant retenu.

4 Dans la faillite de l'employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté que l'employeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des prétentions de celui-ci qui découlent du contrat de travail.

Art. 330a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_330_a

1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.

2 À la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.

Art. 332 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_332

1 Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés, ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés ou non.

2 Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu'il a créés dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles.

3 Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l'al. 2 en informe par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir ou lui laisser l'invention ou le design.

4 Si l'invention ou le design n'est pas laissé au travailleur, l'employeur lui verse une

rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise.

Art. 332a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_332_a

Extraits : 2 articles français sur 20. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Changement d'employeur : transfert d'entreprise

● France

6 ART.

492 mots

L1224-1 → L1224-4 ↗

Les contrats passent au nouvel employeur avec leurs droits ; sort des dettes, du personnel des services publics repris ou externalisés.

● Suisse

3 ART.

352 mots

CO art. 333 à 333b ↗

Trois articles : passage des rapports de travail avec tous les droits, droit du travailleur de s'y opposer, information et consultation de la représentation, cas de la faillite.

Lire les textes

L1224- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900875

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Art. 333 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_333

1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.

1bis Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.

2 En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.

3 L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.

4 Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.

Art. 333a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_333_a

1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, il est tenu d'informer la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs en temps utile avant la réalisation du transfert de l'entreprise sur:

- a. le motif du transfert;
- b. les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs.

2 Si des mesures concernant les travailleurs sont envisagées suite au transfert de l'entreprise, la consultation de la représentation des travailleurs ou, à défaut, des travailleurs doit avoir lieu en temps utile avant que ces mesures ne soient décidées.

Art. 333b Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_333_b

Lorsque l'entreprise ou une partie de celle-ci est transférée à un tiers durant un sursis concordataire dans le cadre d'une faillite ou dans celui d'un concordat par abandon d'actifs, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent pour autant que ce transfert ait été convenu avec l'acquéreur et que le travailleur ne s'y oppose pas. Pour le reste, les art. 333, à l'exception de l'al. 3, et 333a sont applicables par analogie.

Extraits : 1 articles français sur 6. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Maladie, accident, inaptitude

● France

46 ART.

4 080 mots

L1226-1 → L1226-24, R1226, D1226 ↗

Maintien de salaire dès un an d'ancienneté (90 % puis deux tiers, selon l'ancienneté), suspension du contrat, protection après accident du travail, inaptitude constatée par le médecin du travail, obligation de reclassement, licenciement pour impossibilité de reclassement, indemnité spéciale.

● Suisse

2 ART.

283 mots

CO art. 324a, 324b ↗

Deux articles : salaire maintenu pendant un temps limité (trois semaines la première année, puis selon une échelle plus longue), sauf assurance équivalente.

Lire les textes

L1226- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054331868

Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du même code ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l'article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article.

Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.

L1226- [Légifrance](#) ➤

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653236

Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L1226- [Légifrance](#) ➤

9 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900975

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son

impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Art. 324a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_324_a

1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.

2 Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.

3 En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.

4 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.

Art. 324b Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_324_b

1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.

2 Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.

3 Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.

Extraits : 3 articles français sur 46. Lire le chapitre entier sur Légifrance ➤

Sanctions pénales

OBJECTIF

● France

De 148 à 22 articles

652 mots

Une proposition, question par question. Chaque verdict renvoie aux articles concernés ; chacun peut le contester, ou le soutenir.

Contraventions : registre, déclaration d'embauche, secret de fabrication.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucune disposition pénale

Aucune dans le CO.

SUJET 7 · PROPOSITION 1

■ SIMPLIFIER

Embaucher : essai, registre, informations

68 → **8** articles · cible

On garde : les durées d'essai par catégorie, le délai de prévenance, l'information écrite, le registre.

On simplifie : déclaration d'embauche et registre en deux articles ; le contenu des mentions par décret unique.

SUJET 7 · PROPOSITION 2

■ CONSERVER

Exécuter le contrat : loyauté, télétravail, modification

20 → **6** articles · cible

On garde : la bonne foi, le télétravail et son droit au refus, la modification pour motif économique avec délai de réponse.

On simplifie : un article par sujet, sans doublon avec le droit commun du contrat.

■ CONSERVER

Changement d'employeur : transfert d'entreprise

6 → **2** articles • cible

On garde tel quel, en un article de principe et un pour le secteur public.

■ SIMPLIFIER

Maladie, accident, inaptitude

46 → **6** articles • cible

On garde : le maintien de salaire, la protection après accident du travail, l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude.

On simplifie : un seul régime d'inaptitude (origine professionnelle ou non) avec des durées différentes ; la procédure médicale au Code de la santé publique.

— SUPPRIMER

Sanctions pénales

8 → **0** articles • cible

On supprime : rattaché à l'article général de sanctions.

CDD, intérim et mise à disposition

Quand on peut embaucher pour une durée limitée, pour combien de temps, et ce que doivent respecter les agences d'intérim.

- Code du travail, 1re partie, Livre II, Titres IV « CDD » et V « Travail temporaire et mise à disposition » (L1241 à L1255), parties L, R et D ↗
- Code des obligations art. 334 ; Loi sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) art. 12 à 22 ↗

● France 334 ARTICLES 27 249 mots · ≈ 68 pages A4	● Suisse 12 ARTICLES 1 594 mots · ≈ 4 pages A4
---	--



Deux philosophies. En France, le CDD est l'exception, limité à des cas listés, avec requalification et indemnité de précarité. En Suisse, le contrat de durée déterminée est libre (un article) ; seule la location de services — l'intérim — est autorisée et encadrée. L'ordonnance OSE (83 articles) n'est pas comptée.

Le même sujet, dans les deux droits

6 questions concrètes. Pour chacune, ce que dit la France, ce que dit la Suisse, et le texte lui-même.

Conclure un CDD : motifs, durée, renouvellement

● France

52 ART.

5 961 mots

L1241-1 → L1244-4-1, R1243, D1242, D1243
↗

Cas de recours listés, interdictions, durée maximale (18 mois, ou fixée par la branche), deux renouvellements, délai de carence, rupture anticipée, indemnité de fin de contrat de 10 %, contrat de mission à objet défini.

● Suisse

1 ART.

72 mots

CO art. 334 ↗

Un article : le contrat de durée déterminée prend fin sans congé ; reconduit tacitement, il devient de durée indéterminée ; au-delà de dix ans, résiliable avec six mois de préavis.

Lire les textes

L1242- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037312980

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

L1243- Légifrance ↗

8 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901219

Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

Art. 334 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_334

1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

2 Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.

3 Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.

Extraits : 2 articles français sur 52. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Requalification, contrôle, contentieux

● France

18 ART.

1 302 mots

L1245-1 → L1248-11, R1245, D1247 ↗

Requalification en CDI avec indemnité d'un mois minimum, procédure accélérée, communication des contrats à l'inspection, onze articles pénaux.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article ↗

Rien de spécifique : le droit commun du contrat s'applique.

Lire les textes

L1245- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036262152

Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

L1245- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901234

Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du

titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 2 articles français sur 18. Lire le chapitre entier sur [Légifrance](#) ↗

Intérim : agences, missions, garanties

● France

110 ART.

9 684 mots

L1251-1 → L1251-63, R1251, D1251 ↗

110 articles : cas de recours, contrat de mise à disposition, contrat de mission, égalité de traitement, indemnité de fin de mission, garantie financière, déclaration d'activité, CDI intérimaire, intérim d'insertion.

● Suisse

11 ART.

1 522 mots

LSE art. 12 à 22 ↗

Autorisation obligatoire du bailleur de services, sûretés, obligations envers le travailleur, contrat de travail écrit, contrat de location, respect des conventions collectives étendues, travailleurs étrangers.

Lire les textes

L1251- Légifrance ↗

6 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035652955

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

- a) D'absence ;
- b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
- c) De suspension de son contrat de travail ;
- d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
- e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

L1251- Légifrance ↗

32 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901285

Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié.

L'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

Art. 12 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/392_392_392/fr#art_12

1 Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail.

2 Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée.

3 Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle

doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail.

Art. 13 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/392_392_392/fr#art_13

1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise:

- a. est inscrite au registre suisse du commerce;
- b. dispose d'un local commercial approprié;
- c. n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services.

2 Les personnes responsables de la gestion doivent:

- a. être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement;
- b. assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession;
- c. jouir d'une bonne réputation.

3 En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés.

4 Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 14 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/392_392_392/fr#art_14

1 Le bailleur de services est tenu de fournir des sûretés en garantie des prétentions de salaire découlant de son activité de location de services.

2 Le montant des sûretés est proportionnel à l'étendue de l'activité commerciale. Le Conseil fédéral fixe les montants minimum et maximum et règle les détails.

Art. 15 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/392_392_392/fr#art_15

1 L'autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne droit d'exercer la location de services dans l'ensemble de la Suisse.

2 L'autorisation de louer les services vers l'étranger est limitée à des pays déterminés.

3 Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l'autorisation.

4 Le Conseil fédéral fixe les émoluments d'octroi de l'autorisation.

Art. 16 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/392_392_392/fr#art_16

1 L'autorisation est retirée lorsque le bailleur de services:

- a. l'a obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels;
- b. enfreint de manière répétée ou grave des dispositions impératives ressortissant à la protection des travailleurs, la présente loi ou des dispositions d'exécution, en particulier les dispositions fédérales ou cantonal les relatives à l'admission des étrangers;
- c. ne remplit plus les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation.

2 Si le bailleur de services ne remplit plus certaines des conditions requises pour l'octroi de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée doit, avant d'en décider le retrait, impartir au bailleur de services un délai pour régulariser sa situation.

Art. 17 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/392_392_392/fr#art_17

1 Sur requête de l'autorité qui délivre l'autorisation, le bailleur de services est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires ainsi que les documents requis.

2 Lorsqu'il y a présomption sérieuse qu'une personne procure professionnellement les services de travailleurs à des tiers sans autorisation, l'autorité qui délivre les autorisations peut également exiger des renseignements de toutes les personnes et entreprises intéressées.

3 Dans les domaines régis par une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit présenter à l'organe paritaire compétent tous les documents permettant de vérifier que les conditions de travail sont conformes à l'usage local. Dans les domaines non régis par une convention collective de travail étendue, les renseignements doivent être fournis à la commission cantonale tripartite compétente.

Art. 18 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/392_392_392/fr#art_18

1 Le bailleur de services ne peut publier des offres d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Il mentionnera clairement dans les annonces que les travailleurs seront engagés pour la location de services.

2 Aux fins d'observer le marché du travail, l'autorité qui délivre l'autorisation peut obliger le bailleur de services à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités.

3 Le bailleur de services n'est habilité à traiter les données concernant les travailleurs et à les communiquer à des entreprises locataires de services que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Hors de ce cadre, ces données ne peuvent être traitées ou communiquées qu'avec l'assentiment exprès du travailleur.

Art. 19 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/392_392_392/fr#art_19

1 En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

2 Le contrat contiendra les points suivants:

- a. le genre de travail à fournir;
- b. le lieu de travail et le début de l'engagement;
- c. la durée de l'engagement ou le délai de congé;
- d. l'horaire de travail;
- e. le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales;
- f. les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité,

d'accident, de service militaire et de vacances;

g. les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations.

3 Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement.

4 Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de:

- a. deux jours au moins durant les trois premiers mois d'un emploi ininterrompu;
- b. sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu.

5 Sont nuls et non avenus les accords qui:

- a. exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables.
- b. empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance.

6 Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenus. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations, qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable.

Art. 20 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/392_392_392/fr#art_20

1 Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d'exécution, les dispositions concernées s'appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée de l'engagement. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2 L'organe paritaire de contrôle prévu par la convention collective de travail étendue est habilité à contrôler le bailleur de services. En cas d'infraction grave, il doit en informer l'office cantonal du travail et peut:

- a. infliger au bailleur de services une peine prévue par la convention collective de travail;
- b. imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle.

3 Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d'extension instituant un régime de retraite anticipée, le bailleur de service est également tenu de respecter ce régime envers le travailleur. Le Conseil fédéral peut fixer la durée minimale d'engagement à partir de laquelle le travailleur doit être mis au bénéfice de ce régime.

Art. 21 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/392_392_392/fr#art_21

1 Le bailleur de services n'engage en Suisse que des étrangers qui sont admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative et autorisés à changer d'emploi.

2 Des exceptions sont possibles pour protéger des intérêts économiques particuliers.

Art. 22 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/392_392_392/fr#art_22

1 Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Il y indiquera:

- a. sa propre adresse et celle de l'autorité qui délivre l'autorisation;
- b. les qualifications professionnelles du travailleur et le genre de travail;
- c. le lieu de travail du travailleur ainsi que le début de l'engagement;
- d. la durée de l'engagement ou les délais de congé;
- e. l'horaire de travail du travailleur;
- f. le coût de la location de services, y compris les prestations sociales, les allocations, les indemnités et les prestations accessoires.

2 Sont nuls et non avenus les accords qui entravent ou empêchent l'entreprise locataire de services de conclure un contrat de travail avec le travailleur une fois que le contrat de location de services arrive à son terme.

3 Sont toutefois admissibles les accords selon lesquels le bailleur de services peut exiger de l'entreprise locataire de services le versement d'une indemnité lorsque la location de services a duré moins de trois mois et que le travailleur a repris son activité au sein de l'entreprise locataire de services moins de trois mois après la fin de la location de ses services à cette entreprise.

4 L'indemnité atteindra au maximum le montant que l'entreprise locataire de services aurait eu à payer au bailleur de services à titre de frais d'administration et de bénéfice pour un engagement de trois mois. Le bailleur de services doit imputer sur l'indemnité le montant déjà versé au titre de frais d'administration et de bénéfice.

5 Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations concernant les actes illicites et l'enrichissement illégitime sont applicables.

Extraits : 2 articles français sur 110. Lire le chapitre entier sur Légifrance ➤

Temps partagé et groupements d'employeurs

● France

91 ART.

5 175 mots

L1252-1 → L1253-24, R1253, D1253 ↗

Prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, entreprises de travail à temps partagé, groupements d'employeurs (agricoles, mixtes, de remplacement) : 91 articles.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article ↗

Rien de spécifique : le prêt de personnel non lucratif est libre ; au-delà, c'est de la location de services.

Lire les textes

L1253- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028698745

Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.

Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.

Les groupements qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion qu'ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret.

Les groupements mentionnés au présent article ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 1 articles français sur 91. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Portage salarial

● France

36 ART.

2 864 mots

L1254-1 → L1254-31, R1254, D1254 ↗

Le salarié porté : définition, contrat de portage, garantie financière, rémunération minimale, obligations de l'entreprise de portage et de l'entreprise cliente.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article ↗

Rien de spécifique : selon les cas, contrat de travail ordinaire ou location de services.

Lire les textes

L1254- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033024514

Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :

1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;

2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 1 articles français sur 36. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Sanctions pénales

De 334 à 31 articles

Une proposition, question par question. Chaque verdict renvoie aux articles concernés ; chacun peut le contester, ou le soutenir.

L1255-1 → L1255-18, R1255 ↗

● Suisse

Aucune disposition pénale dans ce périmètre.

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Conclure un CDD : motifs, durée, renouvellement

52 → **8** articles • cible

On garde : les motifs de recours, la durée maximale, la prime de précarité, le délai de carence.

On simplifie : un article par sujet ; les cas particuliers (saisonniers, usage, vendanges, contrat senior) en une liste par décret.

On délègue : durée maximale et renouvellements aux branches, avec le plafond légal en défaut.

■ SIMPLIFIER

Requalification, contrôle, contentieux

18 → **3** articles • cible

On garde : la requalification et son indemnité.

On simplifie : le pénal rejoint l'article général de sanctions.

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Intérim : agences, missions, garanties

110 → **10** articles • cible

On garde : l'autorisation ou la déclaration, la garantie financière, l'égalité de traitement, l'indemnité de fin de mission.

On simplifie : cas de recours communs au CDD (un seul renvoi), un contrat de mission en un article.

On délègue : CDI intérimaire et intérim d'insertion à la convention de branche du travail temporaire.

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Temps partagé et groupements d'employeurs

91 → **6** articles • cible

On garde : le prêt non lucratif et le groupement d'employeurs comme formes autorisées.

On simplifie : un régime de groupement au lieu de quatre.

On délègue : le fonctionnement aux statuts et aux branches.

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Portage salarial

36 → **4** articles • cible

On garde : la définition et la garantie financière.

On délègue : le reste à la convention collective du portage, qui existe.

– SUPPRIMER

Sanctions pénales

27 → **0** articles · cible

On supprime : rattaché à l'article général de sanctions.

L'apprentissage

Le contrat qui fait apprendre un métier en entreprise et à l'école, qui forme, qui contrôle, qui paie.

- Code du travail, 6e partie, Livre II « L'apprentissage » (L6211 à L6275), parties L, R et D ↗
- Code des obligations art. 344 à 346a ; Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) art. 12 à 25 ↗

● France

301

ARTICLES

28 983 mots · ≈ 72 pages A4

● Suisse

20

ARTICLES

2 462 mots · ≈ 6 pages A4

ARTICLES

× 15

FR  301

CH  20

MOTS

× 12

FR  28 983

CH  2 462

● France ● Suisse

échelle : FR = 100 %

Le pays de l'apprentissage. Deux tiers des jeunes Suisses passent par l'apprentissage dual, régi par 6 articles du CO et 14 de la LFPr (plus l'ordonnance OFPr, 99 articles, non comptée). Le financement suisse (LFPr, chapitre 8) et les cantons ne sont pas comptés ; côté français, la taxe d'apprentissage et les aides le sont.

Le même sujet, dans les deux droits

5 questions concrètes. Pour chacune, ce que dit la France, ce que dit la Suisse, et le texte lui-même.

Le contrat d'apprentissage

● France

167 ART.

13 577 mots

L6211-1 → L6226-1, R6211 à R6226, D6211 à D6224 ↗

167 articles : âge (16 à 29 ans, dérogations), durée, rémunération en pourcentage du SMIC par âge et année, maître d'apprentissage, temps de travail, rupture (45 jours, puis accord, faute grave, médiateur), dépôt du contrat, opposition et interdiction d'engager des apprentis, intérim.

● Suisse

7 ART.

736 mots

CO art. 344 à 346a ; LFPr art. 14 ↗

Six articles du CO : définition, forme écrite et contenu, obligations de l'apprenti et de ses représentants, obligations de l'employeur (formation, temps pour l'école, vacances de cinq semaines jusqu'à 20 ans), fin du contrat et certificat ; la LFPr y ajoute un article sur l'approbation du contrat par le canton.

Lire les textes

L6221- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903996

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.

L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.

L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.

L6222- Légifrance ↗

18 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037386025

Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.

A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'incapacité constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'incapacité constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.

Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.

En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8.

L6222- [Légifrance](#) ↗

27 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037385939

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et variant en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.

Art. 344 [Fedlex](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_344) ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_344

Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux

règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation.

Art. 344a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_344_a

- 1 Le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit.
- 2 Le contrat règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d'essai, l'horaire de travail et les vacances.
- 3 Le temps d'essai ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. S'il n'est pas fixé dans le contrat, il est de trois mois.
- 4 Avant l'expiration du temps d'essai, ce dernier peut exceptionnellement être prolongé jusqu'à six mois, d'entente entre les parties et avec l'approbation des autorités cantonales.
- 5 Le contrat peut contenir d'autres clauses, notamment sur la fourniture des instruments de travail, la contribution aux frais de logement et d'entretien, le paiement de primes d'assurances ou d'autres prestations des parties.
- 6 Les accords qui portent atteinte à la libre décision de la personne en formation quant à son activité professionnelle après l'apprentissage sont nuls.

Art. 345 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_345

- 1 La personne en formation s'efforce d'atteindre le but de l'apprentissage.
- 2 Le représentant légal de la personne en formation appuie de son mieux l'employeur dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celui-ci et la personne en formation.

Art. 345a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_345_a

- 1 L'employeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous la responsabilité d'une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires.
- 2 Il laisse à la personne en formation, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre les cours de l'école professionnelle et les cours interentreprises, et pour passer l'examen de fin d'apprentissage.
- 3 Il accorde à la personne en formation, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, au moins cinq semaines de vacances par année d'apprentissage.
- 4 Il ne peut occuper la personne en formation à des travaux étrangers à l'activité professionnelle envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s'ils sont en relation avec l'exercice de la profession et que sa formation n'est pas compromise.

Art. 346 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_346

- 1 Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.
- 2 Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'art. 337, notamment:
 - a. si la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou

les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation;

b. si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable;

c. si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues.

Art. 346a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_346_a

1 L'employeur délivre à la personne en formation, au terme de l'apprentissage, un certificat indiquant l'activité professionnelle apprise et la durée de l'apprentissage.

2 À la demande de la personne en formation ou de son représentant légal, le certificat porte aussi sur les aptitudes, le travail et la conduite de la personne en formation.

Art. 14 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr#art_14

1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

2 Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises.

3 Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation.

4 Si le contrat d'apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale et, le cas échéant, l'école professionnelle.

5 Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l'autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement.

6 Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu'elles ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou qu'elles le lui soumettent tardivement.

Extraits : 3 articles français sur 167. Lire le chapitre entier sur Légifrance ➤

Apprentissage dans le secteur public

● France

33 ART.

2 228 mots

L6227-1 → L6227-12, R6227, D6271 à D6275
↗

Un régime distinct pour les personnes morales de droit public : rémunération, financement, dispositions particulières.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article ↗

Aucun régime distinct : les administrations forment des apprentis sous le même contrat.

Lire les textes

L6227- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038922674

Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre.

Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d'avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d'apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 1 articles français sur 33. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Centres de formation et contrôle pédagogique

● France

48 ART.

6 527 mots

L6231-1 → L6235-6, R6231 à R6251, D6235

↗

Missions des CFA, organisation, unités de formation, CFA d'entreprise, apprentissage transfrontalier (23 articles), contrôle pédagogique.

● Suisse

13 ART.

1 726 mots

LFPr art. 12, 13, 15 à 25 ↗

Treize articles : préparation, structure de la formation (entreprise, école, cours interentreprises), ordonnances de formation par métier, prestataires, écoles professionnelles, surveillance cantonale, maturité professionnelle.

Lire les textes

L6231- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037386088

Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 ont pour mission :

1° D'accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Pour les personnes en situation de handicap, le centre de formation d'apprentis appuie la recherche d'un employeur et facilite leur intégration tant en centre de formation d'apprentis qu'en entreprise en proposant les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur contrat d'apprentissage. Pour accomplir cette mission, le centre de formation d'apprentis désigne un référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap ;

2° D'appuyer et d'accompagner les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur ;

3° D'assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;

4° D'informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ;

5° De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi. Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d'une rémunération, en application des dispositions prévues respectivement aux articles L. 6342-1 et L. 6341-1 ;

6 D'apporter, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ;

7° De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;

8° D'encourager la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en organisant des actions d'information sur ces sujets à destination des apprentis ;

9° De favoriser, au-delà de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à l'égalité des chances et à la lutte contre toutes formes de discriminations et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui mette en avant les avantages de la diversité ;

10° D'encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis en nommant un personnel dédié, qui peut comprendre un référent mobilité mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l'Union européenne, et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité ;

11° D'assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l'article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance ;

12° D'évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d'un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur ;

13° D'accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n'ayant pas, à l'issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d'un projet de poursuite de formation ;

14° D'accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation en vigueur.

Les centres de formation peuvent confier certaines de ces missions aux chambres consulaires dans des conditions déterminées par décret.

Art. 12 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr#art_12

Les cantons prennent des mesures pour préparer à la formation professionnelle initiale les personnes qui, arrivées à la fin de la scolarité obligatoire, accusent un déficit de formation.

Art. 13 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr#art_13

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre des moyens disponibles, prendre des mesures de durée limitée pour corriger les déséquilibres qui se sont produits ou qui menacent de se produire sur le marché de la formation professionnelle initiale.

Art. 15 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr#art_15

1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle).

2 Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir:

- a. les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité;
- b. la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société;
- c. les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable;
- d. l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions.

3 Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l'âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale.

4 Les ordonnances sur la formation fixent les modalités de l'enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue.

5 L'éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport.

Art. 16

Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr#art_16

1 La formation professionnelle initiale comprend:

- a. une formation à la pratique professionnelle;
- b. une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession;
- c. des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.

2 La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:

- a. dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle;
- b. dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession;
- c. dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire.

3 Les parts de la formation selon l'al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences.

4 La responsabilité à l'égard des personnes en formation est fonction du contrat d'apprentissage. En l'absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en fonction du lieu de formation.

5 Pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des cours interentreprises et d'autres lieux de formation collaborent.

Art. 17

Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr#art_17

1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans.

2 La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation.

3 La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité.

4 Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle.

5 La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification.

Art. 18 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr#art_18

1 La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui présentent un handicap.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières sur l'encadrement individuel spécialisé des personnes engagées dans une formation professionnelle initiale de deux ans qui ont des difficultés.

3 La Confédération peut encourager l'encadrement professionnel individuel.

Art. 19 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr#art_19

1 Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.

2 Les ordonnances sur la formation fixent en particulier:

- a. les activités faisant l'objet d'une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci;
- b. les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle;
- c. les objectifs et les exigences de la formation scolaire;
- d. l'étendue des contenus de la formation et les parts assumées par les lieux de formation;
- e. les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.

3 Les procédures de qualification des formations non formelles se fondent sur les ordonnances correspondantes.

4 ...

Art. 20 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr#art_20

1 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement.

2 Ils doivent avoir obtenu l'autorisation du canton pour former des apprentis; l'autorisation du canton ne fait l'objet d'aucun émolument.

Art. 21 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr#art_21

- 1 L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale.
- 2 L'école professionnelle a un mandat de formation qui lui est propre. Elle:
 - a. favorise l'épanouissement de la personnalité et les compétences sociales des personnes en formation en leur transmettant les connaissances théoriques de base nécessaires à l'exercice de leur profession ainsi qu'une bonne culture générale;
 - b. met en valeur les talents des personnes en formation et satisfait, par des offres adéquates, aux besoins de celles qui ont beaucoup de facilité comme de celles qui éprouvent des difficultés;
 - c. favorise l'égalité effective entre les sexes ainsi que l'élimination des désavantages que subissent les personnes handicapées en leur offrant des types et des programmes de formation adéquats.
- 3 La fréquentation de l'école professionnelle est obligatoire.
- 4 L'école professionnelle peut aussi proposer des programmes de formation professionnelle supérieure et des programmes de formation continue à des fins professionnelles.
- 5 L'école professionnelle peut, en collaboration avec les organisations du monde du travail et les entreprises, participer à la mise sur pied de cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables.
- 6 Elle peut assumer des tâches de coordination afin de promouvoir la collaboration des acteurs de la formation professionnelle.

Art. 22 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr#art_22

- 1 Les cantons où est dispensée la formation à la pratique professionnelle veillent à ce que l'offre d'écoles professionnelles réponde aux besoins.
- 2 L'enseignement obligatoire est gratuit.
- 3 Les personnes qui remplissent les conditions requises dans l'entreprise formatrice et à l'école professionnelle peuvent suivre des cours facultatifs sans qu'aucune retenue ne soit opérée sur leur salaire. La fréquentation de ces cours est décidée en accord avec l'entreprise. En cas de désaccord, le canton tranche.
- 4 Si une personne en formation a besoin de cours d'appui pour réussir l'école professionnelle, celle-ci peut, avec son accord et celui de l'entreprise formatrice, ordonner qu'elle suive de tels cours. En cas de désaccord, le canton tranche. La fréquentation de ces cours n'entraîne aucune retenue sur le salaire.
- 5 Le SEFRI approuve, sur proposition des associations professionnelles, l'organisation de cours spécialisés intercantonaux lorsqu'une telle mesure est adaptée à l'objectif visé, qu'elle favorise la disponibilité des entreprises formatrices, qu'elle n'engendre pas de surcoûts excessifs et qu'elle n'occasionne pas de préjudices majeurs pour les participants.

Art. 23 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr#art_23

1 Les cours interentreprises et les autres lieux comparables visent à transmettre et à faire acquérir un savoir-faire de base. Ils complètent la pratique professionnelle et la formation scolaire lorsque la future activité professionnelle l'exige.

2 Les cantons veillent, avec le concours des organisations du monde du travail, à ce que l'offre de cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables soit suffisante.

3 La fréquentation des cours interentreprises est obligatoire. Les cantons peuvent, à la demande d'un prestataire de la formation à la pratique professionnelle, déroger à cette obligation si les personnes en formation suivent un enseignement équivalent dans le centre de formation d'une entreprise ou dans une école de métiers.

4 Tout organisateur de cours interentreprises ou d'offres comparables peut exiger des entreprises formatrices ou des établissements de formation une contribution adéquate aux frais. Pour éviter les distorsions de la concurrence, les organisations du monde du travail qui proposent de tels cours peuvent exiger une contribution plus élevée des entreprises qui ne leur sont pas affiliées.

5 Le Conseil fédéral fixe les conditions et le montant de ces contributions.

Art. 24

Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr#art_24

1 Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale.

2 L'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage et la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance.

3 Font de surcroît l'objet de la surveillance notamment:

- a. la qualité de la formation à la pratique professionnelle, y compris celle de la formation dispensée dans les cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables;
- b. la qualité de la formation scolaire;
- c. les examens et les autres procédures de qualification;
- d. le respect des dispositions légales du contrat d'apprentissage;
- e. le respect du contrat d'apprentissage par les parties.

4 Sur proposition commune du prestataire de la formation professionnelle et de la personne en formation, le canton arrête des décisions portant sur:

- a. l'équivalence des formations professionnelles non formelles visées à l'art. 17, al. 5;
- b. les cas visés à l'art. 18, al. 1.

5 Dans le cadre de la surveillance, les cantons peuvent notamment:

- a. exiger la rétrocession, partielle ou totale, des montants qu'ils ont transmis à des tiers en vertu de l'art. 52, al. 2, 2e phrase;
- b. annuler un contrat d'apprentissage.

Art. 25

Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr#art_25

- 1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
- 2 La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité.
- 3 Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.
- 4 L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
- 5 Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.

Extraits : 1 articles français sur 48. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Taxe d'apprentissage et aides

● France

40 ART.

5 885 mots

L6241-1 → L6243-6, R6241, D6241, D6243 ↗

Taxe d'apprentissage (assiette, affectation, solde, exonérations), contribution supplémentaire, aides à l'embauche d'apprentis.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Hors périmètre (LFPr chapitre 8, cantons) ↗

Ailleurs : financement partagé Confédération–cantons et fonds en faveur de la formation professionnelle, dans un autre chapitre de la LFPr.

Lire les textes

L6241- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053564455

I. - La taxe d'apprentissage vise à favoriser l'égal accès à l'apprentissage et à contribuer au financement d'actions de développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2.

Elle est due par les employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionné à l'article 205 du code général des impôts, de plein droit ou sur option, ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du même code. En sont également redevables les associations, les organismes, les fondations, les fonds de dotation, les congrégations et les syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l'article 206 dudit code et aux 5°, 5° bis et 11° de l'article 207 du même code.

II. - Pour l'application du I et conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime la liste des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnés au I.

III. - Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :

1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique, ainsi que de l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placées sous l'autorité du ministère en charge de la santé ;

2° Les groupements d'employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 1253-1 du présent code ;

4° (Abrogé) ;

5° Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;

6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts ;

7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transport mentionnées au 3° bis de l'article 207 du code général des impôts ;

8° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ;

9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation.

La réalisation d'activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe d'apprentissage en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération.

IV. - Sont exonérés mensuellement de la taxe d'apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du présent code, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la

période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 1 articles français sur 40. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

SUJET 9 · QUESTION 5

Droit local en Alsace-Moselle

● France

13

OBJET ART.

766 mots

De 301 à 30 articles

L6261-1, R6261-1

Un régime local hérité du droit allemand : chambres de métiers, registre, contrôle.

● Suisse

0

ART.

0 mots

Aucun article ↗

Le fédéralisme : la LFPr laisse l'exécution aux cantons.

Une proposition, question par question. Chaque verdict renvoie aux articles concernés ; chacun peut le contester, ou le soutenir.

Lire les textes

SUJET 9 · PROPOSITION 1

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Le contrat d'apprentissage

167 → 14 articles · cible

On garde : les âges, la rémunération minimale, le maître d'apprentissage, la rupture encadrée, le dépôt.

On simplifie : une seule grille de rémunération par décret ; une procédure d'opposition ; fin des variantes par public.

On délègue : la durée et le rythme aux branches et aux référentiels de diplôme.

■ SIMPLIFIER

Apprentissage dans le secteur public

33 → **3** articles • cible

On garde : les adaptations indispensables (financement, statut).

On simplifie : un renvoi au régime commun, sauf trois articles.

■ SIMPLIFIER

Centres de formation et contrôle pédagogique

48 → **6** articles • cible

On garde : les missions des CFA, la liberté de création, le contrôle pédagogique.

On simplifie : l'apprentissage transfrontalier par un accord bilatéral plutôt que 23 articles.

= TRANSFÉRER HORS DU CODE

Taxe d'apprentissage et aides

40 → **6** articles • cible

On garde : le principe de la taxe et des aides en six articles.

On transfère : assiette, taux et affectation vers le Code général des impôts, où sont les autres taxes.

■ SIMPLIFIER

Droit local en Alsace-Moselle

13 → **1** articles • cible

On garde le droit local par un renvoi d'un article.

LE CODE ALLÉGÉ

La version proposée, à lire

Le résultat des objectifs : les articles qui remplaceraient les articles actuels, écrits pour être compris sans juriste. Chaque article dit ce qu'il remplace.

Statut : brouillon — à relire par des juristes. Sujets rédigés : Licenciement, Temps de travail, Congés, Santé et sécurité, Représentation du personnel, Salaire, Contrat de travail, CDD et intérim, Apprentissage. Les autres suivent, sujet par sujet.

Sujet affiché : Licenciement • 356 → 62 articles

Afficher les 9 sujets

Sujet 1 — Licenciement

356 articles aujourd'hui → 62 articles proposés 345 remplacés

11 supprimés sans successeur

Décider et motiver le licenciement

Art. 1 Motif réel et sérieux

1. Le contrat à durée indéterminée peut être rompu par l'employeur ou par le salarié.
2. Tout licenciement doit être motivé et reposer sur une cause réelle et sérieuse.
3. Les règles de ce titre ne réduisent aucune protection plus favorable prévue ailleurs dans la loi.
4. Aucune des deux parties ne peut renoncer à l'avance à ces droits.

Remplace L1231-1, L1231-2, L1231-4, L1232-1

Art. 2 Convocation à l'entretien préalable

1. Avant toute décision de licenciement, l'employeur convoque le salarié à un entretien préalable, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.
2. La lettre indique l'objet de l'entretien, sa date, son heure et son lieu, et rappelle que le salarié peut se faire assister.
3. L'entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de cette lettre.

Remplace L1232-2, R1232-1

Art. 3 Déroulement de l'entretien préalable

1. Au cours de l'entretien, l'employeur expose les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
2. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.

3. Il informe l'employeur et le conseiller choisi de la date, de l'heure et du lieu de l'entretien.

Remplace L1232-3, L1232-4, R1232-2, R1232-3

Art. 4 Notification et précision du licenciement

1. Si l'employeur décide de licencier, il notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui énonce le ou les motifs du licenciement.

2. Cette lettre ne peut être envoyée moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable.

3. Dans les quinze jours suivant la notification, le salarié peut demander par écrit que l'employeur précise les motifs énoncés.

Remplace L1232-6, R1232-13

Art. 5 Assistance par un conseiller du salarié

1. Dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, un conseiller du salarié assiste le salarié lors de l'entretien préalable.

2. Il est inscrit sur une liste publique et tenu au secret professionnel pour tout ce dont il a connaissance dans ce cadre.

3. Dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au conseiller le temps nécessaire à sa mission, dans la limite de quinze heures par mois.

4. Exercer cette mission ne peut jamais être un motif de rupture du contrat de travail du conseiller.

Remplace L1232-7, L1232-8, L1232-13, L1232-14

Art. 6 Indemnisation et formation du conseiller

1. Le temps passé par le conseiller hors de l'entreprise pour sa mission est payé par l'employeur comme du temps de travail, et compte pour l'ancienneté, les congés et les prestations sociales.

2. L'État rembourse à l'employeur les salaires ainsi maintenus.

3. L'employeur accorde au conseiller, sur sa demande, jusqu'à deux semaines d'autorisation d'absence pour sa formation, par période de trois ans.

4. Un décret précise les modalités de remboursement et d'indemnisation,

notamment pour les conseillers sans établissement fixe ou dépendant de plusieurs employeurs.

Remplace L1232-9, L1232-10, L1232-11, L1232-12, D1232-7, D1232-9, D1232-10

Art. 7 Liste des conseillers du salarié

1. La liste des conseillers du salarié est arrêtée par l'autorité administrative et publiée au recueil des actes administratifs du département.
2. Elle est révisée tous les trois ans et peut être complétée à tout moment.
3. Un décret fixe les conditions d'inscription, de radiation et de publication de cette liste.

Remplace D1232-4, D1232-5, D1232-6, D1232-8, D1232-11, D1232-12

Art. 8 Champ d'application et dispositions communes

1. Ces règles s'appliquent aussi au salarié lié à plusieurs employeurs.
2. Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à disposition d'une filiale à l'étranger, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui propose un emploi compatible avec ses fonctions précédentes ; si elle le licencie elle-même, le temps passé dans la filiale compte pour le préavis et l'indemnité de licenciement.
3. Un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
4. Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre.

Remplace L1231-3, L1231-5, L1231-6, L1231-7, R1231-1, L1232-5

Licenciement économique et licenciement collectif

Art. 9 Définition du licenciement économique

1. Le licenciement économique est celui que prononce l'employeur pour un motif étranger à la personne du salarié, lorsqu'il supprime ou transforme un emploi, ou modifie un élément essentiel du contrat que le salarié refuse.
2. Ce motif doit résulter de difficultés économiques, de mutations technologiques, d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ou de la cessation d'activité de l'entreprise.
3. Des difficultés économiques sont caractérisées notamment par une baisse

durable des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie.

Remplace L1233-1, L1233-2, L1233-3

Art. 10 Obligation de reclassement

1. Le licenciement économique ne peut intervenir que si l'employeur a réalisé les efforts de formation et d'adaptation nécessaires et qu'aucun reclassement n'est possible.
2. Le reclassement est recherché sur les emplois disponibles en France, dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du même groupe, sur un poste de catégorie équivalente ou, à défaut et avec l'accord du salarié, de catégorie inférieure.
3. L'employeur adresse au salarié des offres de reclassement écrites et précises, ou diffuse la liste des postes disponibles à l'ensemble du personnel.

Remplace L1233-4, D1233-2-1

Art. 11 Ordre des licenciements

1. Quand plusieurs salariés occupent des emplois de même nature, l'employeur fixe, après consultation du comité social et économique, les critères qui déterminent l'ordre des licenciements, à défaut d'accord collectif.
2. Ces critères prennent en compte les charges de famille, l'ancienneté, les difficultés de réinsertion professionnelle propres à certains salariés — notamment les personnes handicapées et les salariés âgés — et les qualités professionnelles.
3. L'employeur peut privilégier un critère, à condition de tenir compte de tous les autres.
4. Un accord collectif peut fixer le périmètre d'application de ces critères ; à défaut, ce périmètre ne peut être plus étroit que chaque zone d'emploi.

Remplace L1233-5, L1233-6, L1233-7, D1233-2

Art. 12 Consultation du comité social et économique

1. Avant tout licenciement économique collectif, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique.
2. En dessous de dix licenciements sur trente jours, le comité rend son avis dans un délai maximal d'un mois ; l'employeur informe ensuite l'autorité

administrative dans les huit jours.

3. À partir de dix licenciements sur trente jours, le comité tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours et rend son avis dans un délai de deux à quatre mois selon le nombre de licenciements envisagés, sauf délai différent fixé par accord collectif.

4. À défaut d'avis rendu dans ces délais, le comité est réputé consulté.

5. Des licenciements économiques répétés sur trois mois consécutifs et dépassant au total dix salariés déclenchent, pour toute nouvelle procédure engagée dans les trois mois suivants, l'application des règles prévues pour dix licenciements ou plus.

Remplace L1233-8, L1233-9, L1233-10, L1233-19, L1233-20, L1233-26, L1233-27, L1233-28, L1233-29, L1233-30, D1233-3

Art. 13 Information des représentants du personnel

1. L'employeur communique au comité social et économique tous les renseignements utiles sur le projet, notamment les raisons économiques, le nombre et les catégories de salariés concernés, les critères d'ordre et le calendrier envisagés.

2. Il examine les suggestions du comité sur les moyens d'éviter ou de limiter les licenciements et d'en atténuer les conséquences, et lui répond de façon motivée.

3. En l'absence de comité social et économique, ces informations sont adressées directement à l'autorité administrative.

4. Un décret précise les modalités de transmission de ces informations.

Remplace L1233-31, L1233-32, L1233-33, R1233-6, R1233-9, D1233-4, D1233-5, D1233-10

Art. 14 Expertise du comité social et économique

1. Lorsque le projet porte sur au moins dix licenciements, le comité social et économique peut recourir à un expert de son choix, payé par l'employeur.

2. L'expert demande à l'employeur toute information complémentaire utile et remet son rapport dans les délais fixés par décret.

3. Les contestations sur l'expertise sont portées, avant la demande de validation ou d'homologation, devant l'autorité administrative puis, le cas échéant, devant le juge.

4. Dans les entreprises dotées d'un comité central, les mêmes règles s'appliquent au niveau central et, le cas échéant, à celui des comités d'établissement.

Art. 15 Notification du licenciement économique

1. L'employeur qui envisage un licenciement économique individuel ou collectif convoque le salarié à un entretien préalable et lui notifie sa décision, dans les mêmes conditions que pour un licenciement pour motif personnel.
2. La lettre de licenciement énonce les motifs économiques invoqués.
3. Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; le salarié peut adresser cette demande dans les quinze jours suivant son départ de l'entreprise.
4. Quand le projet porte sur dix licenciements ou plus, la lettre ne peut être envoyée avant la notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative validant ou homologuant le plan, ni avant l'expiration des délais prévus pour cette décision.

Remplace L1233-11, L1233-12, L1233-13, L1233-14, L1233-15, L1233-16, L1233-17, L1233-18, L1233-38, L1233-39, L1233-42, L1233-43, L1233-44, R1233-1, R1233-2-2, L1233-59

Art. 16 Priorité de réembauche

1. Le salarié licencié pour motif économique bénéficie, s'il en fait la demande dans l'année suivant la rupture de son contrat, d'une priorité de réembauche pendant cette même année.
2. L'employeur l'informe alors de tout emploi disponible compatible avec sa qualification, y compris une qualification nouvelle dont il l'aurait informé.
3. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur peut, avec l'avis favorable du comité social et économique, proposer au salarié un contrat de travail à temps partagé auprès d'une autre entreprise.

Remplace L1233-45, L1233-45-1

Art. 17 Accord de méthode

1. Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut adapter les modalités d'information et de consultation du comité social et économique prévues par ce chapitre, y compris le recours à l'expertise.
2. Cet accord ne peut réduire ni les droits généraux d'information et de consultation des représentants du personnel, ni les délais minimaux de

consultation.

3. Le refus par au moins dix salariés d'une modification essentielle de leur contrat, décidée pour un motif économique, est soumis aux mêmes règles de consultation que les autres licenciements économiques collectifs.

4. Les contestations relatives à cet accord sont portées devant le juge avant la validation ou l'homologation du plan.

Remplace L1233-21, L1233-22, L1233-23, L1233-24, L1233-25

Art. 18 Plan de sauvegarde de l'emploi

1. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet porte sur au moins dix licenciements en trente jours, l'employeur établit un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

2. Ce plan prévoit des mesures de reclassement interne et externe, de formation, de soutien à la création ou à la reprise d'activité et, le cas échéant, de réduction du temps de travail.

3. Son contenu est fixé par un accord collectif majoritaire ou, à défaut, par un document unilatéral de l'employeur ; l'accord ne peut réduire l'obligation de formation ni les règles générales de consultation.

4. Le plan précise les modalités de suivi de sa mise en œuvre.

Remplace L1233-61, L1233-62, L1233-63, L1233-24-1, L1233-24-2, L1233-24-3, L1233-24-4, L1233-57-1

Art. 19 Validation ou homologation du plan

1. L'accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi est validé par l'autorité administrative ; à défaut d'accord, le document unilatéral de l'employeur est homologué par elle.

2. L'autorité administrative notifie sa décision dans les quinze jours suivant la réception de la demande ; passé ce délai, la validation ou l'homologation est acquise.

3. Elle vérifie le respect des règles de négociation ou de consultation, la conformité du plan aux moyens du groupe ou de l'entreprise, et le caractère proportionné des mesures au regard de ces moyens.

Remplace L1233-57-2, L1233-57-3, L1233-57-4, D1233-14, D1233-14-1

Art. 20 Vérification par l'autorité administrative dans les petites entreprises

1. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'autorité administrative vérifie, dans les vingt et un jours suivant la notification du projet, que les représentants du personnel ont été informés et consultés, et que les mesures sociales prévues seront effectivement mises en œuvre.
2. Si elle relève une irrégularité, elle en informe l'employeur avant l'expiration de ce délai ; il en avise le comité social et économique.
3. En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, l'employeur lui transmet une copie du jugement.

Remplace L1233-53, L1233-56, D1233-11, D1233-12, R1233-7, R*1233-3-4, R1233-3-5

Art. 21 Information et pouvoirs de l'autorité administrative

1. L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement économique portant sur dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, au plus tôt le lendemain de la première réunion du comité social et économique.
2. Il lui transmet les mêmes informations que celles données aux représentants du personnel, ainsi que, le cas échéant, le rapport de l'expert désigné par le comité.
3. À tout moment de la procédure, l'autorité administrative peut faire des observations ou des propositions à l'employeur, y compris pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi ; elle en informe le comité social et économique.
4. En cas de refus de validation ou d'homologation, l'employeur reprend la procédure sur le fondement d'un plan modifié et d'une nouvelle consultation du comité.

Remplace L1233-46, L1233-48, L1233-49, L1233-50, L1233-51, L1233-57, L1233-57-5, L1233-57-6, L1233-57-7, L1233-57-8, D1233-14-2, D1233-14-3, D1233-14-4

Art. 22 Licenciement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire

1. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur applique les règles de ce chapitre, avec des délais réduits, fixés par décret, pour la validation ou l'homologation du plan.
2. Le juge qui a arrêté un plan de continuation ou de cession peut, dans les

mêmes conditions, réduire les délais d'instruction de l'autorité administrative.

3. Lorsque le licenciement envisagé s'accompagne d'une modification du contrat de travail d'un salarié protégé, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur demande l'autorisation prévue par les règles générales applicables à ces salariés.

Remplace L1233-58, L1233-60, L1233-60-1

Art. 23 Recherche d'un repreneur en cas de fermeture d'établissement

1. Lorsqu'il envisage de fermer un établissement dont la fermeture entraînerait un licenciement collectif, l'employeur en informe le comité social et économique et l'autorité administrative, et recherche un repreneur.

2. Il informe le comité social et économique des offres de reprise reçues et l'associe, s'il le souhaite, à cette recherche ; le comité peut se faire assister par un expert de son choix, payé par l'employeur.

3. L'employeur consulte le comité social et économique sur toute offre sérieuse qu'il envisage d'accepter, et motive son choix si une offre n'est pas retenue.

4. Il informe le maire de la commune concernée.

5. Un décret précise ce qui constitue un établissement et une fermeture au sens du présent article, ainsi que l'autorité administrative compétente.

Remplace L1233-57-9, L1233-57-10, L1233-57-11, L1233-57-12, L1233-57-13, L1233-57-14, L1233-57-15, L1233-57-16, L1233-57-17, L1233-57-18, L1233-57-19, L1233-57-20, L1233-57-21, L1233-57-22, R1233-15, R1233-15-1, R1233-15-2

Art. 24 Contrat de sécurisation professionnelle

1. Dans les entreprises non tenues de proposer un congé de reclassement, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage le licenciement économique un contrat de sécurisation professionnelle, qui organise un parcours de retour à l'emploi avec formation et accompagnement.
2. L'adhésion du salarié à ce contrat met fin à son contrat de travail.
3. L'employeur y contribue par un versement égal à l'indemnité de préavis, dans la limite de trois mois de salaire ; à défaut de proposition, l'opérateur du service public de l'emploi le propose au salarié et l'employeur verse une contribution équivalente à l'organisme d'assurance chômage.
4. Un accord entre l'État et les partenaires sociaux et un décret précisent les modalités de ce parcours et son financement.

Remplace L1233-65, L1233-66, L1233-67, L1233-68, L1233-69, L1233-70, D1233-49, D1233-50, D1233-51

Art. 25 Congé de reclassement

1. Dans les entreprises d'au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage le licenciement économique un congé de reclassement, avec formation et accompagnement, financé par l'employeur.
2. La durée de ce congé est comprise entre quatre et douze mois, portée à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion.
3. Le salarié dispose de huit jours pour l'accepter à compter de la notification du licenciement ; le congé débute alors à l'expiration de ce délai.
4. Pendant la partie du congé qui dépasse la durée du préavis, le salarié perçoit une allocation versée par l'employeur, et son contrat de travail est suspendu.

Remplace L1233-71, L1233-72, L1233-72-1, L1233-73, L1233-75, L1233-76, R1233-17, R1233-18, R1233-19, R1233-20, R1233-21, R1233-22

Art. 26 Cellule d'accompagnement et suivi du reclassement

1. Pendant le congé de reclassement, le salarié bénéficie des prestations d'une cellule d'accompagnement, qui l'aide à retrouver un emploi ou une formation.
2. Le déroulement du congé fait l'objet d'un document écrit remis au salarié, précisant les actions prévues ; le salarié dispose de huit jours pour le signer.
3. S'il ne suit pas ces actions sans motif légitime, le congé peut être interrompu par l'employeur, après avoir recueilli ses explications.

4. Le salarié qui retrouve un emploi pendant son congé en informe l'employeur.
5. Les maisons de l'emploi peuvent participer à ces actions dans des conditions fixées par convention.

Remplace R1233-23, R1233-24, R1233-25, R1233-26, R1233-27, R1233-28, R1233-29, R1233-30, R1233-31, R1233-32, R1233-33, R1233-34, R1233-35, R1233-36, L1233-74

Art. 27 Revitalisation des bassins d'emploi

1. Les entreprises d'au moins mille salariés dont le licenciement collectif affecte gravement l'équilibre d'un bassin d'emploi contribuent à la création d'activités et au développement de l'emploi dans ce bassin.
2. Une convention conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative, dans les six mois suivant la notification des licenciements, fixe le montant et l'emploi de cette contribution, qui ne peut être inférieure à deux fois le salaire minimum mensuel par emploi supprimé ; à défaut de convention, l'entreprise verse au Trésor public une contribution égale au double de ce montant.
3. Pour les entreprises plus petites dont un licenciement collectif affecte gravement un bassin d'emploi, l'autorité administrative intervient, en concertation avec elles, pour faciliter des actions équivalentes.
4. Un décret précise les modalités de calcul et de suivi de cette contribution.

Remplace L1233-84, L1233-85, L1233-86, L1233-87, L1233-88, L1233-89, L1233-90, L1233-90-1, L1233-64, D1233-37, D1233-38, D1233-39, D1233-40, D1233-41, D1233-42, D1233-43, D1233-44, D1233-45, D1233-46, D1233-47, D1233-48, D1233-48-1, D1233-48-2, D1233-48-3

Art. 28 Décret d'application

1. Un décret précise, en tant que de besoin, les mesures d'adaptation nécessaires à l'application du présent chapitre.

Remplace L1233-91

Préavis, indemnité et documents de fin de contrat

Art. 29 Durée du préavis selon l'ancienneté

1. Sauf faute grave, le salarié licencié a droit à un préavis dont la durée est fixée par la loi, la convention collective ou, à défaut, les usages, s'il a moins de six mois d'ancienneté chez le même employeur.
2. Le préavis est d'un mois entre six mois et deux ans d'ancienneté, et de deux

mois au-delà de deux ans.

3. Ces deux durées ne s'appliquent que si aucune règle plus favorable au salarié ne prévoit un préavis plus long ou une ancienneté requise plus courte.

4. Toute clause réduisant ce préavis ou allongeant cette condition d'ancienneté est nulle.

Remplace L1234-1, L1234-2

Art. 30 Début et cas particuliers du préavis

1. Le préavis commence à courir à la date de présentation de la lettre de licenciement.

2. Le fait de ne pas exécuter le préavis, quelle qu'en soit la cause, n'avance pas la date de fin du contrat.

3. La cessation ou la fermeture de l'entreprise ne dispense pas l'employeur de respecter le préavis, sauf cas de force majeure ou sinistre relevant d'un cas de force majeure.

4. La suspension du contrat de travail pendant le préavis, quelle qu'en soit la cause, n'en prolonge pas la durée, sauf disposition contraire de la loi ou de la convention collective.

Remplace L1234-3, L1234-4, L1234-6, L1234-7, L1234-8, L1234-12, L1234-13, L1234-14

Art. 31 Indemnité compensatrice de préavis

1. Lorsque le salarié n'exécute pas son préavis, notamment parce que l'employeur l'en dispense, il a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait travaillé, congés payés compris.

2. Cette indemnité se cumule avec l'indemnité de licenciement.

Remplace L1234-5

Art. 32 Recherche d'un nouvel emploi pendant le préavis

1. Pendant le préavis, l'employeur accorde au salarié qui le demande un délai raisonnable pour rechercher un nouvel emploi.

2. Ces règles s'appliquent à défaut de dispositions plus favorables prévues par la loi, la convention collective ou le contrat de travail.

Remplace L1234-17, L1234-17-1

Art. 33 Préavis selon le mode de rémunération

1. À défaut de règle plus favorable, le salarié a droit à un préavis d'un jour si sa rémunération est fixée à la journée, d'une semaine si elle est fixée à la semaine, de quinze jours si elle est fixée au mois, et de six semaines si elle est fixée au trimestre ou au-delà.
2. Ont également droit à un préavis de six semaines les professeurs et employés de particuliers, ainsi que les salariés chargés durablement de diriger ou de surveiller une activité, ou disposant d'une qualification technique particulière.

Remplace L1234-15, L1234-16

Art. 34 Indemnité légale de licenciement : ouverture du droit

1. Sauf faute grave, le salarié licencié après huit mois d'ancienneté ininterrompue chez le même employeur a droit à une indemnité de licenciement.
2. La cessation de l'entreprise ne dispense pas l'employeur de la verser.
3. Une suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, ne prive pas le salarié de ce droit, sauf disposition contraire.

Remplace L1234-9, L1234-10, L1234-11

Art. 35 Montant de l'indemnité de licenciement

1. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, puis à un tiers de mois de salaire par année au-delà de dix ans.
2. Pour une année incomplète, elle est calculée au prorata des mois complets.
3. Elle ne se cumule pas avec une autre indemnité de même nature.

Remplace R1234-1, R1234-2, R1234-5, R1234-5-1

Art. 36 Salaire de référence

1. Le salaire pris en compte pour calculer l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus favorable au salarié, la moyenne des douze derniers mois de salaire, ou le tiers des trois derniers mois — les primes exceptionnelles de cette période n'étant alors comptées qu'au prorata.

Remplace R1234-4

Art. 37 Certificat de travail

1. À la fin du contrat, l'employeur remet au salarié un certificat de travail mentionnant uniquement les dates d'entrée et de sortie, et la nature des emplois occupés.

Remplace L1234-19, D1234-6

Art. 38 Reçu pour solde de tout compte

1. Le reçu pour solde de tout compte fait l'inventaire des sommes versées au salarié à la fin du contrat ; il est établi en deux exemplaires, dont l'un est remis au salarié.
2. Le salarié peut le dénoncer par lettre recommandée dans les six mois suivant sa signature ; passé ce délai, il devient définitif pour les sommes qu'il mentionne.

Remplace L1234-20, D1234-7, D1234-8

Art. 39 Attestation destinée à France Travail

1. À la fin du contrat, l'employeur remet au salarié les documents nécessaires à son inscription auprès de l'opérateur France Travail, selon un modèle établi par cet organisme.
2. Un décret précise les règles applicables aux entreprises de travail temporaire.

Remplace R1234-9, R1234-10, R1234-11, R1234-12

Art. 40 Décret d'application

1. Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre.

Remplace L1234-18

Contester un licenciement

Art. 41 Barème d'indemnisation en conciliation

1. En cas de litige devant le conseil de prud'hommes, l'employeur et le salarié peuvent mettre fin au litige par un accord prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par un barème dépendant de l'ancienneté : de deux mois de salaire pour moins d'un an d'ancienneté à vingt-quatre mois pour trente ans et plus.

2. Cet accord vaut renonciation à toute autre réclamation liée à la rupture du contrat.
3. À défaut d'accord, le juge apprécie la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs ; le doute profite au salarié.

Remplace L1235-1, D1235-21

Art. 42 Motivation et précision du licenciement

1. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant à la demande du salarié, fixe les limites du litige sur les motifs du licenciement.
2. Si le salarié n'a pas demandé cette précision, l'insuffisance de motivation ne prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse ; elle ouvre droit à une indemnité qui ne peut dépasser un mois de salaire.
3. Une irrégularité de procédure, alors que le motif est réel et sérieux, ouvre droit à une indemnité qui ne peut dépasser un mois de salaire.
4. Si plusieurs motifs sont invoqués et que l'un d'eux porte atteinte à une liberté fondamentale, le juge examine l'ensemble des motifs pour fixer l'indemnité due au salarié.

Remplace L1235-2, L1235-2-1, L1235-6

Art. 43 Indemnité en l'absence de cause réelle et sérieuse

1. Si le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié avec maintien de ses avantages acquis.
2. Si l'une des parties refuse, le juge fixe une indemnité selon un barème dépendant de l'ancienneté, comprise entre un minimum et un maximum exprimés en mois de salaire brut ; dans les entreprises de moins de onze salariés, les montants minimaux sont réduits.
3. Le juge peut tenir compte des indemnités de licenciement déjà versées, hors indemnité légale, pour fixer ce montant.
4. Ces règles s'appliquent aussi lorsque la rupture est prononcée par le juge aux torts de l'employeur.

Remplace L1235-3, L1235-3-2

Art. 44 Nullité du licenciement

1. Le licenciement est nul lorsqu'il viole une liberté fondamentale, qu'il résulte d'un harcèlement, d'une discrimination, d'une action en justice pour égalité

professionnelle ou d'un signalement d'infraction, ou qu'il méconnaît la protection d'un salarié protégé ou d'un salarié en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.

2. Si le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat, ou si sa réintégration est impossible, le juge lui accorde une indemnité au moins égale à six mois de salaire, sans préjudice de l'indemnité de licenciement.

3. Dans ces cas, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes d'assurance chômage des allocations versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités ; cette règle ne s'applique ni aux salariés de moins de deux ans d'ancienneté, ni aux entreprises de moins de onze salariés.

Remplace L1235-3-1, L1235-4, L1235-5

Art. 45 Nullité et irrégularité du licenciement économique collectif

1. Le licenciement prononcé sans décision de validation ou d'homologation, ou après une décision de refus, est nul.

2. Le juge peut alors ordonner la poursuite du contrat ou, à la demande du salarié, sa réintégration, sauf si elle est devenue impossible ; à défaut, il accorde une indemnité au moins égale à six mois de salaire.

3. Le non-respect des règles de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative ouvre droit à une indemnité calculée selon le préjudice subi.

4. L'absence de comité social et économique, alors qu'il aurait dû être mis en place, rend la procédure irrégulière et ouvre droit à une indemnité au moins égale à un mois de salaire.

5. Les contestations portant sur l'accord collectif, le document unilatéral, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ou les décisions de l'autorité administrative sont jugées ensemble avec la contestation de la décision de validation ou d'homologation.

Remplace L1235-7-1, L1235-10, L1235-11, L1235-12, L1235-15, L1235-16

Art. 46 Sanctions propres au licenciement économique

1. Le non-respect de la priorité de réembauche ouvre droit à une indemnité au moins égale à un mois de salaire.

2. Ces sanctions, ainsi que la nullité prévue à l'article précédent, ne s'appliquent pas aux salariés de moins de deux ans d'ancienneté, ni aux licenciements

prononcés par une entreprise de moins de onze salariés.

3. Toute contestation d'un licenciement économique se prescrit douze mois après la dernière réunion du comité social et économique ou, pour un licenciement individuel, après sa notification.

Remplace L1235-13, L1235-14, L1235-17, L1235-7

Art. 47 Action en justice d'une organisation syndicale

1. Une organisation syndicale représentative peut agir en justice pour un salarié concernant un licenciement économique, sans mandat de sa part, à condition de l'en avertir par lettre recommandée et à défaut d'opposition de sa part dans le délai imparti.

2. Le salarié peut intervenir à tout moment dans cette instance et y mettre fin.

3. En cas de recours, l'employeur communique au juge les mêmes éléments que ceux fournis aux représentants du personnel ou, à défaut, à l'autorité administrative.

Remplace L1235-8, L1235-9, D1235-18, D1235-19, D1235-20

Art. 48 Remboursement des allocations chômage : procédure

1. Lorsque le remboursement des allocations de chômage est ordonné, l'organisme d'assurance chômage ou l'État en poursuit le recouvrement selon une procédure fixée par décret, qui prévoit la possibilité pour l'employeur de faire opposition devant le tribunal judiciaire.

Remplace R1235-1, R1235-2, R1235-3, R1235-4, R1235-5, R1235-6, R1235-7, R1235-8, R1235-9, R1235-10, R1235-11, R1235-12, R1235-13, R1235-14, R1235-15, R1235-16, R1235-17

Protection pendant la maladie, la grossesse, le service

Art. 49 Protection pendant la grossesse et après la naissance

1. Aucun employeur ne peut licencier une salariée pendant sa grossesse médicalement constatée, pendant son congé de maternité, pendant les congés payés pris immédiatement après, ni pendant les dix semaines suivantes.

2. Aucun employeur ne peut licencier un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant, y compris pendant son congé de paternité et d'accueil de l'enfant — vingt-cinq jours calendaires, ou trente-deux jours en cas

de naissances multiples.

3. Ces protections ne s'appliquent pas si l'employeur justifie d'une faute grave sans lien avec la grossesse ou la naissance, ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à celles-ci ; le licenciement ne peut alors ni prendre effet ni être notifié pendant ces périodes.

Remplace L1225-4, L1225-4-1, L1225-35 · Sources hors du présent titre (maternité, paternité) : ces articles figurent dans le titre sur la maternité, la paternité et l'adoption, pas dans celui sur la rupture du contrat.

Art. 50 Protection pendant un accident du travail ou une maladie professionnelle

1. Pendant la suspension du contrat de travail causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée du salarié.

2. Il peut toutefois le faire s'il justifie d'une faute grave du salarié sans lien avec l'accident ou la maladie, ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à ceux-ci.

Remplace L1226-9 · Source hors du présent titre (santé et sécurité au travail) : cet article figure dans le titre sur la santé au travail, pas dans celui sur la rupture du contrat. Ce nouvel article, comme le précédent, regroupe sur le modèle de l'art. 336c suisse des protections aujourd'hui dispersées dans plusieurs titres du code, sans changer leur contenu ni leur durée.

Démission, retraite, rupture conventionnelle

Art. 51 Démission

1. Le salarié qui démissionne respecte un préavis dont la durée est fixée par la loi, la convention collective ou, à défaut, les usages.

2. Une démission abusive ouvre droit à des dommages et intérêts pour l'employeur.

3. Si un salarié qui a rompu abusivement son contrat conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur peut être solidairement responsable du dommage causé au premier employeur, dans les cas prévus par décret.

Remplace L1237-1, L1237-2, L1237-3

Art. 52 Abandon de poste

1. Le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne le reprend pas après avoir été mis en demeure par lettre recommandée ou remise en main propre, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé démissionnaire à l'expiration de ce délai.
2. Ce délai ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
3. Le salarié qui conteste cette présomption saisit le conseil de prud'hommes, qui statue au fond dans le mois suivant sa saisine.

Remplace L1237-1-1, R1237-13

Art. 53 Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

1. L'employeur peut mettre à la retraite un salarié qui a atteint l'âge ouvrant droit à une pension de vieillesse à taux plein, sous réserve des exceptions prévues pour certains régimes de préretraite antérieurs à 2010.
2. Avant cet âge, il l'interroge par écrit sur son intention de partir ; en l'absence de réponse positive, il ne peut le mettre à la retraite avant un an, et la même procédure se répète chaque année jusqu'aux 69 ans du salarié.
3. La mise à la retraite respecte le même préavis que le licenciement, et ouvre droit à une indemnité au moins égale à l'indemnité de licenciement.
4. Si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat par l'employeur constitue un licenciement.

Remplace L1237-5, L1237-5-1, L1237-6, L1237-7, L1237-8, D1237-1, D1237-2, D1237-2-1

Art. 54 Départ volontaire à la retraite

1. Le salarié qui part volontairement à la retraite pour bénéficier d'une pension de vieillesse respecte le même préavis que pour un licenciement, et a droit à une indemnité de départ dont le taux, croissant avec l'ancienneté, est fixé par décret.
2. Un salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite.
3. Toute clause prévoyant la rupture automatique du contrat en raison de l'âge du salarié ou de son droit à pension est nulle.
4. L'employeur propose aux salariés, avant leur départ à la retraite, une sensibilisation aux gestes qui sauvent en cas d'arrêt cardiaque.

Remplace L1237-4, L1237-9, L1237-10, L1237-9-1, D1237-2-2, D1237-2-3

Art. 55 Rupture conventionnelle individuelle : principe

1. L'employeur et le salarié peuvent convenir d'un commun accord des conditions de la rupture de leur contrat ; cette rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une des parties.
2. Les parties conviennent de son principe au cours d'un ou plusieurs entretiens, pendant lesquels chacune peut se faire assister dans les mêmes conditions que pour un entretien préalable de licenciement.
3. Ces règles ne s'appliquent pas aux ruptures résultant d'un accord de performance collective, d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'une rupture conventionnelle collective.

Remplace L1237-11, L1237-12, L1237-16

Art. 56 Convention de rupture, indemnité et rétractation

1. La convention de rupture fixe le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement, ainsi que la date de la rupture, qui ne peut intervenir avant le lendemain de l'homologation.
2. À compter de sa signature, chaque partie dispose de quinze jours calendaires pour se rétracter, par lettre adressée à l'autre partie.

Remplace L1237-13

Art. 57 Homologation de la rupture conventionnelle

1. Après le délai de rétractation, la partie la plus diligente demande l'homologation de la convention à l'autorité administrative, par téléservice.
2. L'autorité administrative dispose de quinze jours ouvrables pour vérifier le respect de ces règles et la liberté du consentement des parties ; passé ce délai, l'homologation est acquise.
3. Pour un salarié protégé, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, et la rupture ne peut intervenir avant le lendemain de cette autorisation.
4. Tout litige sur la convention ou son homologation relève du conseil de prud'hommes, dans un délai de douze mois à compter de l'homologation.

Remplace L1237-14, L1237-15, D1237-3-1, R1237-3

Art. 58 Congé de mobilité

1. Un accord collectif portant rupture conventionnelle collective ou gestion des emplois et des compétences peut proposer un congé de mobilité, destiné à favoriser le retour à un emploi stable par la formation et l'accompagnement.
2. L'accord en fixe la durée, les conditions d'accès et le niveau de rémunération, qui ne peut être inférieur à l'allocation minimale prévue pour le congé de reclassement.
3. Le congé peut comporter des périodes de travail, en ou hors de l'entreprise, pendant lesquelles il est suspendu.
4. L'acceptation du salarié met fin au contrat de travail d'un commun accord.

Remplace L1237-18, L1237-18-1, L1237-18-2, L1237-18-3, L1237-18-4, L1237-18-5, D1237-4, D1237-5

Art. 59 Rupture conventionnelle collective

1. Un accord collectif peut organiser une rupture conventionnelle collective, excluant tout licenciement, pour atteindre un objectif de suppression d'emplois.
2. Il fixe le nombre maximal de départs, les conditions à remplir par les salariés, les modalités de candidature et l'accompagnement proposé, notamment vers un reclassement externe.
3. L'accord est transmis à l'autorité administrative, qui le valide dans les quinze jours ; à défaut de réponse dans ce délai, la validation est acquise.
4. Le suivi de sa mise en œuvre fait l'objet d'un bilan transmis à l'autorité administrative.

Remplace L1237-17, L1237-19, L1237-19-1, L1237-19-2, L1237-19-3, L1237-19-4, L1237-19-5, L1237-19-6, L1237-19-7, L1237-19-8, R*1237-6, R1237-6-1, D1237-7, D1237-8, D1237-9, D1237-10, D1237-11, D1237-12

Art. 60 Accompagnement territorial de la rupture conventionnelle collective

1. Lorsque les suppressions d'emplois résultant d'une rupture conventionnelle collective affectent gravement un bassin d'emploi, les mêmes règles de contribution à la revitalisation de ce bassin s'appliquent que pour un licenciement économique collectif de même ampleur.

Remplace L1237-19-9, L1237-19-10, L1237-19-11, L1237-19-12, L1237-19-13, L1237-19-14

Contrats de chantier et contrats à durée déterminée

Art. 61 Fin du contrat de chantier ou d'opération

Articles supprimés sans successeur

1. La rupture du contrat de chantier ou d'opération, à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée, repose sur une cause réelle et sérieuse et suit la même procédure que le licenciement pour motif personnel.
Sanctions pénales prévues ci-dessus sont supprimées. Les manquements sont déjà réparés par les indemnités dues au salarié (procédure irrégulière, nullité, non-respect de la priorité de réembauche). La fraude reste punie par le droit pénal général.
2. Il en va de même pour la rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de mission à l'exportation.

Remplace L1236-7, L1236-8

R1238-1, R1238-2, R1238-3, R1238-5, R1238-6, R1238-7

Contraventions d'application des sanctions pénales ci-dessus (R1238-4 a été abrogé) ;
Art. 62 Priorité de réembauche après un contrat de chantier
deviennent sans objet avec leur suppression.

1. Si la convention ou l'accord de branche le prévoit, le salarié licencié à la fin d'un contrat de chantier ou d'opération bénéficie d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée, dans le délai et selon les modalités que fixe cet accord.

Remplace L1236-9

Sujet 2 – Temps de travail

301 articles aujourd'hui → 59 articles proposés 280 remplacés

21 supprimés sans successeur

Durée du travail, heures supplémentaires, forfaits

Art. 1 Temps de travail effectif

1. Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2. Le temps de restauration et les temps de pause sont comptés comme du temps de travail effectif lorsqu'ils remplissent cette condition ; à défaut, un accord collectif peut néanmoins prévoir qu'ils sont rémunérés.
3. Le temps passé à la douche après des travaux insalubres ou salissants est payé au tarif normal des heures de travail, sans être compté comme du temps de travail effectif.

Remplace L3121-1, L3121-2, L3121-6, R3121-1

Art. 2 Habillage, déshabillage et temps de trajet

1. Lorsqu'une tenue de travail est imposée et doit être mise et retirée dans l'entreprise, le temps d'habillage et de déshabillage donne lieu à une contrepartie, en repos ou en argent, ou est assimilé à du temps de travail effectif.
2. Le temps de déplacement professionnel n'est pas un temps de travail effectif, mais s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il donne lieu à une contrepartie ; la part de ce dépassement qui coïncide avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
3. Si le trajet entre le domicile et le lieu de travail est allongé du fait d'un handicap, il peut donner lieu à une contrepartie en repos.
4. Un accord collectif fixe ces contreparties ; à défaut, l'employeur les fixe après consultation du comité social et économique.

Remplace L3121-3, L3121-4, L3121-5, L3121-7, L3121-8

Art. 3 Astreintes

1. Une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour l'entreprise.
2. Seule la durée de l'intervention est un temps de travail effectif ; elle compte aussi pour le calcul des repos quotidien et hebdomadaire.
3. La période d'astreinte donne lieu à une contrepartie, financière ou en repos.
4. Un accord collectif fixe l'organisation des astreintes, l'information des salariés et leur compensation ; à défaut, l'employeur les fixe après avis du comité social et économique et information de l'inspection du travail, en prévenant chaque salarié de sa programmation individuelle au moins quinze jours à l'avance, sauf urgence.
5. L'employeur remet chaque mois à chaque salarié concerné un document récapitulant ses heures d'astreinte et la compensation correspondante.

Remplace L3121-9, L3121-10, L3121-11, L3121-12, R3121-2, R3121-3

Art. 4 Régime d'équivalence

1. Pour certaines professions comportant des périodes d'inaction, un régime d'équivalence peut déterminer autrement le temps de travail effectif et sa rémunération.
2. Un accord de branche étendu institue ce régime et fixe la rémunération des périodes d'inaction ; à défaut, il peut être institué par décret.

Remplace L3121-13, L3121-14, L3121-15

Art. 5 Pause quotidienne

1. Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié a droit à une pause d'au moins vingt minutes consécutives.
2. Un accord collectif peut fixer une durée de pause supérieure.

Remplace L3121-16, L3121-17

Art. 6 Durée quotidienne maximale de travail

1. La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser dix heures.
2. Elle peut être dépassée jusqu'à douze heures par accord collectif, en cas d'activité accrue ou pour des raisons d'organisation.

3. À défaut d'accord, l'inspecteur du travail peut l'autoriser en cas de surcroît temporaire d'activité, après demande motivée de l'employeur accompagnée de l'avis du comité social et économique ; il répond dans les quinze jours.
4. En cas d'urgence, l'employeur peut dépasser cette durée sous sa responsabilité, à charge de régulariser sans délai auprès de l'inspecteur du travail.

Remplace L3121-18, L3121-19, D3121-4, D3121-5, D3121-6, D3121-7

Art. 7 Durée hebdomadaire maximale absolue

1. La durée maximale de travail au cours d'une même semaine est de quarante-huit heures.
2. En cas de circonstances exceptionnelles, l'autorité administrative peut autoriser un dépassement, sans que la durée du travail puisse excéder soixante heures par semaine, après avis du comité social et économique ; elle répond dans les trente jours et peut assortir son autorisation de mesures compensatoires.
3. Cette autorisation est révocable si les raisons qui l'ont justifiée disparaissent.

Remplace L3121-20, L3121-21, R3121-8, R3121-9, R3121-10

Art. 8 Durée hebdomadaire moyenne sur douze semaines

1. Sur une période quelconque de douze semaines consécutives, la durée moyenne de travail ne peut dépasser quarante-quatre heures.
2. Un accord collectif peut porter cette moyenne jusqu'à quarante-six heures.
3. À défaut d'accord, ce dépassement, jusqu'à quarante-six heures, est autorisé par l'autorité administrative, à la demande de l'employeur ou d'une organisation d'employeurs, après consultation des organisations syndicales et avis du comité social et économique.
4. À titre exceptionnel, dans certains secteurs, régions ou entreprises, un dépassement au-delà de quarante-six heures peut être autorisé pour une durée déterminée.

Remplace L3121-22, L3121-23, L3121-24, L3121-25, L3121-26, R3121-11, R3121-12, R3121-13, R3121-14, R3121-15, R3121-16

Art. 9 Durée légale du travail

1. La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est de trente-cinq heures par semaine.

2. La semaine débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures, sauf accord collectif fixant une autre période de sept jours consécutifs.

3. Dans les entreprises dont l'horaire collectif dépasse la durée légale, la rémunération mensuelle peut être calculée sur la base de cet horaire, majorations des heures supplémentaires comprises.

Remplace L3121-27, L3121-29, L3121-32, L3121-35, L3121-31

Art. 10 Heures supplémentaires : majoration, contingent et repos compensateur

1. Toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur équivalent.

2. Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel ; au-delà, elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

3. Un accord collectif fixe le taux de majoration, qui ne peut être inférieur à 10 %, le contingent annuel et la contrepartie due au-delà, et peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent ; il est consulté au moins une fois par an sur l'utilisation du contingent.

4. À défaut d'accord, la majoration est de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires et de 50 % au-delà ; le contingent annuel est fixé par décret à deux cent vingt heures par salarié ; la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent dans les entreprises de vingt salariés au plus, et de 100 % au-delà.

5. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l'employeur peut, si le comité social et économique ne s'y oppose pas, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.

Remplace L3121-28, L3121-30, L3121-33, L3121-36, L3121-37, L3121-38, L3121-39, L3121-40, D3121-24

Art. 11 Prise de la contrepartie obligatoire en repos

1. Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que ce repos atteint sept heures ; il ne se perd pas faute d'avoir été demandé, et l'employeur invite alors le salarié à le prendre dans l'année.

2. Le salarié demande à en bénéficier au moins une semaine à l'avance ; l'employeur répond dans les sept jours et ne peut différer la prise du repos de plus de deux mois, sauf accord contraire.
3. En cas d'impossibilité de satisfaire plusieurs demandes simultanées, la priorité va aux demandes déjà différées, puis à la situation de famille, puis à l'ancienneté.
4. Le repos est assimilé à du travail effectif pour les droits du salarié et n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.
5. Le salarié dont le contrat prend fin, ou ses ayants droit en cas de décès, avant d'avoir pu prendre ce repos reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

Remplace D3121-17, D3121-18, D3121-19, D3121-20, D3121-21, D3121-22, D3121-23

Art. 12 Aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines

1. Un accord collectif peut organiser la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine, dans la limite de trois ans ; les heures supplémentaires sont alors décomptées à l'issue de cette période, au-delà de 1 607 heures si elle est annuelle, ou d'une moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires sinon.
2. L'accord fixe la période de référence, le délai de prévenance des changements d'horaires et les règles applicables aux absences, arrivées et départs en cours de période, et peut prévoir une rémunération mensuelle indépendante de l'horaire réel ; cet aménagement ne constitue pas une modification du contrat des salariés à temps complet, informés dans un délai raisonnable de tout changement d'horaires.
3. À défaut d'accord, l'employeur peut répartir la durée du travail sur plusieurs semaines — neuf au plus dans les entreprises de moins de cinquante salariés, quatre au-delà, sans cette limite dans les entreprises fonctionnant en continu — avec un délai de prévenance de sept jours ; il établit alors un programme indicatif soumis pour avis au comité social et économique, et la rémunération mensuelle, calculée sur trente-cinq heures, est indépendante de l'horaire réel.
4. Pour les activités saisonnières, un accord de branche peut adapter les règles de décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs sur cette période.

Remplace L3121-34, L3121-41, L3121-42, L3121-43, L3121-44, L3121-45, L3121-46, L3121-47, D3121-25, D3121-27, D3121-28, R3121-26

Art. 13 Horaires individualisés

1. À la demande de salariés, l'employeur peut mettre en place des horaires individualisés permettant de reporter des heures d'une semaine à une autre ; dans ce cadre, les heures ainsi librement choisies par le salarié au-delà de l'horaire hebdomadaire ne sont pas des heures supplémentaires.
2. Dans les entreprises sans représentant du personnel, l'inspecteur du travail autorise cette mise en place ; il répond dans les trente jours.
3. Les salariés handicapés, les aidants familiaux et les parents d'un enfant dont l'état de santé exige une présence soutenue bénéficient, à leur demande, d'un aménagement d'horaires individualisés.
4. Un accord collectif fixe les limites et modalités du report d'heures ; à défaut, le report ne peut excéder trois heures par semaine ni dix heures au total.

Remplace L3121-48, L3121-49, L3121-51, L3121-52, R3121-29, R3121-30

Art. 14 Récupération des heures perdues

1. Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail due à un accident, une intempérie, un cas de force majeure, un inventaire, ou au chômage d'un jour compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels.
2. Les heures perdues ne peuvent être récupérées que dans les douze mois qui précèdent ou suivent leur perte ; leur répartition ne peut ni être uniforme sur l'année, ni allonger la journée de travail de plus d'une heure, ni la semaine de plus de huit heures.
3. L'employeur informe l'inspecteur du travail des interruptions collectives et des modalités de récupération, immédiatement en cas d'événement imprévu.
4. Il ne peut licencier pour insuffisance d'activité, dans le mois suivant une période de récupération, les salariés habituellement employés dans l'établissement concerné.

Remplace L3121-50, R3121-31, R3121-32, R3121-33, R3121-34, R3121-35

Art. 15 Forfaits : principe et forfait en heures

1. La durée du travail peut être forfaitisée en heures, sur la semaine, le mois ou l'année, ou en jours, sur l'année.
2. La mise en place d'un forfait suppose l'accord du salarié et une convention

individuelle écrite.

3. Le forfait en heures sur l'année est réservé aux cadres qui ne suivent pas l'horaire collectif de leur service et aux salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur temps.

4. La rémunération du salarié en forfait heures est au moins égale au salaire minimal applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant, majorations des heures supplémentaires incluses le cas échéant.

Remplace L3121-53, L3121-54, L3121-55, L3121-56, L3121-57

Art. 16 Forfait en jours : salariés concernés et mise en place

1. Le forfait en jours sur l'année est réservé aux cadres autonomes dans l'organisation de leur temps qui ne suivent pas l'horaire collectif de leur service, et aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie.

2. Il est mis en place par un accord collectif, qui détermine les catégories de salariés concernés, la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et les conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période.

3. L'accord fixe les modalités de suivi de la charge de travail du salarié, de communication entre l'employeur et le salarié sur cette charge et sur l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, et d'exercice du droit à la déconnexion.

Remplace L3121-58, L3121-63, L3121-64

Art. 17 Forfait en jours : suivi de la charge de travail

1. L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition de son travail dans le temps.

2. À défaut de précisions dans l'accord collectif sur ce suivi, l'employeur établit un document de contrôle des jours et demi-journées travaillés, s'assure que la charge de travail reste compatible avec les repos quotidien et hebdomadaire, et organise chaque année un entretien avec le salarié sur sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, et sa rémunération.

3. Un salarié dont la rémunération est manifestement sans rapport avec les

sujétions imposées peut saisir le juge pour obtenir une indemnité, malgré toute clause contraire.

Remplace L3121-60, L3121-61, L3121-65

Art. 18 Forfait en jours : renonciation à des jours de repos

1. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, renoncer par écrit à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d'une majoration de salaire d'au moins 10 %.
2. Un accord de branche fixe le nombre maximal de jours travaillés dans l'année en cas de renonciation ; à défaut, ce nombre est de deux cent trente-cinq.

Remplace L3121-59, L3121-66

Art. 19 Forfait en jours : régime applicable et retraite progressive

1. Le salarié en forfait jours n'est pas soumis aux durées quotidienne et hebdomadaires maximales de travail, ni à la durée légale hebdomadaire ; il reste soumis aux repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'aux jours fériés chômés dans l'entreprise.
2. Le salarié en forfait jours qui souhaite travailler à temps réduit pour bénéficier d'une retraite progressive adresse sa demande par écrit à l'employeur, au moins deux mois avant la date d'effet souhaitée ; à défaut de réponse motivée dans les deux mois suivant la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis.

Remplace L3121-62, L3121-60-1, D3121-36

Art. 20 Décret d'application

1. Des décrets précisent, pour l'ensemble des branches ou pour certaines d'entre elles, les modalités d'application des règles de ce titre, notamment la répartition des horaires, les astreintes, les dérogations, les repos et le contrôle du respect de ces règles.
2. Un accord collectif étendu, ou un accord d'entreprise, peut déroger aux dispositions de ces décrets relatives à la répartition des horaires dans la semaine, aux repos, aux astreintes et à la récupération des heures perdues ; en cas de dénonciation ou de non-renouvellement de l'accord, les dispositions du décret redeviennent applicables.

Remplace L3121-67, L3121-68, L3121-69

Art. 21 Recours et définition du travail de nuit

1. Le recours au travail de nuit est exceptionnel ; il doit prendre en compte la santé et la sécurité des travailleurs et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou d'un service d'utilité sociale.
2. Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
3. Pour la presse, la radio, la télévision, le cinéma, le spectacle vivant et les discothèques, ainsi que pour les commerces situés dans les zones touristiques internationales, la nuit peut être définie autrement, dans une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.
4. À défaut de stipulation conventionnelle, l'inspecteur du travail peut autoriser une autre définition de la période de nuit, dans le respect de ces limites, si les caractéristiques de l'activité le justifient.

Remplace L3122-1, L3122-2, L3122-3, L3122-4, L3122-20, L3122-22

Art. 22 Mise en place du travail de nuit par accord collectif

1. Un accord d'entreprise ou de branche met en place le travail de nuit ou l'étend à de nouvelles catégories de salariés.
2. Il justifie ce recours, définit la période de nuit dans les limites légales, fixe la contrepartie en repos et, le cas échéant, en salaire, et prévoit des mesures pour améliorer les conditions de travail, concilier vie professionnelle et vie personnelle, assurer l'égalité entre femmes et hommes et organiser les pauses.
3. Dans les zones touristiques internationales, un accord collectif ou territorial peut prévoir l'emploi de salariés entre 21 heures et minuit, avec mise à disposition d'un moyen de transport et prise en compte des contraintes familiales des salariés concernés.

Remplace L3122-15, L3122-16, L3122-19

Art. 23 Autorisation à défaut d'accord collectif

1. À défaut d'accord et si l'employeur a engagé des négociations sérieuses et loyales, l'inspecteur du travail peut autoriser l'affectation de salariés à des postes de nuit, après vérification des contreparties et des temps de pause prévus.

2. La demande justifie les contraintes rendant nécessaire le travail de nuit, le caractère loyal des négociations engagées dans les douze mois précédents, les contreparties prévues et la prise en compte de la santé des salariés ; l'inspecteur du travail répond dans les trente jours.

Remplace L3122-21, R3122-9, R3122-10

Art. 24 Travailleur de nuit : définition

1. Est un travailleur de nuit le salarié qui accomplit, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine trois heures de travail de nuit, ou qui accomplit, sur une période de référence, un nombre minimal d'heures de nuit.
2. Un accord collectif étendu peut fixer ce nombre minimal d'heures sur la période de référence ; à défaut, il est de deux cent soixante-dix heures sur douze mois consécutifs.

Remplace L3122-5, L3122-23

Art. 25 Durée du travail de nuit

1. La durée quotidienne du travailleur de nuit ne peut dépasser huit heures, sauf dérogation, et sa durée hebdomadaire, calculée sur douze semaines, ne peut dépasser quarante heures.
2. Un accord collectif peut prévoir un dépassement de la durée quotidienne, dans des conditions fixées par décret, ou de la durée hebdomadaire, dans la limite de quarante-quatre heures sur douze semaines, si les caractéristiques du secteur le justifient.
3. À défaut d'accord, l'inspecteur du travail peut autoriser un dépassement de la durée quotidienne en cas de faits extérieurs à l'employeur, anormaux et imprévisibles, ou d'événements exceptionnels ; le salarié bénéficie alors d'un repos au moins égal aux heures accomplies en plus, pris dans les meilleurs délais, ou, si cela n'est pas possible, d'une contrepartie équivalente fixée par accord collectif.
4. En cas d'urgence, l'employeur peut décider ce dépassement sous sa responsabilité, à charge de régulariser sans délai auprès de l'inspecteur du travail.
5. À défaut d'accord, un décret peut fixer, pour certains secteurs, une durée hebdomadaire maximale comprise entre quarante et quarante-quatre heures.

Remplace L3122-6, L3122-7, L3122-17, L3122-18, L3122-24, R3122-1, R3122-2, R3122-3, R3122-4, R3122-5, R3122-6, R3122-7, R3122-8

Art. 26 Contreparties du travail de nuit

1. Le travailleur de nuit bénéficie, pour les périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, d'une contrepartie en repos compensateur et, le cas échéant, d'une compensation salariale.
2. Pour les activités de presse, de radio, de télévision, de cinéma, de spectacle vivant et de discothèque, lorsque la durée effective de travail de nuit est inférieure à la durée légale, cette contrepartie n'est pas obligatoirement donnée en repos.

Remplace L3122-8, L3122-9

Art. 27 Priorité de poste et protection familiale

1. Le refus du travail de nuit pour cause d'obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne

dépendante, n'est ni une faute ni un motif de licenciement ; le salarié peut alors demander un poste de jour.

2. Le travailleur de nuit qui souhaite occuper un poste de jour, et le salarié de jour qui souhaite occuper un poste de nuit, ont priorité pour un emploi de leur catégorie ou équivalent dans le même établissement ou la même entreprise ; l'employeur leur communique la liste des emplois disponibles.

Remplace L3122-12, L3122-13

Art. 28 Suivi médical et inaptitude

1. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé, destiné à apprécier les conséquences du travail de nuit, notamment sur les rythmes biologiques et la vie sociale.

2. Le médecin du travail est informé des absences pour maladie des travailleurs de nuit, analyse les conditions de travail liées à l'alternance des postes, conseille l'employeur sur l'organisation du travail de nuit et informe les travailleurs, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des risques pour leur santé.

3. Le travailleur de nuit déclaré inapte à ce poste par le médecin du travail est transféré, à titre temporaire ou définitif, sur un poste de jour correspondant à sa qualification ; l'employeur ne peut rompre son contrat que s'il justifie par écrit de l'impossibilité de proposer un tel poste ou du refus du salarié de l'accepter.

Remplace L3122-10, L3122-11, L3122-14, R3122-11, R3122-12, R3122-13, R3122-14, R3122-15

Temps partiel et travail intermittent

Art. 29 Définition et contrat de travail à temps partiel

1. Est un salarié à temps partiel celui dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle de la branche ou de l'entreprise, appréciée sur la semaine, le mois ou l'année.

2. Le contrat de travail à temps partiel est écrit ; il mentionne la qualification, la rémunération, la durée du travail et sa répartition, les cas de modification de cette répartition, les modalités de communication des horaires et les limites des heures complémentaires.

Remplace L3123-1, L3123-6

Art. 30 Durée minimale de travail

1. Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire.
2. Un accord de branche étendu fixe cette durée minimale ; s'il la fixe en deçà de vingt-quatre heures, il prévoit des garanties d'horaires réguliers ou permettant de cumuler plusieurs activités.
3. À défaut d'accord, cette durée minimale est de vingt-quatre heures par semaine, ou son équivalent mensuel.
4. Une durée inférieure peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler des activités ; elle est fixée de droit, à sa demande, pour le salarié de moins de vingt-six ans poursuivant ses études, compatible avec celles-ci.

Remplace L3123-7, L3123-19, L3123-27

Art. 31 Heures complémentaires

1. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée prévue au contrat donnent lieu à une majoration de salaire ; elles ne peuvent porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle.
2. Le refus d'accomplir des heures complémentaires au-delà des limites du contrat, ou en deçà si le salarié en est informé moins de trois jours à l'avance, n'est ni une faute ni un motif de licenciement.
3. Un accord de branche étendu peut porter la limite des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée contractuelle, fixer leur taux de majoration, qui ne peut être inférieur à 10 %, et permettre, par avenant au contrat, d'augmenter temporairement cette durée, dans la limite de huit avenants par an et par salarié.
4. À défaut d'accord, les heures complémentaires ne peuvent dépasser un dixième de la durée contractuelle, majoré de 10 % ; entre ce dixième et le tiers de la durée contractuelle, la majoration est de 25 % ; au-delà de la durée fixée par un avenant, la majoration est d'au moins 25 %.

Remplace L3123-8, L3123-9, L3123-10, L3123-20, L3123-21, L3123-22, L3123-28, L3123-29

Art. 32 Répartition et modification de la durée du travail

1. Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié dans un délai de prévenance.

2. Le refus du salarié d'accepter une modification non prévue par le contrat n'est ni une faute ni un motif de licenciement ; il en va de même pour une modification prévue au contrat, si elle est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, un enseignement suivi, une autre activité professionnelle.

3. Un accord collectif fixe les règles de répartition des horaires dans la journée et le délai de prévenance des modifications, qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés ; il prévoit une contrepartie lorsque ce délai est inférieur à sept jours.

4. À défaut d'accord, l'horaire ne peut comporter qu'une seule interruption d'activité par jour, d'au plus deux heures, et toute modification de répartition est notifiée au moins sept jours ouvrés à l'avance.

5. Si, sur douze semaines, l'horaire moyen réellement accompli dépasse de deux heures ou plus par semaine l'horaire contractuel, celui-ci est modifié en conséquence, sous réserve d'un préavis de sept jours, sauf opposition du salarié.

Remplace L3123-11, L3123-12, L3123-13, L3123-23, L3123-24, L3123-25, L3123-30, L3123-31

Art. 33 Passage à temps partiel ou à temps complet

1. Le salarié à temps partiel qui souhaite reprendre un temps complet, et le salarié à temps complet qui souhaite passer à temps partiel, ont priorité pour un emploi de leur catégorie ou équivalent ; l'employeur leur communique la liste des emplois disponibles.
2. Le refus d'un salarié de travailler à temps partiel, ou de réduire temporairement sa durée de travail d'au moins une semaine pour des raisons personnelles, dans la limite de la durée légale annuelle, n'est ni une faute ni un motif de licenciement ; pendant les périodes travaillées, il reprend l'horaire collectif.
3. Le salarié qui souhaite travailler à temps partiel pour bénéficier d'une retraite progressive adresse sa demande par écrit ; à défaut de réponse motivée dans les deux mois, l'accord de l'employeur est réputé acquis.
4. Un accord collectif peut organiser la mise en place du temps partiel, à l'initiative de l'employeur ou des salariés, et fixer la procédure de demande et de réponse ; à défaut, l'employeur peut y recourir après avis du comité social et économique, et le salarié peut demander un poste à temps partiel, que l'employeur ne peut refuser que faute d'emploi disponible ou en cas de conséquences préjudiciables à l'entreprise.

Remplace L3123-2, L3123-3, L3123-4, L3123-17, L3123-18, L3123-26, L3123-4-1, D3123-1-1

Art. 34 Égalité de traitement

1. Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits que le salarié à temps complet ; sa rémunération est proportionnelle à celle d'un salarié à temps complet de qualification et d'ancienneté équivalentes.
2. Sa période d'essai ne peut être plus longue, en durée calendaire, que celle d'un salarié à temps complet ; son ancienneté est décomptée comme s'il avait travaillé à temps complet.
3. Ses indemnités de licenciement et de départ à la retraite sont calculées au prorata de ses périodes de travail à temps partiel et à temps complet.

Remplace L3123-5

Art. 35 Exercice d'un mandat et information des représentants du personnel

1. Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures lié à l'exercice de ses mandats ; le solde peut être utilisé en dehors de ses heures de travail.
2. L'employeur communique chaque année au comité social et économique et aux délégués syndicaux un bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, comprenant le nombre et les horaires des salariés concernés, les heures complémentaires accomplies, et les raisons des refus de passage à temps partiel ou à temps complet.

Remplace L3123-14, L3123-15, L3123-16, R3123-1

Art. 36 Mise en œuvre et application

1. Des décrets déterminent les modalités d'application de ce chapitre pour l'ensemble des professions ou pour certaines d'entre elles ; si le temps partiel y provoque un déséquilibre grave et durable de l'emploi, ils peuvent en limiter le recours.
2. La demande de bénéficier d'un horaire à temps partiel, ou de travailler à temps partiel dans le cadre d'une retraite progressive, est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, au moins six mois avant la date envisagée pour la première et deux mois pour la seconde ; l'employeur y répond de même façon, dans les trois mois pour la première et les deux mois pour la seconde.

Remplace L3123-32, D3123-2, D3123-3

Art. 37 Travail intermittent : principe et contrat

1. Un accord collectif peut prévoir le recours à des contrats de travail intermittent, pour pourvoir un emploi permanent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
2. Ce contrat, à durée indéterminée, est écrit et mentionne la qualification du salarié, sa rémunération, la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes.
3. Les heures dépassant cette durée annuelle minimale ne peuvent excéder le tiers de celle-ci, sauf accord du salarié.

Remplace L3123-33, L3123-34, L3123-35

Art. 38 Travail intermittent : droits du salarié et mise en place

1. Le salarié en contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet ; son ancienneté est décomptée en tenant compte de la totalité des périodes non travaillées.
2. Les entreprises adaptées peuvent conclure un tel contrat avec un travailleur handicapé même sans accord collectif le prévoyant.
3. L'accord collectif qui met en place le travail intermittent définit les emplois permanents concernés et peut prévoir une rémunération mensuelle indépendante de l'horaire réel ; dans les secteurs, définis par décret, où l'activité ne permet pas de fixer précisément les périodes de travail, il détermine les adaptations nécessaires, notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et horaires proposés.

Remplace L3123-36, L3123-37, L3123-38, D3123-4

Repos quotidien et pauses

Art. 39 Repos quotidien de onze heures

1. Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'au moins onze heures consécutives.
2. Un accord collectif peut déroger à cette durée minimale, notamment pour les activités qui exigent une continuité du service ou comportent des périodes d'intervention fractionnées.
3. À défaut d'accord, il peut y être dérogé, dans des conditions fixées par décret, en cas de surcroît exceptionnel d'activité ou d'urgence.

Remplace L3131-1, L3131-2, L3131-3

Art. 40 Dérogations au repos quotidien

1. La dérogation au repos quotidien peut concerner les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail, les activités de garde et de surveillance, celles qui exigent une continuité du service, notamment le travail en équipes successives, les activités de manutention liées aux transports, et celles qui s'exercent par périodes fractionnées dans la journée.
2. Un accord collectif ne peut réduire le repos quotidien en deçà de neuf heures ; en cas de surcroît d'activité, il peut prévoir une réduction dans cette limite.
3. À défaut d'accord, une réduction pour surcroît d'activité peut être mise en œuvre selon la même procédure que pour la durée quotidienne maximale de

travail.

4. L'employeur peut, sous sa responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger au repos quotidien en cas de travaux urgents de sauvetage, de prévention d'accidents imminents ou de réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Remplace D3131-1, D3131-4, D3131-5, D3131-6, D3131-7

Art. 41 Modalités du repos quotidien

1. Toute dérogation au repos quotidien est compensée par une période au moins équivalente de repos ; si cela n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif.

2. Pour les salariés sans horaire collectif, l'employeur peut fixer une période quotidienne correspondant au moins à la durée du repos, affichée dans l'entreprise ; à défaut, le respect du repos quotidien doit pouvoir être démontré par tout moyen.

Remplace D3131-2, D3131-3

Repos hebdomadaire et travail du dimanche

Art. 42 Principe du repos hebdomadaire

1. Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

2. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien.

3. Dans l'intérêt des salariés, ce repos est donné le dimanche.

4. Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre impliquant de travailler le dimanche ne peut motiver sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

Remplace L3132-1, L3132-2, L3132-3, L3132-3-1

Art. 43 Dérogations permanentes liées à l'activité

1. Le repos hebdomadaire peut être suspendu pour des travaux urgents de sauvetage, de prévention d'accidents imminents ou de réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, avec un repos compensateur équivalent.

2. Un décret fixe la liste des activités où ce repos peut aussi être suspendu ou

différé : industries traitant des matières périssables ou soumises à un surcroît extraordinaire de travail, dans la limite de deux suspensions par mois et six par an ; activités saisonnières, sous réserve d'au moins deux jours de repos par mois ; ports ; établissements liés à la défense nationale ; nettoyage et maintenance indispensables à la reprise de l'activité, avec repos compensateur ; gardiens et concierges, sauf s'ils ont moins de dix-huit ans.

3. Dans les établissements fonctionnant en continu, un décret fixe les travaux pouvant différer ce repos, à condition que chaque salarié bénéficie d'un nombre de repos de vingt-quatre heures au moins égal au nombre de semaines travaillées, avec le dimanche aussi souvent que possible.

4. Dans le commerce de détail alimentaire, le repos peut être donné le dimanche à partir de treize heures, avec un repos compensateur ; au-delà d'un seuil de surface fixé par décret, les salariés privés de repos dominical perçoivent une rémunération majorée d'au moins 30 %.

Remplace L3132-4, L3132-5, L3132-6, L3132-7, L3132-8, L3132-9, L3132-10, L3132-11, L3132-12, L3132-13, R3132-8

Art. 44 Travail en continu et équipes de suppléance

1. Dans les entreprises industrielles, un accord collectif peut organiser le travail de façon continue, pour des raisons économiques, et attribuer le repos hebdomadaire par roulement ; à défaut d'accord, l'inspecteur du travail peut l'autoriser si cela améliore l'utilisation des équipements et maintient ou développe l'emploi. La durée du travail en équipes successives selon un cycle continu ne peut dépasser en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée sur l'année.

2. Un accord collectif peut aussi organiser une équipe de suppléance, chargée de remplacer l'autre pendant ses jours de repos, dont le repos hebdomadaire est donné un autre jour que le dimanche ; il prévoit la formation de ces salariés et leur droit d'occuper un autre emploi. À défaut d'accord, l'inspecteur du travail peut autoriser ce recours dans les mêmes conditions.

3. La rémunération de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 %, sauf remplacement de salariés en congé ; sa durée quotidienne de travail peut atteindre douze heures pour un recours d'au plus quarante-huit heures, et dix heures au-delà sur autorisation de l'inspecteur du travail.

4. La demande d'autorisation est motivée et accompagnée de l'avis des délégués

syndicaux et du comité social et économique ; l'inspecteur du travail répond dans les trente jours.

Remplace L3132-14, L3132-15, L3132-16, L3132-17, L3132-18, L3132-19, R3132-9, R3132-10, R3132-11, R3132-12, R3132-13

Art. 45 Autorisations données par le préfet

1. Lorsque le repos simultané de tous les salariés le dimanche serait préjudiciable au public ou au fonctionnement de l'établissement, le préfet peut autoriser un autre jour de repos, un report du dimanche midi au lundi midi, un repos l'après-midi compensé par une journée par quinzaine, ou un roulement, pour une durée maximale de trois ans, après avis du conseil municipal et des organisations professionnelles concernées.
2. Cette autorisation ne s'applique pas aux clercs et employés des offices ministériels.
3. Elle peut être étendue aux établissements de la même localité exerçant la même activité auprès de la même clientèle ; cette extension est retirée si la majorité des établissements concernés le demande.

Remplace L3132-20, L3132-21, L3132-22, L3132-23, R3132-16, R3132-17

Art. 46 Dérogations géographiques : zones touristiques et commerciales

1. Les commerces situés dans des zones touristiques internationales, des zones touristiques ou des zones commerciales caractérisées par une affluence ou une offre particulièrement importantes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement.
2. Ces zones sont délimitées par l'autorité administrative, sur demande motivée du maire ou de l'intercommunalité, après avis des communes, des organisations professionnelles et syndicales concernées et, selon le cas, des instances du tourisme ou du commerce, en tenant compte notamment du rayonnement international, de l'affluence touristique, de la desserte en transports, de la surface commerciale ou du nombre de clients.
3. Un arrêté peut de même autoriser les commerces situés dans une gare à forte affluence à donner le repos par roulement.
4. Le commerce de détail alimentaire reste soumis au régime du repos à partir de treize heures dans ces zones et ces gares.

Remplace L3132-24, L3132-25, L3132-25-1, L3132-25-2, L3132-25-5, L3132-25-6, R3132-19, R3132-20, R3132-20-1, R3132-21-1

Art. 47 Contreparties et volontariat pour le travail dominical

1. Dans les établissements bénéficiant d'une dérogation géographique ou préfectorale au repos dominical, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent travailler le dimanche ; ce choix ne peut être un motif de refus d'embauche, de discrimination ou de licenciement, et peut être révoqué à tout moment, avec effet trois mois après sa notification.
2. Un accord collectif ou territorial fixe les contreparties, notamment salariales, accordées à ces salariés, les engagements pris en matière d'emploi, les mesures facilitant la garde des enfants et la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
3. À défaut d'accord, ces contreparties sont fixées par l'employeur après consultation du personnel et approbation de la majorité ; le salarié bénéficie alors d'un repos compensateur et d'une rémunération au moins double, et conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par an, sous réserve d'un mois de préavis.
4. L'employeur prend les mesures nécessaires pour permettre à ces salariés de voter lorsqu'un scrutin a lieu un dimanche.

Art. 48 Dérogations accordées par le maire

1. Le maire peut, après avis du conseil municipal, désigner jusqu'à douze dimanches par an où le repos hebdomadaire des commerces de détail peut être supprimé ; la liste en est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante.
2. Au-delà de cinq dimanches, cette décision requiert l'avis conforme de l'intercommunalité.
3. Chaque salarié privé de repos dominical à ce titre perçoit une rémunération au moins double et un repos compensateur équivalent, accordé collectivement ou par roulement dans la quinzaine ; si le dimanche supprimé précède une fête légale, le repos est donné ce jour-là.
4. Les mêmes règles de volontariat que pour les autres dérogations au repos dominical s'appliquent à ces salariés.

Remplace L3132-26, L3132-26-1, L3132-27, L3132-27-1, R3132-21

Art. 49 Concertation locale et décisions de fermeture

1. Le représentant de l'État réunit chaque année, dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, les élus locaux et les organisations professionnelles et syndicales du commerce, pour une concertation sur les pratiques d'ouverture dominicale et leurs effets sur l'équilibre commercial du territoire.
2. Lorsqu'un accord est intervenu entre organisations syndicales et patronales d'une profession et d'une zone géographique sur les conditions du repos hebdomadaire, le préfet peut, à leur demande, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant ce repos ; il peut abroger cette décision à la demande de la majorité de la profession, avec un délai minimal de trois mois.
3. Cette fermeture ne s'applique pas aux stands des foires et salons figurant sur une liste fixée par arrêté, dont les exposants peuvent organiser le repos hebdomadaire par roulement.

Remplace L3132-27-2, L3132-29, L3132-30, R3132-22, R3132-23

Art. 50 Procédure de référé de l'inspecteur du travail

1. En cas d'emploi illicite de salariés en méconnaissance des règles sur le repos dominical, l'inspecteur du travail peut, indépendamment des poursuites

pénales, saisir le juge judiciaire en référé pour faire cesser cette situation.

2. Le juge peut notamment ordonner la fermeture du ou des établissements concernés le dimanche, sous astreinte au profit du Trésor.

Remplace L3132-31

Art. 51 Décret d'application

1. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des dérogations au repos hebdomadaire prévues par ce chapitre, notamment les catégories d'activités concernées et les procédures d'autorisation.

2. Le président du tribunal judiciaire est le juge compétent pour les procédures de référé prévues par ce chapitre.

Remplace L3132-28, D3132-24

Jours fériés

Art. 52 Liste des jours fériés

1. Sont des jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël.

2. Les heures de travail perdues du fait du chômage d'un jour férié ne donnent lieu à aucune récupération.

Remplace L3133-1, L3133-2

Art. 53 Jours fériés chômés

1. Le chômage d'un jour férié ne peut entraîner de perte de salaire pour le salarié ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, y compris pour le salarié saisonnier qui atteint cette ancienneté par des contrats successifs ; cette garantie ne s'applique ni au travail à domicile, ni au travail intermittent ou temporaire.

2. Un accord collectif définit les jours fériés chômés dans l'entreprise ; à défaut, l'employeur les fixe.

Remplace L3133-3, L3133-3-1, L3133-3-2

Art. 54 Le 1er mai

1. Le 1er mai est un jour férié et chômé.
2. Son chômage ne peut entraîner de réduction de salaire ; les salariés payés à l'heure, à la journée ou au rendement reçoivent une indemnité égale au salaire perdu.
3. Dans les établissements qui ne peuvent interrompre le travail, les salariés qui travaillent le 1er mai reçoivent, en plus de leur salaire, une indemnité d'un même montant, calculée sur la base de leur horaire habituel.

Remplace L3133-4, L3133-5, L3133-6, D3133-1

Art. 55 Journée de solidarité

1. La journée de solidarité finance des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; elle prend la forme d'un jour de travail supplémentaire non rémunéré pour le salarié, et d'une contribution de l'employeur.
2. Ce jour de travail, dans la limite de sept heures, ou de la durée proportionnelle pour un salarié à temps partiel, ne donne pas lieu à rémunération ni à contrepartie, et ne s'impute ni sur le contingent d'heures supplémentaires ni sur les heures complémentaires.
3. Un accord collectif fixe les modalités d'accomplissement de cette journée, notamment le jour férié précédemment chômé ou le jour de repos qu'elle remplace ; à défaut, l'employeur les fixe après consultation du comité social et économique.
4. Le salarié qui a déjà accompli une journée de solidarité dans l'année, et qui en doit une nouvelle en raison d'un changement d'employeur, est rémunéré pour ce jour et peut refuser de le travailler sans que ce refus soit une faute ou un motif de licenciement.

Remplace L3133-7, L3133-8, L3133-9, L3133-10, L3133-11, L3133-12

Droit local en Alsace-Moselle

Art. 56 Champ d'application du droit local

1. Les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin conservent leur régime local propre au repos dominical et aux jours fériés, hérité du droit applicable avant 1918.
2. Ce régime ne s'applique pas aux professions agricoles et de la pêche, aux

chemins de fer, aux bacs publics, à l'enseignement, aux professions libérales, à l'assurance, à l'emploi à domicile par un particulier, aux professions artistiques, médicales et paramédicales, ni à la vente de médicaments.

Remplace L3134-1

Art. 57 Interdiction de principe et durée du repos

1. L'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dérogation prévue par ce régime local.
2. Dans les mines, salines, carrières, l'industrie, le bâtiment et les chantiers navals, ce repos est de vingt-quatre heures pour un dimanche ou un jour férié isolé, de trente-six heures pour un dimanche et un jour férié consécutifs, et de quarante-huit heures pour Noël, Pâques et la Pentecôte.

Remplace L3134-2, L3134-3

Art. 58 Régime propre des commerces

1. Dans le commerce, les salariés ne peuvent être employés le premier jour de Noël, de Pâques ou de la Pentecôte ; les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures, sauf réduction ou interdiction complémentaire décidée localement, ou extension jusqu'à dix heures pendant les quatre semaines avant Noël ou pour des besoins ponctuels.
2. Ces règles ne s'appliquent ni à la restauration, à l'hôtellerie et aux débits de boissons, ni aux spectacles, expositions et transports, où seuls les travaux qui ne peuvent être ni ajournés ni interrompus restent autorisés ces jours-là.
3. Lorsque l'emploi de salariés y est interdit, toute exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public l'est également.

Remplace L3134-4, L3134-10, L3134-11

Art. 59 Jours fériés locaux et journée de solidarité

1. S'ajoutent à la liste nationale des jours fériés le Vendredi saint, dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte, et le second jour de Noël ; dans le département de la Moselle, l'autorité administrative peut étendre ou retirer l'ouverture des commerces le Vendredi saint de façon uniforme.
2. La journée de solidarité ne peut être fixée ni un jour de Noël ni, sauf extension prévue au premier alinéa, le Vendredi saint.

Remplace L3134-13, L3134-14, L3134-16

Sujet 3 – Congés

433 articles aujourd'hui → 49 articles proposés 427 remplacés

6 supprimés sans successeur

Congés payés

Art. 1 Droit au congé et durée

1. Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
2. Il acquiert vingt-cinq jours ouvrés de congé par année de référence, soit cinq semaines, au prorata des mois de travail effectif chez le même employeur ; le résultat est arrondi au nombre entier supérieur.
3. Un mois de travail effectif s'entend de quatre semaines ou de vingt-quatre jours de travail.
4. Une absence ne peut réduire les droits à congé plus que proportionnellement à sa durée.
5. Une convention, un accord ou un usage plus favorable prévaut toujours.

Remplace L3141-1, L3141-3, L3141-4, L3141-6, L3141-7, L3141-9

Art. 2 Périodes assimilées à du travail effectif

1. Comptent comme du travail effectif pour le calcul du congé : les périodes de congé payé, de congé de maternité, de paternité et d'adoption, les repos compensateurs obligatoires, les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle, le service national, et les arrêts pour accident ou maladie ordinaire, ces derniers dans la limite de vingt jours ouvrés par période de référence.
2. Le congé annuel n'est pas réduit du fait d'une absence autorisée, d'un jour de chômage, d'un préavis ou d'une période d'instruction militaire obligatoire.

Remplace L3141-5, L3141-5-1, D3141-3

Art. 3 Jours supplémentaires pour jeunes parents

1. Le salarié de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente a droit à deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, réduits à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
2. À partir de vingt et un ans, il bénéficie des mêmes jours supplémentaires, sans que leur cumul avec le congé annuel dépasse vingt-cinq jours ouvrés.
3. Est à charge l'enfant qui vit au foyer et a moins de quinze ans, ou tout enfant en situation de handicap, sans condition d'âge.

Remplace L3141-8

Art. 4 Période de référence

1. Un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche fixe le début de la période de référence pour l'acquisition des congés, et peut majorer leur durée en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap.
2. À défaut d'accord, cette période commence le 1er juin de chaque année, ou le 1er avril dans les professions affiliées à une caisse de congés payés.

Remplace L3141-10, L3141-11, R3141-4

Art. 5 Période de prise et ordre des départs

1. Les congés peuvent être pris dès l'embauche.
2. La période de prise comprend toujours les mois de mai à octobre.
3. Les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
4. Le salarié qui revient d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption a droit à son congé payé annuel, quelle que soit la période retenue pour le reste du personnel.
5. Un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche fixe la période de prise, l'ordre des départs et le délai de modification par l'employeur.
6. À défaut d'accord, l'employeur fixe ces règles après avis du comité social et économique, en tenant compte de la situation de famille, de l'ancienneté et d'une éventuelle autre activité ; il en informe les salariés deux mois avant l'ouverture de la période et l'ordre des départs un mois avant le départ, et ne peut le modifier à moins d'un mois de la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles.

Remplace L3141-2, L3141-12, L3141-13, L3141-14, L3141-15, L3141-16, D3141-5, D3141-6

Art. 6 Fractionnement du congé

1. Le congé pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés, sauf pour les salariés isolés géographiquement ou ayant à charge une personne en perte d'autonomie.
2. Une fraction d'au moins deux semaines consécutives est prise entre mai et octobre, sauf accord contraire du salarié.
3. Un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche fixe les modalités de fractionnement au-delà de cette fraction, y compris les jours supplémentaires qui peuvent y être attachés.

Remplace L3141-17, L3141-18, L3141-19, L3141-20, L3141-21, L3141-22, L3141-23

Art. 7 Report du congé en cas de maladie ou d'accident

1. Le salarié qui n'a pu prendre tout ou partie de son congé pour cause de maladie ou d'accident dispose d'un délai de quinze mois pour l'utiliser, à compter de l'information reçue de l'employeur à son retour.
2. Lorsque le contrat est resté suspendu au moins un an pour ce motif, ce délai court à compter de la fin de la période de référence, sauf si le salarié n'a pas encore reçu cette information.
3. Dans le mois suivant la reprise du travail, l'employeur informe le salarié du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date limite pour les prendre.
4. Un accord collectif peut allonger ce délai de report.

Remplace L3141-19-1, L3141-19-2, L3141-19-3, L3141-21-1

Art. 8 Indemnité de congés : calcul

1. Le congé payé ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue pendant la période de référence, ou, si elle est plus favorable, au maintien du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
2. La rémunération prise en compte inclut l'indemnité de congé de l'année précédente et les périodes assimilées à du travail effectif.
3. Les avantages accessoires et les pourboires dont le salarié ne continuerait pas à jouir en congé sont pris en compte selon les règles applicables en matière de sécurité sociale.
4. Une convention, un accord ou un usage plus favorable prévaut toujours.

Remplace L3141-24, L3141-25, L3141-26, L3141-27, D3141-7, D3141-8

Art. 9 Indemnité compensatrice et remboursement

1. À la rupture du contrat, le salarié qui n'a pas pu prendre tout son congé reçoit une indemnité compensatrice, quelle que soit la partie à l'origine de la rupture ; elle est due à ses ayants droit en cas de décès.
2. S'il a pris, avant la rupture, plus de jours de congé que ceux auxquels il avait droit, il rembourse le trop-perçu à l'employeur, sauf faute lourde de celui-ci.
3. Lorsqu'un établissement ferme au-delà de la durée légale du congé, l'employeur verse, pour chaque jour ouvré de fermeture supplémentaire, une indemnité au moins égale à l'indemnité journalière de congé.

Remplace L3141-28, L3141-29, L3141-30, L3141-31

Art. 10 Caisses de congés payés du bâtiment

1. Dans le bâtiment et les travaux publics, le service des congés est assuré par des caisses de congés payés auxquelles les employeurs s'affilient obligatoirement, selon les modalités fixées par la convention collective de la branche.
2. Ces caisses sont contrôlées par l'inspection du travail ; leurs contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que les agents de contrôle et sont tenus au secret professionnel.
3. Un décret précise les professions concernées, les obligations des employeurs et les règles de fonctionnement de ces caisses.

Remplace L3141-32, L3141-33, D3141-9, D3141-10, D3141-11, D3141-12, D3141-13, D3141-14, D3141-15, D3141-16, D3141-17, D3141-18, R3141-19, D3141-20, D3141-21, D3141-22, D3141-23, D3141-24, D3141-25, D3141-26, D3141-27, D3141-28, D3141-29, D3141-30, D3141-31, D3141-32, D3141-33, D3141-34, D3141-35, D3141-36, D3141-37

Événements familiaux, proches aidants, sabbatique

Art. 11 Congés pour événements familiaux

1. Le salarié a droit, sur justification, à un congé pour son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité, pour le mariage d'un enfant, pour chaque naissance ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, pour le décès d'un enfant, du conjoint, du partenaire, du concubin, d'un parent ou d'un frère ou d'une sœur, et pour l'annonce d'un handicap, d'une maladie chronique grave ou d'un cancer chez un enfant.
2. Un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche fixe la durée de chacun de ces congés ; à défaut d'accord, un décret la fixe.

3. En cas de décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans, ou d'une personne à charge de moins de vingt-cinq ans, le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de huit jours, qui peut être fractionné.
4. Ces congés n'entraînent aucune réduction de rémunération, comptent comme du travail effectif pour le congé payé annuel, et ne s'imputent pas sur celui-ci.
5. Le refus de l'employeur peut être contesté directement devant le conseil de prud'hommes.

Remplace L3142-1, L3142-1-1, L3142-2, L3142-3, L3142-4, L3142-5, D3142-1-1, D3142-1-2, D3142-1-3, R3142-1

Art. 12 Congé de solidarité familiale

1. Le salarié dont un proche souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, a droit à un congé de solidarité familiale pour l'accompagner.
2. Ce droit bénéficie aussi à la personne de confiance qu'il a désignée pour un patient.
3. Le congé débute à l'initiative du salarié, dure jusqu'à trois mois renouvelables une fois, sauf accord de branche fixant d'autres durées, et peut être transformé en temps partiel ou fractionné avec l'accord de l'employeur.
4. Il prend fin, au choix du salarié, à son terme, trois jours après le décès de la personne assistée, ou avant.
5. Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant ce congé ; il ne s'impute pas sur le congé payé annuel, compte pour l'ancienneté, et le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire à l'issue.
6. Le refus de l'employeur peut être contesté directement devant le conseil de prud'hommes.

Remplace L3142-6, L3142-7, L3142-8, L3142-9, L3142-10, L3142-11, L3142-12, L3142-13, L3142-14, L3142-15, D3142-2, D3142-3, R3142-4, D3142-5, D3142-6

Art. 13 Congé de proche aidant

1. Le salarié dont le conjoint, un ascendant, un descendant, un enfant à charge, un collatéral jusqu'au quatrième degré, ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il partage des liens étroits et stables, présente un handicap ou une perte d'autonomie, a droit à un congé de proche aidant.
2. Ce congé dure jusqu'à trois mois, renouvelables dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière, sauf accord de branche fixant d'autres durées ; il

débute sans délai en cas d'urgence.

3. Il peut être transformé en activité à temps partiel ou fractionné avec l'accord de l'employeur.

4. Le salarié peut y mettre fin par anticipation, notamment en cas de décès de la personne aidée, d'admission en établissement ou de recours à un service d'aide à domicile.

5. Il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant ce congé, sauf s'il est employé par la personne aidée dans les cas prévus par le code de l'action sociale et des familles ; le congé ne s'impute pas sur le congé payé annuel, compte pour l'ancienneté, et le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire à l'issue.

6. Un décret précise les critères d'appréciation du handicap ou de la perte d'autonomie ; le refus de l'employeur peut être contesté directement devant le conseil de prud'hommes.

Remplace L3142-16, L3142-17, L3142-18, L3142-19, L3142-20, L3142-21, L3142-22, L3142-23, L3142-24, L3142-25, L3142-26, L3142-27, D3142-7, D3142-8, D3142-9, R3142-10, D3142-11, D3142-12, D3142-13

Art. 14 Don de jours de repos

1. Un salarié peut, avec l'accord de l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un collègue qui vient en aide à un proche handicapé ou en perte d'autonomie.

2. Seuls les jours de congé payé excédant vingt jours ouvrés peuvent être donnés.

3. Le salarié qui bénéficie de jours ainsi cédés conserve sa rémunération pendant son absence ; cette période compte comme du travail effectif pour l'ancienneté, et il conserve les avantages acquis avant son absence.

Remplace L3142-25-1

Art. 15 Congé sabbatique : ouverture du droit

1. Le salarié qui justifie d'une ancienneté et d'une activité professionnelle minimales, fixées par accord de branche ou, à défaut, par décret, et qui n'a pas bénéficié récemment d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé de formation d'au moins six mois, a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.

2. À défaut d'accord, ce congé dure de six à onze mois.

3. Le salarié informe l'employeur de la date de départ et de la durée envisagées, selon les délais fixés par accord de branche ou, à défaut, par décret.

Remplace L3142-28, L3142-32, L3142-34

Art. 16 Congé sabbatique : report, refus et retour

1. L'employeur peut différer le départ en congé, dans les limites fixées par accord de branche ou, à défaut, de six à neuf mois selon la taille de l'entreprise, notamment lorsque trop de salariés sont déjà simultanément absents à ce titre.
2. Il notifie son accord, son refus ou le report de la date ; à défaut de réponse dans les trente jours, l'accord est réputé acquis. Le salarié peut contester un refus devant le conseil de prud'hommes dans les quinze jours.
3. À l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente, et bénéficie d'un entretien professionnel ; il ne peut exiger d'être réemployé avant le terme du congé.
4. Un accord de branche ou, à défaut, un décret fixe les modalités de report des congés payés dus pendant cette absence.

Remplace L3142-29, L3142-30, L3142-31, L3142-33, L3142-35, D3142-14, D3142-15, D3142-16, R3142-17, D3142-18, D3142-19, D3142-20, D3142-21

Congés pour engagement associatif, politique, militant

Art. 17 Principe du congé d'engagement

1. Le salarié qui s'engage dans une activité d'intérêt général a droit à un congé d'engagement : mandat associatif, mutualiste ou de représentation dans une instance publique, participation à un jury d'examen ou à une instance de l'emploi et de la formation, formation de cadres ou animateurs pour la jeunesse, aide aux victimes d'une catastrophe naturelle, mission de solidarité internationale, cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française, ou journée défense et citoyenneté.
2. En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous un préavis réduit.
3. Il n'entraîne aucune réduction de rémunération, ne s'impute pas sur le congé payé annuel, et compte comme du travail effectif pour l'ancienneté et les autres droits liés au contrat de travail.

Remplace L3142-36, L3142-37, L3142-42, L3142-43, L3142-48, L3142-49, L3142-50, L3142-54, L3142-54-1, L3142-55, L3142-60, L3142-62, L3142-67, L3142-68, L3142-75, L3142-97

Art. 18 Liste, durée et modalités du congé d'engagement

1. Un décret fixe la liste des engagements ouvrant droit au congé d'engagement, ainsi que les organismes, instances et associations concernés.
2. Un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche fixe la durée de chaque congé, les conditions d'ancienneté, le délai dans lequel le salarié informe l'employeur et, le cas échéant, le nombre maximal de salariés pouvant en bénéficier simultanément dans l'établissement.
3. À défaut d'accord, un décret fixe ces règles ; il précise aussi les conditions applicables aux agents publics et le remboursement des frais engagés par les instances et jurys concernés.

Remplace L3142-38, L3142-40, L3142-41, L3142-44, L3142-46, L3142-47, L3142-52, L3142-53, L3142-56, L3142-58, L3142-58-1, L3142-59, L3142-64, L3142-65, L3142-66, L3142-73, L3142-74, L3142-77, L3142-78, R3142-22, R3142-23-1, R3142-28, R3142-29, D3142-32, D3142-35, R3142-39, R3142-40, D3142-43, R3142-44, R3142-51, R3142-52, R3142-53, D3142-56, D3142-57

Art. 19 Refus de l'employeur et contestation

1. L'employeur peut refuser ou reporter le congé d'engagement s'il justifie que l'absence aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, après avis du comité social et économique.
2. Ce refus est motivé et notifié au salarié dans un délai fixé par décret ; à défaut de réponse dans ce délai, l'accord de l'employeur est réputé acquis, sauf en cas d'urgence.
3. Le salarié dont la demande n'a pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur du congé.
4. Le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud'hommes, qui statue en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond.

Remplace L3142-39, L3142-45, L3142-51, L3142-57, L3142-63, L3142-69, L3142-70, L3142-76, R3142-23, R3142-24, R3142-25, R3142-27, R3142-30, R3142-31, R3142-33, R3142-34, R3142-36, D3142-37, D3142-38, R3142-42, R3142-45, R3142-46, R3142-47, D3142-54, R3142-55, R3142-58

Art. 20 Rémunération, indemnisation et retour à l'emploi

1. Lorsque le congé de représentation entraîne une diminution de rémunération, l'État verse au salarié une indemnité compensatrice ; l'employeur peut compléter ce maintien de salaire.
2. À l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
3. L'organisme ou l'instance concernée délivre au salarié une attestation de sa participation effective, remise à l'employeur à la reprise du travail.

Remplace L3142-61, L3142-71, L3142-72, R3142-26, D3142-41, R3142-48, R3142-49, R3142-50

Art. 21 Réserve opérationnelle et service national

1. Le réserviste salarié a droit à une autorisation d'absence annuelle d'au moins dix jours ouvrés par an pour ses activités dans la réserve opérationnelle militaire, des douanes, pénitenciaire, de la police nationale, de la sécurité civile ou de la réserve sanitaire ; au-delà, il peut convenir d'une période supplémentaire avec l'employeur.
2. Ces périodes comptent comme du travail effectif pour l'ancienneté et les congés payés.
3. Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail en raison de ces absences, ni notifier ou faire prendre effet une rupture pendant leur durée ; le salarié retrouve son emploi à l'issue.
4. Les mêmes protections s'appliquent au salarié appelé ou maintenu au service national : son contrat est suspendu, et sa réintégration est de droit s'il en informe l'employeur dans le mois suivant sa libération.
5. Un salarié peut, avec l'accord de l'employeur, céder anonymement des jours de repos non pris à un collègue réserviste, dans les mêmes conditions que pour un proche aidant.
6. Toute méconnaissance de ces protections ouvre droit à des dommages-intérêts, et toute clause contraire est nulle.

Remplace L3142-89, L3142-90, L3142-91, L3142-92, L3142-93, L3142-94, L3142-94-1, L3142-94-2, L3142-94-3, L3142-95, L3142-96, L3142-98, L3142-99, L3142-100, L3142-101, L3142-102, L3142-103, D3142-62, D3142-63, D3142-64

Art. 22 Candidats et élus à un mandat parlementaire ou local

1. Le candidat à un mandat parlementaire, européen ou local a droit, dans la limite de vingt jours ouvrables, au temps nécessaire pour participer à la campagne électorale ; ces absences, non rémunérées sauf imputation sur le

congé payé à la demande du salarié, comptent pour l'ancienneté.

2. Le salarié élu à l'Assemblée nationale ou au Sénat peut demander la suspension de son contrat de travail pour la durée du mandat, s'il justifie d'un an d'ancienneté ; il retrouve alors son emploi ou un emploi similaire dans les deux mois suivant son avis de reprise, et bénéficie d'une priorité de réembauche si le mandat a été renouvelé.

3. Les mêmes règles s'appliquent, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, aux maires, adjoints et présidents d'exécutifs locaux, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents publics.

Remplace L3142-79, L3142-80, L3142-81, L3142-82, L3142-83, L3142-84, L3142-85, L3142-86, L3142-87, L3142-88, L3142-88-1, D3142-59, D3142-60, D3142-61 · Ces quinze congés distincts sont fondus en un régime unique de « congé d'engagement » (articles 17 à 22), sur le modèle de l'art. 329e suisse : un principe, une liste fixée par décret, des durées par accord de branche.

Créer une entreprise, enseigner, chercher

Art. 23 Congé pour la création ou la reprise d'une entreprise : ouverture du droit

1. Le salarié qui justifie d'une ancienneté minimale a droit, pour créer ou reprendre une entreprise, ou pour diriger une jeune entreprise innovante, soit à un congé non rémunéré, soit à une période de travail à temps partiel.

2. Le passage à temps partiel fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.

3. Un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche fixe la durée de ce congé ou de cette période, les renouvellements possibles, l'ancienneté requise et les délais d'information de l'employeur ; à défaut d'accord, un décret les fixe, dans la limite d'un an renouvelable une fois.

4. Les congés payés excédant vingt jours ouvrés peuvent être reportés jusqu'au départ en congé, dans la limite de six ans ; à la rupture du contrat ou en cas de renonciation au congé, le salarié perçoit ou récupère les droits correspondants.

Remplace L3142-105, L3142-106, L3142-111, L3142-112, L3142-117, L3142-118, L3142-119, L3142-120, L3142-121, L3142-122, L3142-123, L3142-124, D3142-73, D3142-74

Art. 24 Congé pour la création ou la reprise d'une entreprise : report, refus et retour

1. L'employeur peut différer le départ en congé ou le passage à temps partiel dans la limite de six mois, notamment si trop de salariés en bénéficient déjà simultanément.
2. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, il peut aussi le refuser s'il justifie de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, après avis du comité social et économique, ou si une précédente création ou reprise date de moins de trois ans ; il motive sa décision.
3. Le salarié peut contester ce refus devant le conseil de prud'hommes, qui statue en dernier ressort.
4. À l'issue du congé ou de la période à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; s'il rompt son contrat à ce moment, il est dispensé de préavis et d'indemnité de rupture.

Remplace L3142-107, L3142-108, L3142-109, L3142-110, L3142-113, L3142-114, L3142-115, L3142-116, D3142-65, D3142-66, D3142-67, D3142-68, D3142-69, D3142-70, R3142-71, D3142-72, D3142-75, D3142-76

Art. 25 Congé d'enseignement ou de recherche

1. Le salarié qui souhaite dispenser un enseignement technologique, professionnel ou supérieur, ou se consacrer à une activité de recherche et d'innovation, a droit, sous réserve d'une ancienneté minimale, soit à un congé non rémunéré, soit à une période de travail à temps partiel.
2. Un accord collectif fixe la durée de ce congé ou de cette période, les renouvellements possibles, l'ancienneté requise et les délais d'information de l'employeur ; à défaut d'accord, un décret les fixe, dans la limite d'un an.
3. L'employeur peut différer le départ lorsque trop de salariés en bénéficient déjà simultanément.
4. À l'issue du congé ou de la période à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire.

Remplace L3142-125, L3142-126, L3142-127, L3142-128, L3142-129, L3142-130, D3142-77, D3142-78, D3142-79, D3142-80, D3142-81

Art. 26 Don de jours de repos à une association d'intérêt général

1. Un salarié peut, avec l'accord de l'employeur et dans la limite de trois jours ouvrés par an, renoncer sans contrepartie à des jours de repos non pris au bénéfice d'une association ou d'une fondation reconnue d'intérêt général.

2. Ces jours sont convertis en unités monétaires versées à l'organisme choisi d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.

Remplace L3142-131, D3142-82

Grossesse et congé de maternité

Art. 27 Interdiction de discrimination liée à la grossesse

1. L'employeur ne peut refuser d'embaucher une salariée, rompre son contrat pendant la période d'essai, ni la muter, en raison de sa grossesse ; il lui est interdit de rechercher cette information.
2. La salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf pour bénéficier des protections légales.
3. En cas de litige, l'employeur justifie sa décision ; le doute profite à la salariée.
4. Ces règles s'appliquent aussi au salarié engagé dans un parcours d'assistance médicale à la procréation ou d'adoption.

Remplace L1225-1, L1225-2, L1225-3, L1225-3-1

Art. 28 Protection contre le licenciement

1. Aucun employeur ne peut licencier une salariée pendant sa grossesse médicalement constatée, son congé de maternité, les congés payés pris immédiatement après, ni les dix semaines suivantes.
2. La même protection de dix semaines s'applique après la naissance d'un enfant, après une interruption spontanée de grossesse entre la quatorzième et la vingt et unième semaine, à l'issue d'un congé de présence parentale, ou pendant un congé supplémentaire de naissance ; elle est de treize semaines après le décès d'un enfant de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne à charge du même âge.
3. Ces protections ne s'appliquent pas si l'employeur justifie d'une faute grave sans lien avec ces événements, ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à ceux-ci ; le licenciement ne peut alors ni prendre effet ni être notifié pendant ces périodes.
4. Un licenciement notifié est annulé si, dans les quinze jours, la salariée envoie un certificat médical de grossesse, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat.
5. Ces protections ne font pas obstacle à l'échéance normale d'un contrat à durée déterminée.

Art. 29 Changement temporaire d'affectation

1. La salariée enceinte peut être affectée temporairement à un autre emploi si son état de santé l'exige ; en cas de désaccord, seul le médecin du travail peut établir cette nécessité. Elle retrouve son emploi initial dès que possible, et au plus tard au retour de son congé de maternité, sans diminution de rémunération.
2. La salariée qui travaille de nuit est affectée à un poste de jour, sur sa demande ou sur avis du médecin du travail, pendant sa grossesse et son congé postnatal.
3. La salariée exposée à des risques déterminés par décret se voit proposer un autre emploi compatible avec son état, pendant sa grossesse et le mois suivant son retour de congé postnatal.
4. Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi dans ces deux derniers cas, le contrat est suspendu jusqu'au congé de maternité ; la salariée perçoit alors une garantie de rémunération, composée des indemnités journalières et d'un complément à la charge de l'employeur.
5. Ces règles ne font pas obstacle à la protection contre le licenciement ni aux règles relatives à l'inaptitude.

Remplace L1225-7, L1225-8, L1225-9, L1225-10, L1225-11, L1225-12, L1225-13, L1225-14, L1225-15, R1225-4

Art. 30 Autorisations d'absence pour examens médicaux

1. La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour les examens médicaux obligatoires de la grossesse, tout comme le salarié suivant un parcours d'assistance médicale à la procréation ; son conjoint ou partenaire bénéficie de la même autorisation pour trois de ces examens.
2. Les salariés engagés dans une procédure d'adoption bénéficient d'autorisations d'absence pour les entretiens nécessaires à l'agrément.
3. Ces absences n'entraînent aucune diminution de rémunération et comptent comme du travail effectif pour le congé payé et l'ancienneté.
4. La salariée informe son employeur de son état de grossesse par tout moyen donnant date certaine.

Remplace L1225-16, R1225-1, R1225-2, R1225-3, D1225-4-1

Art. 31 Durée du congé de maternité

1. La salariée a droit à un congé de maternité de seize semaines, dont six avant et dix après la date présumée de l'accouchement ; elle peut, avec l'avis favorable du professionnel de santé qui la suit, reporter jusqu'à trois semaines sur la période postérieure.
2. Ce congé est porté à trente-quatre semaines pour la naissance de deux enfants, et à quarante-six semaines pour la naissance de trois enfants ou plus.
3. Il est porté à vingt-six semaines lorsque la salariée ou son foyer assume déjà la charge d'au moins deux enfants, ou qu'elle a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables.
4. Si l'accouchement intervient avant la date présumée, le congé est prolongé jusqu'au terme normalement prévu.
5. En cas d'état pathologique lié à la grossesse ou à l'accouchement, attesté médicalement, le congé est augmenté de sa durée, dans la limite de deux semaines avant et quatre semaines après l'accouchement.

Remplace L1225-17, L1225-18, L1225-19, L1225-20, L1225-21

Art. 32 Hospitalisation de l'enfant et report du congé

1. Si l'enfant reste hospitalisé au-delà de la sixième semaine après l'accouchement, la salariée peut reporter à la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé de maternité qui lui reste.
2. Si l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige une hospitalisation postnatale, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours écoulés entre l'accouchement et le début normal du congé.

Remplace L1225-22, L1225-23

Art. 33 Suspension du contrat et retour à l'emploi

1. Le congé de maternité suspend le contrat de travail ; la salariée informe l'employeur du motif de son absence et de sa date de fin prévue. Cette durée compte pour l'ancienneté.
2. À l'issue du congé, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente, et bénéficie d'un entretien professionnel.
3. À défaut d'accord collectif au moins aussi favorable, sa rémunération est majorée, au retour du congé, des augmentations générales et de la moyenne des

augmentations individuelles perçues pendant le congé par les salariés de sa catégorie.

Remplace L1225-24, L1225-25, L1225-26, L1225-27

Art. 34 Décès de la mère

1. En cas de décès de la mère pendant la période d'indemnisation de son congé de maternité, le père peut suspendre son contrat de travail pour la durée d'indemnisation restant à courir ; à défaut, ce droit est ouvert au conjoint, partenaire ou concubin de la mère.
2. Il bénéficie de la même protection contre le licenciement que la mère.

Remplace L1225-28

Art. 35 Interdiction d'emploi et allaitement

1. Il est interdit d'employer une salariée pendant huit semaines au total avant et après son accouchement, dont six semaines après.
2. Pendant l'année suivant la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose d'une heure par jour, répartie en deux périodes de trente minutes ; ce temps est réduit à vingt minutes si l'employeur met à disposition un local dédié à l'allaitement. Elle peut allaiter son enfant sur son lieu de travail.
3. Tout employeur d'au moins cent salariées peut être mis en demeure d'installer des locaux d'allaitement.
4. Un décret précise les conditions d'application de ces règles selon la taille et la nature des établissements.

Remplace L1225-29, L1225-30, L1225-31, L1225-32, L1225-33, R1225-5, R1225-6, R1225-7

Art. 36 Démission pendant la grossesse

1. La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans indemnité de rupture.

Remplace L1225-34

Paternité, adoption, congé parental

Art. 37 Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

1. Après la naissance de l'enfant, le père, ou le conjoint, partenaire ou concubin de la mère, a droit à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires, portés à trente-deux jours en cas de naissances multiples ; ce congé suspend le contrat de travail.
2. Il comprend une première période de quatre jours consécutifs, obligatoire, suivant immédiatement le congé de naissance, puis une seconde période de vingt et un jours, portée à vingt-huit jours en cas de naissances multiples, prise dans les six mois de la naissance et pouvant être fractionnée.
3. En cas d'hospitalisation immédiate du nouveau-né, la première période est prolongée pour la durée de l'hospitalisation, dans une limite fixée par décret ; le congé peut aussi être reporté au-delà des six mois en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère.
4. Il ne peut être imputé sur le congé payé annuel, compte comme du travail effectif pour l'ancienneté, et le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire à l'issue.
5. Un décret fixe les délais de prévenance de l'employeur et les modalités de fractionnement.

Remplace L1225-35, L1225-35-1, L1225-35-2, L1225-36, D1225-8, D1225-8-1

Art. 38 Congé d'adoption : durée et protection

1. Le salarié à qui un enfant est confié en vue de son adoption a droit à un congé d'adoption de seize semaines, porté à dix-huit semaines à partir du troisième enfant à charge et à vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples ; ce congé suspend le contrat de travail.
2. Lorsque les deux parents salariés se répartissent ce congé, sa durée totale est augmentée de vingt-cinq jours, ou trente-deux en cas d'adoptions multiples ; les deux parents peuvent le prendre simultanément.
3. Le salarié bénéficie, pendant ce congé, de la même protection contre le licenciement que pour la maternité, y compris l'annulation du licenciement notifié avant l'arrivée de l'enfant.
4. Un décret fixe le délai et les modalités de fractionnement du congé.

Remplace L1225-37, L1225-38, L1225-39, L1225-40, L1225-41, R1225-9, R1225-10, R1225-11, D1225-11-1

Art. 39 Congé d'adoption : rémunération, retour et adoption à l'étranger

1. À défaut d'accord collectif plus favorable, la rémunération du salarié est, à son retour de congé d'adoption, revalorisée comme pour un congé de maternité.
2. Les avantages conventionnels liés à la naissance accordés aux salariées en congé de maternité s'appliquent de plein droit au congé d'adoption.
3. Le salarié qui adopte à l'étranger, ou qui accueille en vue d'adoption un enfant hors de métropole, a droit à un congé spécifique de six semaines par agrément, non rémunéré.
4. Le congé d'adoption ne s'impute pas sur le congé payé annuel et compte comme du travail effectif pour l'ancienneté ; le salarié retrouve son emploi à l'issue et bénéficie d'un entretien professionnel.

Remplace L1225-42, L1225-43, L1225-44, L1225-45, L1225-46, L1225-46-1, D1225-11-2

Art. 40 Congé supplémentaire de naissance

1. Le salarié qui a épuisé son congé de maternité, de paternité ou d'adoption a droit, à sa suite, à un congé supplémentaire de naissance d'un ou deux mois, à son choix, pouvant être fractionné en deux périodes d'un mois.
2. Ce congé suspend le contrat de travail ; le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant sa durée.
3. Il débute dans un délai de neuf mois après la naissance ou l'arrivée de l'enfant, prolongé le cas échéant de la durée des congés précédents ; un décret fixe le délai de prévenance de l'employeur, compris entre quinze jours et un mois.
4. En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié peut reprendre son activité avant le terme du congé.
5. Il compte comme du travail effectif pour l'ancienneté ; le salarié retrouve son emploi à l'issue et bénéficie d'un entretien professionnel.

Remplace L1225-46-2, L1225-46-3, L1225-46-4, L1225-46-5, L1225-46-6, L1225-46-7, D1225-11-3, D1225-11-4, D1225-11-5, R1225-11-6

Art. 41 Congé parental d'éducation : ouverture et durée

1. Après son congé de maternité ou d'adoption, le salarié justifiant d'une année d'ancienneté a droit, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, soit à un congé parental d'éducation suspendant son contrat, soit à une réduction de son temps de travail à seize heures hebdomadaires au moins.
2. Ce droit peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle en cas de naissances multiples, ou jusqu'au sixième anniversaire pour des naissances ou adoptions multiples d'au moins trois enfants ; il est adapté en cas d'adoption d'un

enfant de plus de trois ans, et prolongé d'un an en cas de maladie, accident ou handicap grave de l'enfant.

3. Le salarié informe l'employeur du point de départ et de la durée envisagés, au moins un mois avant le terme du congé de maternité ou d'adoption, ou deux mois avant le début du congé parental dans les autres cas ; toute prolongation ou modification est notifiée dans les mêmes délais.

Remplace L1225-47, L1225-48, L1225-49, L1225-50, L1225-51, R1225-12, R1225-13

Art. 42 Congé parental d'éducation : retour, formation et fin anticipée

1. En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié peut reprendre son activité initiale avant le terme prévu, ou en modifier la durée avec l'accord de l'employeur.

2. Pendant le congé parental ou le temps partiel, le salarié ne peut exercer d'autre activité professionnelle, sauf l'assistance maternelle ; il a le droit de suivre un bilan de compétences.

3. Le congé à temps plein compte pour moitié pour l'ancienneté, le temps partiel compte en totalité ; le salarié conserve les avantages acquis avant le congé.

4. À l'issue du congé ou sur reprise anticipée, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, bénéficie d'un entretien professionnel organisant son retour, et d'une action de formation, notamment en cas de changement de techniques.

Remplace L1225-52, L1225-53, L1225-54, L1225-55, L1225-56, L1225-57, L1225-58, L1225-59

Art. 43 Congé pour enfant malade et présence parentale

1. Le salarié a droit à un congé non rémunéré de trois jours par an en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de seize ans à sa charge, porté à cinq jours si l'enfant a moins d'un an ou s'il a la charge d'au moins trois enfants.

2. Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant, attesté par certificat médical, rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, le salarié a droit à un congé de présence parentale pour une durée fixée par décret, dans la limite de trois cent dix jours ouvrés sur trois ans ; il peut être fractionné ou transformé en temps partiel, et renouvelé une fois sur justification médicale.

3. Le salarié informe l'employeur au moins quinze jours avant le début du congé, ou sans délai en cas d'urgence.

4. Ce congé compte comme du travail effectif pour l'ancienneté ; le salarié retrouve son emploi à l'issue, y compris en cas de reprise anticipée pour décès de l'enfant ou diminution importante des ressources du foyer.

Remplace L1225-61, L1225-62, L1225-63, L1225-64, L1225-65, R1225-14, R1225-15, D1225-16, D1225-17

Art. 44 Don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade ou décédé

1. Un salarié peut, avec l'accord de l'employeur et sans contrepartie, renoncer anonymement à des jours de repos non pris au bénéfice d'un collègue qui assume la charge d'un enfant de moins de vingt ans gravement malade, handicapé ou accidenté, ou dont l'enfant de moins de vingt-cinq ans, ou la personne à charge du même âge, est décédé.
2. Le salarié bénéficiaire conserve sa rémunération pendant son absence ; cette période compte comme du travail effectif pour l'ancienneté.

Remplace L1225-65-1, L1225-65-2

Art. 45 Démission pour élever un enfant

1. Pour élever son enfant, le salarié peut, moyennant un préavis de quinze jours, rompre son contrat à l'issue de son congé de maternité ou d'adoption, ou dans les deux mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant, sans préavis ni indemnité de rupture.
2. Dans l'année qui suit, il bénéficie d'une priorité de réembauche et, en cas de réemploi, retrouve les avantages acquis à son départ ainsi qu'un droit à la formation.

Remplace L1225-66, L1225-67, L1225-68, R1225-18, R1225-19

Art. 46 Nullité, sanction et décret d'application

1. Toute clause contraire aux droits garantis par le présent chapitre est nulle.
2. Leur méconnaissance par l'employeur ouvre droit à une indemnité au profit du salarié.
3. Un décret précise les modalités d'application de ce chapitre et le régime des sanctions applicables à l'employeur.

Remplace L1225-70, L1225-71, L1225-72

Compte épargne-temps

Art. 47 Compte épargne-temps : principe et alimentation

1. Un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche peut mettre en place un compte épargne-temps, qui permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de congés ou de repos non pris.
2. Seuls les jours de congé annuel excédant vingt jours ouvrés peuvent y être affectés.
3. L'accord détermine les conditions d'alimentation du compte, en temps ou en argent, à l'initiative du salarié ou, au-delà de la durée collective de travail, de l'employeur, ainsi que les modalités de gestion, d'utilisation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Remplace L3151-1, L3151-2, L3152-1, L3152-2

Art. 48 Utilisation des droits

1. Le salarié peut, avec l'accord de l'employeur, utiliser les droits épargnés pour compléter sa rémunération ou cesser progressivement son activité ; seuls les jours excédant vingt-cinq jours ouvrés peuvent être utilisés en complément de rémunération.
2. L'accord peut aussi prévoir que ces droits financent une retraite collective ou des versements sur un plan d'épargne retraite, avec les mêmes avantages sociaux et fiscaux que l'épargne salariale, dans la limite de dix jours par an pour les droits qui ne proviennent pas d'un abondement de l'employeur.

Remplace L3151-3, L3152-4

Art. 49 Garantie des droits et liquidation

1. Les droits acquis sur le compte épargne-temps sont garantis dans les mêmes conditions que les salaires.
2. Au-delà d'un plafond fixé par décret, l'accord collectif organise un dispositif d'assurance ou de garantie financière, assuré par une caution bancaire, une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective ou une compagnie d'assurance ; à défaut d'accord, l'employeur le met en place, et les droits excédant ce plafond sont liquidés et versés au salarié.

3. À défaut d'accord sur le transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut, en rupture de contrat, ou
Articles supprimés sans successeur
conversion monétaire de ses droits, ou peut demander leur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; leur déblocage intervient à sa demande ou à celle de ses ayants droit, à tout moment ou par transfert vers un nouveau dispositif d'épargne.
Mécanisme daté de lutte contre le travail non déclaré pendant le congé payé, destiné à protéger l'emploi des demandeurs d'emploi (action en dommages-intérêts à la diligence du maire ou du préfet) ; obsolète et non appliqué en pratique.

Remplace L3151-4, L3152-3, L3153-1, L3153-2, D3154-1, D3154-2, D3154-3, D3154-4, D3154-5, D3154-6
R3143-1, R3143-2, R3143-2-1, R3143-3

Contraventions pénales propres aux congés payés, à la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, au congé mutualiste et au service national ; supprimées et rattachées aux sanctions générales de l'inspection du travail, comme pour les autres sujets du code allégé.

Sujet 4 – Santé et sécurité

267 articles aujourd'hui → 21 articles proposés 170 remplacés

97 supprimés sans successeur

Obligations de l'employeur et des travailleurs

Art. 1 Champ d'application

1. Les règles de ce livre protègent les travailleurs employés par un employeur de droit privé, y compris les salariés temporaires, les stagiaires et toute personne placée sous l'autorité de l'employeur.
2. Elles s'appliquent aussi à certains établissements publics à caractère industriel, administratif ou hospitalier, lorsqu'ils emploient du personnel dans des conditions comparables à celles du droit privé.
3. Un décret adapte ces règles pour les établissements d'enseignement technique ou professionnel accueillant des jeunes en formation, ainsi que pour les mines, carrières et leurs dépendances, sans réduire les garanties dont bénéficient les travailleurs.

Remplace L4111-1, L4111-2, L4111-3, L4111-4, L4111-5

Art. 2 Obligation générale de sécurité

1. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
2. Ces mesures comprennent la prévention des risques professionnels, l'information et la formation des travailleurs, et une organisation et des moyens adaptés.
3. L'employeur adapte ces mesures aux changements de circonstances, pour améliorer continuellement les situations de travail.
4. Un décret en Conseil d'État précise les mesures générales de santé et de sécurité, ainsi que les prescriptions propres à certaines professions, certains modes de travail ou certains risques.

Remplace L4121-1, L4111-6

Art. 3 Neuf principes généraux de prévention

1. L'employeur agit selon les principes suivants : éviter les risques ; évaluer ceux qui ne peuvent l'être ; les combattre à la source ; adapter le travail à l'homme, notamment dans la conception des postes et le choix des équipements.
2. Il tient compte de l'évolution de la technique, remplace ce qui est dangereux par ce qui l'est moins, et planifie la prévention en intégrant la technique, l'organisation et les conditions de travail, ainsi que les relations sociales, y compris les risques de harcèlement.
3. Il privilégie la protection collective sur la protection individuelle, et donne aux travailleurs des instructions appropriées.

Remplace L4121-2

Art. 4 Évaluation des risques et document unique

1. L'employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements, l'aménagement des lieux de travail et l'organisation du travail.
2. Il consigne cette évaluation dans un document unique, mis à jour régulièrement, et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs et de toute personne justifiant d'un intérêt à y accéder.
3. Le comité social et économique, s'il existe, et le service de prévention et de santé au travail contribuent à cette évaluation et sont consultés sur le document.
4. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'évaluation débouche sur un programme annuel de prévention ; dans les autres, sur une liste d'actions de prévention consignée dans le document.
5. Un décret précise la durée de conservation du document unique, qui ne peut être inférieure à quarante ans, ainsi que ses modalités de dépôt et de mise à disposition.

Remplace L4121-3, L4121-3-1, R4121-1, R4121-1-1, R4121-2, R4121-3, R4121-4, R4121-5

Art. 5 Obligations du travailleur

1. Chaque travailleur prend soin, selon sa formation et ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
2. Il suit les instructions de l'employeur sur l'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection et des produits dangereux, sans que cela

réduise la responsabilité de l'employeur.

3. L'employeur tient compte des capacités de chacun avant de lui confier une tâche.

4. Les mesures de santé et de sécurité ne peuvent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.

Remplace L4122-1, L4122-2, L4121-4

Art. 6 Coactivité entre entreprises

1. Lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, leurs employeurs coopèrent à la mise en œuvre des règles de santé et de sécurité.

Remplace L4121-5

Droit d'alerte et droit de retrait

Art. 7 Droit de retrait

1. Le travailleur qui a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut se retirer de cette situation.

2. Il alerte immédiatement l'employeur de ce danger, ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

3. L'employeur ne peut lui demander de reprendre son activité tant que ce danger persiste, et prend les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

4. Le droit de retrait s'exerce sans créer, pour autrui, une nouvelle situation de danger grave et imminent.

5. Un décret précise les modalités de consignation écrite de l'alerte.

Remplace L4131-1, L4132-1, L4132-5, D4132-1, D4132-2

Art. 8 Alerte du représentant du personnel et absence de sanction

1. Le représentant du personnel qui constate une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur et consigne son avis par écrit.

2. L'employeur enquête aussitôt avec lui et prend les mesures nécessaires pour remédier au danger.
3. En cas de désaccord sur la réalité du danger ou sur la façon d'y remédier, le comité social et économique est réuni d'urgence, dans les vingt-quatre heures ; à défaut d'accord, l'inspecteur du travail est saisi.
4. Aucune sanction ni retenue de salaire ne peut frapper un travailleur ou un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de danger grave et imminent.
5. Avoir signalé un risque avant qu'il ne se réalise vaut, pour la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, faute inexcusable de l'employeur.

Remplace L4131-2, L4131-3, L4131-4, L4132-2, L4132-3, L4132-4

Art. 9 Alerte en matière de santé publique et d'environnement

1. Le travailleur qui estime de bonne foi que les produits ou procédés utilisés par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.
2. Le représentant du personnel qui fait le même constat, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, alerte aussi l'employeur ; celui-ci examine la situation avec lui.
3. L'alerte est consignée par écrit ; l'employeur informe son auteur de la suite qu'il y réserve, et le comité social et économique est informé de ces alertes.
4. L'auteur d'une alerte de bonne foi ne peut faire l'objet d'aucune mesure de représailles.
5. Un décret précise les modalités de consignation de l'alerte.

Remplace L4133-1, L4133-2, L4133-3, L4133-4, D4133-1, D4133-2, D4133-3

Information et formation à la sécurité

Art. 10 Information sur les risques

1. L'employeur informe les travailleurs des risques pour leur santé et leur sécurité, et des mesures prises pour y remédier.
2. Il les informe de même des risques que les produits ou procédés de l'établissement peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement, et des mesures prises pour y remédier.

Art. 11 Formation à la sécurité aux moments clés

1. L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité pour les travailleurs qu'il embauche, ceux qui changent de poste ou de technique, et les salariés temporaires.
2. À la demande du médecin du travail, il forme aussi les travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt d'au moins vingt et un jours.
3. Cette formation est répétée périodiquement ; son étendue varie selon la taille de l'établissement, la nature de l'activité, les risques constatés et le type d'emploi.
4. Le financement de cette formation est à la charge de l'employeur.
5. Toute modification du poste pour des raisons de sécurité qui réduirait la productivité est suivie d'une période d'adaptation d'au moins deux semaines, pendant laquelle aucune rémunération au rendement n'est appliquée.

Remplace L4141-2, L4141-3, L4141-4, L4142-4

Art. 12 Formation renforcée et consultation du personnel

1. Les salariés en contrat à durée déterminée ou temporaires affectés à des postes à risques particuliers bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, financée par l'entreprise qui les emploie effectivement.
2. Selon les risques constatés, l'employeur conduit des actions de formation particulières, le cas échéant avec le concours d'organismes de prévention ; dans les établissements exposés à un risque industriel majeur, il forme aussi les entreprises extérieures qu'il accueille.
3. Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective.

Remplace L4142-1, L4142-2, L4142-3, L4143-1

Art. 13 Décret d'application

1. Un décret précise le contenu de la formation à la sécurité, notamment les règles de circulation, les conditions d'exécution du travail et la conduite à tenir en cas d'accident.
2. Il précise aussi les modalités de consultation du comité social et économique sur les programmes de formation.

Remplace R4141-1, R4141-2, R4141-3, R4141-3-1, R4141-4, R4141-5, R4141-6, R4141-7, R4141-8, R4141-9, R4141-10, R4141-11, R4141-12, R4141-13, R4141-14, R4141-15, R4141-16, R4141-17, R4141-18, R4141-19, R4141-20, R4143-1, R4143-2

Femmes enceintes, jeunes, intérimaires et CDD

Art. 14 Champ d'application

1. Les règles de ce titre protègent les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, les jeunes travailleurs, et les salariés en contrat à durée déterminée ou temporaires.
2. Elles s'appliquent aussi à certains établissements publics, aux mines et carrières, et aux entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut particulier.

Remplace L4151-1

Art. 15 Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant : travaux interdits

1. Il est interdit d'employer une femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitant à des travaux qui, en raison de son état, présentent des risques pour sa santé ou sa sécurité.
2. Un décret précise la liste de ces travaux et risques.

Remplace L4152-1

Art. 16 Femmes enceintes : reclassement et surveillance médicale

1. Lorsqu'une salariée enceinte, venant d'accoucher ou allaitant occupe un poste l'exposant à des risques déterminés par décret, l'employeur lui propose un autre emploi compatible avec son état de santé.
2. Un décret précise la surveillance médicale renforcée dont bénéficient ces salariées.

Remplace L4152-2

Art. 17 Âge minimum et dérogations pour les stages

1. Il est interdit d'employer un travailleur de moins de seize ans, sauf s'il est apprenti dès quinze ans, ou s'il effectue, dans le cadre de sa scolarité, une visite

d'information ou une période d'observation ou de formation en milieu professionnel.

2. Une convention est alors passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise ; elle ne peut être conclue si les services de contrôle ont établi que les conditions de travail y portent atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité des personnes présentes.

3. Un mineur de plus de quatorze ans peut, pendant les vacances scolaires, exercer des travaux adaptés à son âge, à condition de bénéficier d'un repos effectif d'au moins la moitié de la période de congés.

Remplace L4153-1, L4153-2, L4153-3

Art. 18 Contrôle médical du jeune travailleur et exception familiale

1. L'inspecteur du travail peut à tout moment faire examiner un jeune travailleur d'au moins quinze ans pour vérifier que le travail confié n'excède pas ses forces, et exiger son renvoi de l'établissement si tel est le cas.

2. Les règles sur l'âge d'admission ne s'appliquent pas dans les établissements où ne travaillent que des membres de la famille sous l'autorité d'un parent ou d'un tuteur, pour des travaux occasionnels ou de courte durée qui ne présentent pas de risque pour leur santé ou leur sécurité.

3. Un décret fixe la liste de ces travaux familiaux autorisés.

Remplace L4153-4, L4153-5

Art. 19 Travaux interdits ou réglementés pour les jeunes

1. Il est interdit d'employer un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux qui l'exposent à des risques pour sa santé, sa sécurité, sa moralité, ou qui excèdent ses forces.

2. Par dérogation, il peut être employé à certains de ces travaux, sous des conditions déterminées par décret.

3. Un décret fixe aussi la liste des débits de boissons et autres établissements où l'emploi d'un mineur est interdit ou encadré, sauf pour les mineurs en formation professionnelle qualifiante.

Remplace L4153-6, L4153-8, L4153-9

Art. 20 Salariés en contrat à durée déterminée et salariés temporaires

1. Il est interdit de recourir à un salarié en contrat à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour des travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste fixée par décret ; l'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation.
2. Les salariés affectés à des postes à risques particuliers bénéficient d'un accueil, d'une information et d'une formation renforcée, adaptés à l'entreprise qui les emploie effectivement.
3. À défaut, l'employeur qui les a affectés à un tel poste est présumé responsable, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'une faute inexcusable.
4. Pour des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, le salarié temporaire déjà qualifié reçoit toutes les informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement.

Remplace L4154-1, L4154-2, L4154-3, L4154-4

Art. 21 Décret d'application et rôle des branches

1. Un décret fixe, pour chaque catégorie de travailleurs protégée par ce titre, la liste des travaux interdits ou réglementés, ainsi que les conditions de la surveillance médicale renforcée qui l'accompagne.
2. Il fixe aussi les conditions et la procédure des dérogations, notamment pour les jeunes en formation professionnelle.
3. Un accord de branche peut préciser les modalités pratiques de ces dérogations et de cette surveillance, sans réduire les protections prévues par le décret.

Remplace R4152-2, D4152-3, D4152-4, D4152-5, D4152-6, D4152-7, R4152-7-1, D4152-8, D4152-9, D4152-10, D4152-11, D4152-12, R4152-13, R4152-14, R4152-15, R4152-16, R4152-17, R4152-18, R4152-19, R4152-20, R4152-21, R4152-22, R4152-23, R4152-24, R4152-25, R4152-26, R4152-27, R4152-28, D4152-29, D4153-1, D4153-2, D4153-3, D4153-4, D4153-5, R4153-6, D4153-7, R4153-8, R4153-9, R4153-10, R4153-11, R4153-12, D4153-13, D4153-14, D4153-15, D4153-16, D4153-17, D4153-18, D4153-19, D4153-20, D4153-21, D4153-22, R4153-22-1, D4153-23, D4153-24, D4153-25, D4153-26, D4153-27, D4153-28, D4153-29, D4153-30, D4153-31, D4153-32, D4153-33, D4153-34, D4153-35, D4153-36, D4153-37, R4153-38, R4153-39, R4153-40, R4153-41, R4153-42, R4153-43, R4153-44, R4153-45, R4153-49, R4153-50, R4153-51, R4153-52, D4154-1, D4154-2, D4154-3, D4154-4, R4154-5, D4154-6

Articles supprimés sans successeur

L4141-5

Passeport de prévention supprimé : outil administratif numérique de gestion des attestations de formation, sans effet sur l'obligation de former elle-même, maintenue à l'article 11.

L4142-3-1

Formation à l'accueil des personnes handicapées dans les établissements recevant du public : relève de l'accessibilité aux usagers et clients, pas de la prévention des risques professionnels.

L4153-7

Disposition obsolète sur le placement d'enfants sous la conduite de vagabonds ou de mendiants : sans lien avec la santé-sécurité au travail, déjà couverte par la protection de l'enfance du code civil et du code pénal.

L4161-1, L4162-1 → L4162-5, L4163-1 → L4163-22 (y compris L4163-2-1 et L4163-8-1 → L4163-8-5)

Compte professionnel de prévention (facteurs de risques, accords de branche, financement, contentieux) : transféré au Code de la sécurité sociale (cotisations, points, retraite), sans changement de fond.

D4161-1, D4162-1 → D4162-3, R4162-4 → R4162-8

Transféré au Code de la sécurité sociale (cotisations, points, retraite), sans changement de fond.

R4163-1, D4163-2 → D4163-6, R4163-7 → R4163-13, D4163-13-1, R4163-14 → R4163-17, R4163-19 → R4163-22

Transféré au Code de la sécurité sociale (cotisations, points, retraite), sans changement de fond.

D4163-25 → D4163-29, R4163-30, D4163-30-1 → D4163-30-5, D4163-31, D4163-32, R4163-33 → R4163-45, D4163-46 → D4163-48

Transféré au Code de la sécurité sociale (cotisations, points, retraite), sans changement de fond.

Sujet 5 – Représentation du personnel

522 articles aujourd'hui → 38 articles proposés 508 remplacés

14 supprimés sans successeur

Mettre en place le CSE et élire ses membres

Art. 1 Mise en place du comité social et économique

1. Ce titre s'applique aux employeurs de droit privé et à leurs salariés, ainsi qu'aux établissements publics employant du personnel dans les conditions du droit privé.
2. Un comité social et économique est mis en place dans toute entreprise qui atteint onze salariés pendant douze mois consécutifs.
3. À l'expiration du mandat de ses membres, le comité n'est pas renouvelé si l'effectif est resté sous ce seuil pendant douze mois consécutifs.
4. Un décret en Conseil d'État peut adapter ces règles à certains établissements publics, sans réduire les garanties des salariés.

Remplace L2311-1, L2311-2, L2313-10

Art. 2 Périmètre de l'entreprise et unité économique et sociale

1. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant plusieurs établissements, un comité social et économique est mis en place dans chaque établissement distinct, avec un comité social et économique central d'entreprise.
2. Le nombre et le périmètre de ces établissements sont fixés par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur, compte tenu de l'autonomie de gestion de chaque établissement ; en cas de litige, l'autorité administrative tranche, sous le contrôle du juge.
3. La perte de la qualité d'établissement distinct met fin aux mandats en cours, sauf accord contraire permettant de les achever.
4. Les mêmes règles s'appliquent à une unité économique et sociale reconnue entre plusieurs entreprises ; un accord entre employeurs d'un même site peut aussi mettre en place un comité social et économique commun à plusieurs entreprises.

Art. 3 Représentants de proximité

1. Un accord d'entreprise peut mettre en place des représentants de proximité.
2. Il fixe leur nombre, leurs attributions — notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail —, les modalités de leur désignation et le nombre d'heures dont ils disposent pour l'exercer.
3. Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui ; leur mandat prend fin avec celui des membres élus du comité.

Remplace L2313-7

Art. 4 Composition du comité et heures de délégation

1. Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel composée d'un nombre égal de titulaires et de suppléants ; le suppléant siège en l'absence du titulaire.
2. Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical, qui assiste aux séances avec voix consultative ; le médecin du travail et le responsable de la sécurité assistent dans les mêmes conditions aux réunions consacrées à la santé et à la sécurité.
3. Le comité désigne parmi ses membres un référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
4. Un accord d'entreprise fixe le nombre de membres de la délégation et le nombre d'heures de délégation, dans la limite d'un plancher fixé par décret selon l'effectif de l'entreprise.

Remplace L2314-1, L2314-2, L2314-3, R2314-1

Art. 5 Collèges électoraux et représentation équilibrée

1. Les membres de la délégation du personnel sont élus par deux collèges : celui des ouvriers et employés, et celui des ingénieurs, chefs de service, techniciens et agents de maîtrise.
2. Un troisième collège regroupe les ingénieurs et cadres lorsque l'entreprise en compte au moins vingt-cinq ; un accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives peut modifier le nombre et la composition des collèges, sans supprimer ce troisième collège.

3. La répartition des salariés entre les collèges et celle des sièges font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales ; à défaut d'accord, l'employeur y procède, sous le contrôle de l'autorité administrative en cas de litige.

4. Sur chaque liste de plusieurs candidats, les femmes et les hommes sont représentés à proportion de leur part parmi les électeurs du collège, en alternance ; à défaut, l'élection des candidats du sexe surreprésenté est annulée.

Remplace L2314-11, L2314-12, L2314-13, L2314-14, L2314-15, L2314-16, L2314-30, L2314-31, R2314-3

Art. 6 Organisation des élections professionnelles

1. Tous les quatre ans, l'employeur informe le personnel de l'organisation des élections ; le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette information.

2. Il invite les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d'accord préélectoral et à présenter des listes de candidats ; dans les entreprises de onze à vingt salariés, cette invitation n'est due que si un salarié s'est porté candidat.

3. Le protocole est valable s'il est signé par la majorité des organisations syndicales négociatrices, dont les organisations représentatives majoritaires ; il peut ajuster le nombre de sièges ou d'heures de délégation, sans réduire le volume global d'heures.

4. En l'absence de comité, l'employeur organise l'élection dans le mois suivant la demande d'un salarié ou d'un syndicat ; à défaut de candidat, il établit un procès-verbal de carence, transmis à l'inspection du travail.

5. Des élections partielles pourvoient les sièges vacants si un collège n'est plus représenté ou si l'effectif des titulaires diminue de moitié, sauf dans les six mois précédant le terme du mandat.

Remplace L2314-4, L2314-5, L2314-6, L2314-7, L2314-8, L2314-9, L2314-10, D2314-1-1

Art. 7 Électorat, éligibilité et scrutin

1. Sont électeurs les salariés de seize ans révolus, présents depuis trois mois dans l'entreprise, sauf privation de leurs droits civiques. Sont éligibles les électeurs de dix-huit ans révolus et d'un an d'ancienneté, à l'exception des proches de l'employeur et des salariés qui le représentent.

2. Pour les salariés temporaires, en portage salarial ou mis à disposition par une

autre entreprise, un décret fixe des conditions d'ancienneté équivalentes ; l'inspecteur du travail peut y déroger après consultation des organisations syndicales.

3. L'élection a lieu au scrutin secret, par liste et à deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; un second tour est organisé si moins de la moitié des électeurs inscrits ont voté au premier. Elle se déroule pendant le temps de travail, sauf accord contraire.

4. Elle peut aussi avoir lieu par vote électronique, décidé par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur. Un décret précise les modalités de ce vote, notamment les garanties de confidentialité et de sécurité.

Remplace L2314-18, L2314-19, L2314-20, L2314-21, L2314-22, L2314-23, L2314-24, L2314-25, L2314-26, L2314-27, L2314-28, L2314-29, R2314-5, R2314-6, R2314-7, R2314-8, R2314-9, R2314-10, R2314-11, R2314-12, R2314-13, R2314-14, R2314-15, R2314-16, R2314-17, R2314-18, R2314-19, R2314-20, R2314-21, R2314-22 · Le vote électronique (garanties de confidentialité, de sécurité et de scellement, aujourd'hui détaillées dans une quinzaine d'articles réglementaires distincts) est renvoyé à un décret plutôt que redécrit dans la loi. Les règles d'attribution des sièges (quotient électoral, plus forte moyenne) sont résumées dans la règle de représentation proportionnelle.

Art. 8 Durée du mandat et contentieux électoral

1. Les membres de la délégation du personnel sont élus pour quatre ans ; un accord peut réduire cette durée, sans descendre sous deux ans.

2. Leurs fonctions cessent par décès, démission, rupture du contrat de travail ou perte des conditions d'éligibilité ; un changement de catégorie professionnelle ne met pas fin au mandat, et celui-ci se poursuit en principe en cas de transfert de l'entreprise à un nouvel employeur.

3. Un titulaire qui cesse ses fonctions ou s'absente est remplacé par un suppléant de la même organisation syndicale et, à défaut, selon un ordre fixé par décret ; il devient titulaire jusqu'au retour du titulaire ou au renouvellement du comité.

4. Un membre peut être révoqué en cours de mandat par un vote à bulletin secret de la majorité de son collègue, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté.

5. Les contestations relatives au périmètre des établissements, aux représentants de proximité, aux collèges électoraux, à l'électorat ou à la régularité des élections relèvent du tribunal judiciaire, qui statue en dernier ressort selon une procédure fixée par décret.

Remplace L2314-17, L2314-32, L2314-33, L2314-34, L2314-35, L2314-36, L2314-37, R2313-1, R2313-2, R2313-3, R2313-4, R2313-5, R2313-6, R2313-7, R2314-2, R2314-4, R2314-23, R2314-24,

R2314-25 · Cet article regroupe la durée et la fin du mandat avec le contentieux électoral (périmètre des établissements, collèges, électorat, régularité du scrutin), aujourd'hui éclaté entre de nombreux articles réglementaires quasi identiques ; les délais de procédure (jugement, notification, pourvoi en cassation) sont renvoyés à un décret plutôt que détaillés dans la loi.

Ce que le CSE doit savoir et être consulté

Art. 9 Mission générale et représentation dans les organes de la société

1. Les attributions du comité dépendent de l'effectif de l'entreprise : en dessous de cinquante salariés, elles se limitent aux règles prévues pour ce seuil ; au-delà, le comité exerce en outre les attributions économiques et sociales propres aux entreprises de cette taille. Le changement de régime suit le franchissement du seuil pendant douze mois consécutifs, au besoin après un an d'adaptation.
2. Le comité assure l'expression collective des salariés et la prise en compte durable de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle, aux techniques de production et à leurs conséquences environnementales — sans préjudice des attributions des délégués syndicaux ni des dispositions plus favorables d'un accord ou d'un usage.
3. En matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, il analyse les risques professionnels, contribue à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'insertion des travailleurs handicapés, propose des actions de prévention du harcèlement, et procède à des inspections régulières et à des enquêtes après accident. Il est informé des visites de l'inspection du travail et peut s'y associer.
4. Dans les sociétés à conseil d'administration ou de surveillance, deux membres du comité y assistent avec voix consultative, reçoivent les mêmes documents que les administrateurs, et peuvent demander en justice la convocation de l'assemblée des actionnaires ou l'inscription de projets de résolution.

Remplace L2312-1, L2312-2, L2312-3, L2312-4, L2312-8, L2312-9, L2312-10, L2312-11, L2312-12, L2312-13, L2312-72, L2312-73, L2312-74, L2312-75, L2312-76, L2312-77, R2312-4, R2312-31, R2312-32, R2312-33, R2312-34 · La participation aux conseils d'administration ou de surveillance (ancienne sous-section 6) et les attributions générales en santé-sécurité sont rattachées ici, faute de rubrique dédiée dans le plan en 10 articles ; ce choix explique la longueur de l'article.

Art. 10 Attributions dans les entreprises de moins de cinquante salariés

1. Dans les entreprises de onze à quarante-neuf salariés, le comité présente à l'employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail, de la protection sociale et des accords applicables dans l'entreprise ; il peut saisir l'inspection du travail de toute plainte ou observation relevant de son contrôle.
2. Ce rôle s'exerce aussi au bénéfice des travailleurs des entreprises extérieures, pour ce qui concerne leurs conditions de travail, et des salariés temporaires, pour leur rémunération, leurs conditions de travail et leur accès aux installations collectives. Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur.
3. Le comité est informé de la réception, par l'employeur, des documents de vérification et de contrôle relatifs à la sécurité des installations, et peut en demander communication ; il participe, avec l'employeur, aux enquêtes menées après un accident du travail ou une maladie professionnelle, et peut consulter les registres et documents non nominatifs relatifs à la santé et à la sécurité.

Remplace L2312-5, L2312-6, L2312-7, R2312-1, R2312-2, R2312-3

Art. 11 Les trois consultations récurrentes : principe et modalités

1. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur sa situation économique et financière, et sur sa politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, il est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
2. Ces consultations précèdent la décision de l'employeur, sauf avant le lancement d'une offre publique d'acquisition ; elles ne portent pas sur les projets d'accord collectif.
3. Le comité dispose d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites ; il émet un avis motivé et reçoit une réponse motivée de l'employeur. S'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, il peut saisir le juge, sans que cette saisine prolonge son délai, sauf décision contraire du juge.
4. Un accord d'entreprise fixe le contenu, la périodicité — dans la limite de trois ans — et les modalités de ces consultations, ainsi que les délais dans lesquels le comité rend son avis. À défaut d'accord, un décret fixe ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à un mois, porté à deux mois en cas d'expertise et à trois mois lorsque plusieurs comités sont consultés ; passé ce délai, le comité est réputé avoir rendu un avis négatif.

Art. 12 Consultation sur les orientations stratégiques

1. Cette consultation porte sur les orientations stratégiques définies par l'organe d'administration ou de surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, les métiers et compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim et aux stages ; elle porte aussi sur la gestion prévisionnelle des emplois et sur la formation professionnelle.
2. Le comité peut proposer des orientations alternatives ; son avis est transmis à l'organe d'administration ou de surveillance, qui y répond de façon motivée.
3. Un accord de groupe peut confier cette consultation au comité de groupe, chaque comité d'entreprise restant consulté sur les conséquences des orientations retenues pour l'entreprise.

Remplace L2312-24, L2312-20

Art. 13 Consultation sur la situation économique et financière

1. Cette consultation porte sur l'activité, la situation économique et financière de l'entreprise et ses perspectives, ainsi que sur sa politique de recherche et de développement technologique. L'employeur met à disposition du comité les documents comptables et financiers transmis aux actionnaires ou associés, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.
2. À défaut de consultation sur la recherche et le développement technologique, les aides publiques versées à ce titre sont suspendues.
3. Un décret précise le contenu de ces informations selon la taille de l'entreprise.

Remplace L2312-25, L2312-68, R2312-16, R2312-17

Art. 14 Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi

1. Cette consultation porte sur l'évolution de l'emploi et des qualifications, la formation professionnelle et l'apprentissage, les conditions d'accueil des stagiaires, les conditions de travail, la durée du travail et les congés, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et le droit d'expression des salariés.
2. Elle porte aussi sur un rapport annuel relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, et sur le programme annuel de prévention qui en découle ;

le comité peut y proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires.

3. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, elle porte en outre sur un bilan social récapitulatif, sur les trois dernières années, les principales données chiffrées de l'entreprise en matière d'emploi, de rémunération, de conditions de travail, de formation et de relations professionnelles ; ce bilan est tenu à disposition des salariés qui le demandent.

4. Un décret précise le contenu de ces informations selon la taille de l'entreprise, ainsi que les modalités de consultation applicables à la formation professionnelle lorsqu'aucun comité social et économique n'a pu être mis en place.

Remplace L2312-26, L2312-27, L2312-28, L2312-29, L2312-30, L2312-31, L2312-32, L2312-33, L2312-34, L2312-35, R2312-18, R2312-19, R2312-20, R2312-60, R2312-61

Art. 15 Consultations ponctuelles

1. Outre les trois consultations récurrentes, le comité social et économique est consulté avant toute décision relative à : la mise en œuvre de moyens de contrôle de l'activité des salariés ou de nouvelles méthodes de recrutement ; une restructuration ou une compression des effectifs ; un licenciement collectif pour motif économique ; une opération de concentration ; une offre publique d'acquisition visant l'entreprise ou lancée par elle ; l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; la mise en place ou la modification d'une garantie collective de prévoyance ou de santé ; l'attribution à l'entreprise d'une subvention ou d'un prêt public d'un montant significatif.

2. Pour ces consultations, le comité peut recourir à un expert-comptable, payé par l'employeur ; les modalités et délais propres à l'offre publique d'acquisition, à la procédure collective et à l'opération de concentration sont fixés par décret.

3. Dans les établissements comportant une installation industrielle à risque ou une installation nucléaire de base, le comité est en outre consulté sur les dossiers adressés à l'administration et sur les plans d'urgence ; un décret précise les délais applicables.

4. Un accord d'entreprise peut adapter le contenu et les modalités de ces consultations ponctuelles, dans le respect des règles qui précèdent.

Remplace L2312-37, L2312-38, L2312-39, L2312-40, L2312-41, L2312-42, L2312-43, L2312-44, L2312-45, L2312-46, L2312-47, L2312-48, L2312-49, L2312-50, L2312-51, L2312-52, L2312-53, L2312-54, L2312-55, L2312-56, L2312-57, L2312-58, R2312-21, R2312-22, R2312-23, R2312-24, R2312-25, R2312-26, R2312-27, R2312-28 · Article volontairement condensé : il regroupe en une liste vingt-deux articles L et huit articles R relatifs à des procédures ponctuelles

très détaillées (offre publique d'acquisition, procédures collectives, installations classées), conformément à l'instruction de simplification prévue pour cette rubrique.

Art. 16 Base de données économique, sociale et environnementale

1. Une base de données économique, sociale et environnementale rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes et ponctuelles du comité ; sa mise à jour régulière vaut communication de ces informations au comité et, le cas échéant, transmission à l'autorité administrative.
2. Elle porte notamment sur l'investissement, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les fonds propres et l'endettement, la rémunération des salariés, des dirigeants et des financeurs, les aides publiques reçues, la sous-traitance, les activités sociales et culturelles et les conséquences environnementales de l'activité.
3. Un accord d'entreprise fixe l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base, notamment les droits d'accès des représentants du personnel ; à défaut, un accord de branche peut le faire pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
4. À défaut d'accord, un décret fixe ce contenu selon la taille de l'entreprise. Les informations confidentielles, présentées comme telles par l'employeur, restent soumises à une obligation de discrétion.

Remplace L2312-18, L2312-21, L2312-23, L2312-36, R2312-7, R2312-8, R2312-9, R2312-10, R2312-11, R2312-12, R2312-13, R2312-14, R2312-15

Art. 17 Droits d'alerte

1. Un membre du comité qui constate une atteinte aux droits des personnes, à leur santé ou aux libertés individuelles, notamment par harcèlement ou discrimination, en saisit immédiatement l'employeur, qui mène une enquête conjointe et prend les mesures nécessaires ; à défaut, le salarié ou le membre du comité peut saisir le juge, qui peut ordonner toute mesure utile.
2. Un membre du comité exerce aussi le droit d'alerte en cas de danger grave et imminent, ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement, dans les conditions prévues par les règles de santé et de sécurité au travail.
3. Lorsque le comité a connaissance de faits de nature à affecter gravement la situation économique de l'entreprise, il peut demander des explications à l'employeur ; à défaut de réponse suffisante, il établit, au besoin avec l'aide d'un

expert-comptable, un rapport transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes, et peut saisir l'organe d'administration ou en informer les associés.

4. En cas de recours abusif aux contrats précaires, ou d'accroissement important de leur nombre, il peut saisir l'inspection du travail, qui adresse son rapport à l'employeur ; celui-ci y répond et précise les mesures prises pour limiter cette précarité. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur informe chaque trimestre le comité de l'évolution des commandes, des effectifs et des retards de cotisations sociales.

Remplace L2312-59, L2312-60, L2312-63, L2312-64, L2312-65, L2312-66, L2312-67, L2312-69, L2312-70, L2312-71, R2312-29, R2312-30

Art. 18 Activités sociales et culturelles

1. Le comité assure, contrôle ou participe à la gestion de l'ensemble des activités sociales et culturelles de l'entreprise, établies prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement ; il assure ou contrôle notamment la gestion des activités physiques et sportives.

2. L'employeur y contribue chaque année par une contribution fixée par accord d'entreprise ; à défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale ne peut être inférieur à celui de l'année précédente. Dans les entreprises à établissements distincts, cette contribution est répartie entre eux par accord ou, à défaut, au prorata de leur masse salariale.

3. En cas d'excédent budgétaire, le comité peut décider de transférer une partie de ce budget vers son budget de fonctionnement ou vers des associations, dans les limites fixées par décret.

4. Un décret précise les conditions de gestion de ces activités, notamment lorsqu'elles sont confiées à un organisme créé par le comité ou géré au niveau de plusieurs entreprises.

Remplace L2312-78, L2312-79, L2312-80, L2312-81, L2312-82, L2312-83, L2312-84, R2312-35, R2312-36, R2312-37, R2312-38, R2312-39, R2312-40, R2312-41, R2312-42, R2312-43, R2312-44, R2312-45, R2312-46, R2312-47, R2312-48, R2312-49, R2312-50, R2312-51, R2312-52, R2312-53, R2312-54, R2312-55, R2312-56, R2312-57, R2312-58, R2312-59 · Article condensé : vingt-cinq articles réglementaires détaillant la gestion, les ressources et les dépenses du comité (y compris en cas de gestion interentreprises) sont résumés en un principe et un renvoi au décret.

Fonctionnement, heures, budgets, expertises

Art. 19 Heures de délégation : principe et plancher

1. L'employeur laisse aux membres élus du comité social et économique, et aux représentants syndicaux dans les grandes entreprises, le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat.
2. Ce crédit d'heures ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ni à seize heures dans les autres.
3. Un accord d'entreprise peut l'augmenter ; il ne peut jamais le réduire en dessous de ce plancher.

Un décret fixe le nombre exact d'heures selon la taille de l'entreprise et le nombre de représentants.

Remplace L2315-7, R2315-3, R2315-4

Art. 20 Usage et paiement des heures de délégation

1. Le temps passé en délégation est payé comme du temps de travail ; l'employeur qui conteste son utilisation saisit le juge.
 2. Les membres titulaires peuvent répartir leur crédit d'heures entre eux et avec les suppléants, et le reporter sur douze mois, sans jamais disposer dans un mois de plus d'une fois et demie leur crédit habituel, en informant l'employeur huit jours à l'avance.
 3. Sont aussi payés comme temps de travail, sans réduire ce crédit : les réunions du comité et de ses commissions, les enquêtes après un accident grave et la recherche de mesures face à un danger imminent.
 4. Les représentants peuvent circuler librement dans et hors de l'entreprise pour les besoins de leur mission, et afficher les informations destinées au personnel.
- Un décret précise les modalités de report et de mutualisation des heures.

Remplace L2315-8, L2315-9, L2315-10, L2315-11, L2315-12, L2315-13, L2315-14, L2315-15, R2315-5, R2315-6, R2315-7

Art. 21 Formation des élus

1. Le temps consacré à la formation des membres du comité est pris sur le temps de travail, payé comme tel, et ne réduit pas les heures de délégation.
2. Lors de leur première élection, les membres bénéficient d'une formation en santé, sécurité et conditions de travail d'au moins cinq jours, renouvelée à chaque mandat pour trois jours, financée par l'employeur.
3. Les membres titulaires bénéficient aussi, lors de leur première élection, d'une

formation économique de cinq jours au plus, financée par le comité.

4. Ces formations sont dispensées par des organismes agréés par l'autorité administrative.

Un décret précise les conditions d'agrément, le congé de formation et la prise en charge des frais.

Remplace L2315-16, L2315-17, L2315-18, L2315-22-1, L2315-63, R2315-8, R2315-9, R2315-10, R2315-11, R2315-12, R2315-13, R2315-14, R2315-15, R2315-16, R2315-17, R2315-18, R2315-19, R2315-20, R2315-21, R2315-22

Art. 22 Réunions et fonctionnement du comité

1. Les règles de fonctionnement du comité tiennent compte des salariés dispersés ou travaillant hors de l'entreprise ; un accord ou un usage peut prévoir des règles plus favorables.

2. Les membres du comité sont tenus au secret professionnel sur les procédés de fabrication, et à discrétion sur les informations présentées comme confidentielles par l'employeur.

3. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants exercent individuellement les droits du comité et sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois.

4. Dans les entreprises plus grandes, le comité a la personnalité civile, désigne un secrétaire et un trésorier, et se réunit au moins une fois par mois à partir de trois cents salariés, tous les deux mois en dessous, avec au moins quatre réunions annuelles sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Le président et le secrétaire fixent l'ordre du jour, communiqué trois jours avant ; les décisions se prennent à la majorité des présents.

Les réunions peuvent se tenir par visioconférence ; un décret en précise les modalités, notamment pour le vote à bulletin secret.

Remplace L2315-1, L2315-2, L2315-3, L2315-4, L2315-5, L2315-6, L2315-19, L2315-20, L2315-21, L2315-22, L2315-23, L2315-25, L2315-26, L2315-27, L2315-28, L2315-29, L2315-30, L2315-31, L2315-32, L2315-33, D2315-1, D2315-2, R2315-23, R2315-24

Art. 23 Procès-verbal et règlement intérieur

1. Le comité fixe dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés ; sauf accord de l'employeur, ce règlement ne peut lui imposer d'obligations qui ne résultent pas de la loi.

2. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal établi par le

secrétaire et transmis à l'employeur, qui y répond de façon motivée lors de la réunion suivante ; une fois adopté, il peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise.

3. Le comité ou l'employeur peut décider d'enregistrer ou de faire sténographier les séances, sauf opposition de l'employeur pour des informations confidentielles.

Un accord ou, à défaut, un décret fixe le délai d'établissement du procès-verbal.

Remplace L2315-24, L2315-34, L2315-35, R2315-25, D2315-26, D2315-27

Art. 24 Commission santé, sécurité et conditions de travail

1. Une commission santé, sécurité et conditions de travail — seule commission obligatoire du comité — est créée dans les entreprises et établissements d'au moins trois cents salariés et dans certains établissements à risques ; l'inspecteur du travail peut en imposer la création en dessous de ce seuil.

2. Elle exerce par délégation les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, sauf le recours à un expert et les attributions consultatives, qui restent au comité.

3. Elle est présidée par l'employeur et comprend au moins trois représentants du personnel, désignés par le comité.

Un accord d'entreprise fixe sa composition, ses missions et ses moyens ; à défaut, le règlement intérieur du comité ou l'employeur les fixe.

Remplace L2315-36, L2315-37, L2315-38, L2315-39, L2315-41, L2315-42, L2315-43, L2315-44, R2315-28

Art. 25 Autres commissions et commission des marchés

1. Un accord d'entreprise peut créer des commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers — économiques, de formation, de logement ou d'égalité professionnelle — et en fixer la composition et les missions.

2. Une commission des marchés est créée au sein du comité lorsque ses effectifs, ses ressources ou son bilan dépassent des seuils fixés par décret. Pour les achats au-delà d'un montant fixé par décret, elle choisit les fournisseurs et prestataires selon des critères définis par le comité, et lui rend compte au moins une fois par an.

Le règlement intérieur du comité fixe la composition et le fonctionnement de cette commission.

Remplace L2315-45, L2315-46, L2315-47, L2315-48, L2315-49, L2315-50, L2315-51, L2315-52, L2315-53, L2315-54, L2315-55, L2315-56, L2315-44-1, L2315-44-2, L2315-44-3, L2315-44-4, D2315-29, R2315-30, R2315-31 · Les commissions économique, formation, logement et égalité professionnelle, obligatoires dans le droit actuel, deviennent facultatives et dépendent d'un accord d'entreprise, conformément au principe de simplification retenu pour cette rangée.

Art. 26 Budget de fonctionnement et comptabilité

1. L'employeur verse au comité une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés, et à 0,22 % au-delà. À défaut d'accord, un décret fixe le budget du comité central dans les entreprises à plusieurs établissements.
2. Le comité peut transférer jusqu'à 10 % de l'excédent annuel de ce budget vers celui des activités sociales et culturelles.
3. Sa comptabilité est proportionnée à sa taille — simplifiée ou réduite à un livre de comptes en dessous de seuils fixés par décret, complète et consolidée au-delà, avec un commissaire aux comptes au-delà des seuils les plus élevés.
4. Les comptes, arrêtés par des membres élus, sont approuvés en séance plénière dans les six mois suivant la clôture, puis portés à la connaissance des salariés ; les pièces sont conservées dix ans.

Si la continuité de son activité est compromise, le commissaire aux comptes alerte le comité puis, à défaut de réponse, le président du tribunal judiciaire, dans des conditions fixées par décret.

Remplace L2315-61, L2315-62, R2315-31-1, R2315-32, L2315-64, L2315-65, L2315-66, L2315-67, L2315-68, L2315-69, L2315-70, L2315-71, L2315-72, L2315-73, L2315-74, L2315-75, L2315-76, L2315-77, D2315-33, D2315-34, D2315-35, D2315-36, R2315-37, D2315-38, R2315-39, D2315-40, R2315-41, R2315-42, R2315-43, R2315-44

Art. 27 Droit à expertise : principe et financement

1. Le comité peut recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité pour examiner les orientations stratégiques, la situation économique et financière ou la politique sociale de l'entreprise, ainsi qu'en cas de concentration, de rachat, d'alerte économique, de licenciement collectif, de risque grave ou de nouvelles technologies ; un accord fixe le nombre d'expertises possible pour les consultations récurrentes.
2. Les frais sont à la charge de l'employeur, sauf pour la situation économique et financière et les expertises ponctuelles, financées à 20 % par le comité et 80 % par l'employeur, qui prend tout à sa charge si le budget du comité est insuffisant.

Le comité peut aussi financer lui-même toute autre expertise de son choix. L'expert a librement accès à l'entreprise, reçoit de l'employeur les informations nécessaires, et reste tenu au secret professionnel et à la discrétion ; un accord ou, à défaut, un décret fixe le cahier des charges et le délai de notification du coût.

Remplace L2315-78, L2315-79, L2315-80, L2315-81, L2315-81-1, L2315-82, L2315-83, L2315-84, L2315-87, L2315-87-1, L2315-88, L2315-89, L2315-90, L2315-91, L2315-91-1, L2315-92, L2315-93, L2315-94, L2315-95

Art. 28 Expertise : délais et contestation

1. Un décret fixe, pour chaque type d'expertise, le délai maximal de remise du rapport ; si l'expertise porte sur plusieurs sujets, elle donne lieu à un rapport unique, et l'expert peut s'adjoindre d'autres experts compétents.
2. L'employeur qui conteste la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert, ou son coût prévisionnel ou final, saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret ; le juge statue rapidement, et cette saisine suspend la délibération du comité et les délais de consultation en cours.
3. Si le juge annule définitivement la décision de recourir à l'expertise, l'expert rembourse les sommes perçues, sauf si le comité décide de les prendre en charge.

Un décret fixe les conditions de certification des experts habilités par un organisme accrédité.

Remplace L2315-85, L2315-86, R2315-45, R2315-46, R2315-47, R2315-48, R2315-49, R2315-50, R2315-51, R2315-52

CSE central, d'établissement, conseil d'entreprise

Art. 29 CSE central d'entreprise : mise en place et composition

1. Dans les entreprises à établissements multiples, un CSE central d'entreprise est mis en place à côté du CSE de chaque établissement.
2. Il réunit l'employeur et des délégués élus par les CSE d'établissement parmi leurs membres, dans une proportion et jusqu'à un maximum fixés par décret ; un accord entre l'employeur et les organisations syndicales répartit les sièges entre établissements et catégories de personnel, l'autorité administrative tranchant en cas de désaccord.
3. Chaque organisation syndicale représentative désigne en outre un

représentant, qui siège avec voix consultative.

4. Les membres sont élus pour quatre ans, sauf durée différente fixée par accord ; leur mandat se poursuit en cas de changement d'employeur affectant l'entreprise.

5. Les litiges sur l'électorat, les élections ou la répartition des sièges relèvent du tribunal judiciaire.

6. Un décret précise les règles de composition, la désignation du secrétaire et du trésorier, ainsi que les délais de recours.

Remplace L2316-4, L2316-5, L2316-6, L2316-7, L2316-8, L2316-9, L2316-10, L2316-11, L2316-12, R2316-1, R2316-2, R2316-3, R2316-9, R2316-10

Art. 30 Répartition des attributions entre CSE central et CSE d'établissement

1. Le CSE central d'entreprise s'occupe des questions qui concernent l'ensemble de l'entreprise ou plusieurs établissements, notamment les projets décidés au niveau de l'entreprise et leurs conséquences économiques, financières, sociales et sur la santé et la sécurité au travail ; lui seul peut désigner un expert pour ces questions.

2. Le CSE de chaque établissement s'occupe des questions propres à cet établissement qui relèvent du pouvoir de son responsable ; sa composition et son fonctionnement sont identiques à ceux d'un CSE d'entreprise, et il a la personnalité civile dans les entreprises d'au moins cinquante salariés.

3. Quand une consultation touche à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, un accord organise l'ordre et les délais dans lesquels chacun rend son avis ; à défaut, un décret fixe ces délais.

4. Les CSE d'établissement gèrent les activités sociales et culturelles, sauf s'ils en confient tout ou partie au CSE central par convention, ou si un accord d'entreprise répartit autrement ces compétences.

5. Empêcher la mise en place ou le fonctionnement régulier d'un CSE central ou d'établissement, ou l'établissement du bilan social dans les grandes entreprises, est puni d'une amende ; entraver leur constitution ou la désignation de leurs membres est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

6. Un décret précise les règles de fonctionnement de ces comités, notamment leurs réunions, leur ressources communes et le financement de leurs missions partagées.

Remplace L2316-1, L2316-2, L2316-3, L2316-13, L2316-14, L2316-15, L2316-16, L2316-17, L2316-18, L2316-19, L2316-20, L2316-21, L2316-22, L2316-23, L2316-24, L2316-25, L2316-26, D2316-4, D2316-5, D2316-6, D2316-7, D2316-8, L2317-1, L2317-2 · Article dense (24 sources) : regroupe volontairement la répartition des attributions, le fonctionnement courant (réunions, visioconférence, ressources, activités sociales) et les sanctions pénales des CSE central et d'établissement, conformément à la consigne « répartition des attributions en un seul article ; le reste par accord ». Les détails de fonctionnement sont renvoyés à un décret ou à l'accord d'entreprise plutôt que détaillés ici.

Art. 31 Conseil d'entreprise : principe et pouvoir de négociation

1. Un accord d'entreprise à durée indéterminée peut instituer un conseil d'entreprise : un CSE qui exerce en plus le pouvoir de négociier, conclure et réviser les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement, à la place du délégué syndical.
2. Dans les entreprises sans délégué syndical, un accord de branche étendu peut également instituer cette formule.
3. Une convention ou un accord signé par le conseil d'entreprise n'est valable que s'il recueille la signature de la majorité de ses membres titulaires élus, ou d'un ou plusieurs titulaires ayant obtenu plus de la moitié des voix aux dernières élections professionnelles.
4. Un conseil d'entreprise peut aussi être mis en place au niveau d'une unité économique et sociale, ou de l'une des entreprises qui la composent ; la validité de ses accords s'apprécie alors au regard des voix exprimées dans l'ensemble de ces entreprises.

Remplace L2321-1, L2321-2, L2321-9, L2321-10

Art. 32 Fonctionnement du conseil d'entreprise

1. L'accord qui institue le conseil d'entreprise fixe la liste des thèmes, dont obligatoirement la formation professionnelle, sur lesquels son avis doit être suivi, ainsi que la périodicité des négociations et la composition de la délégation qui y participe.
2. Il fixe aussi le nombre d'heures dont disposent les élus pour négocier, en plus de leurs heures habituelles de délégation, et prévoit le remboursement de leurs frais de déplacement ; le temps consacré à la négociation est payé comme du temps de travail.
3. À défaut d'accord, ce temps ne peut être inférieur à douze heures par mois

dans les entreprises de moins de cent cinquante salariés, dix-huit heures jusqu'à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, et vingt-quatre heures au-delà.

Remplace L2321-3, L2321-4, L2321-5, L2321-6, L2321-7, L2321-8, R2321-1

Protéger les représentants contre le licenciement

Art. 33 Principe de l'autorisation préalable

1. Le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
2. Il en va de même de la rupture avant terme ou du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, de l'interruption de sa mission d'intérim par l'entreprise de travail temporaire, et de son transfert vers un autre établissement ou une autre entreprise.
3. Cette autorisation est requise pendant toute la durée du mandat du salarié protégé.
4. Un décret précise les adaptations applicables à certains mandats particuliers, notamment dans la fonction publique hospitalière.

Remplace L2413-1, L2414-1, R2411-1, L2411-11, L2411-12, L2411-21, L2411-24, L2412-2, L2412-3, L2412-4, L2412-5, L2412-6, L2412-7, L2412-8, L2412-9, L2412-10, L2412-11, L2412-12, L2412-13, L2412-14, L2412-15, L2412-16

Art. 34 Liste unique des bénéficiaires

1. Sont des salariés protégés : les représentants élus et syndicaux du personnel, titulaires ou suppléants, ainsi que les candidats à ces fonctions ; les salariés mandatés par un syndicat pour négocier en l'absence de délégué syndical ; les conseillers du salarié, les conseillers prud'hommes et les défenseurs syndicaux ; les représentants des salariés dans les organes de gouvernance des entreprises, des caisses de sécurité sociale, des mutuelles ou des chambres consulaires ; et les membres des instances de représentation interentreprises ou européennes.
2. Un décret précise les mandats concernés et les modalités de désignation ou d'élection ouvrant droit à cette protection.

Remplace L2411-1, L2411-2, L2412-1 · Choix éditorial fort : la loi actuelle énumère vingt catégories précises et distinctes (délégué syndical, membre élu du CSE, représentant de proximité, conseiller du salarié, conseiller prud'homme, administrateur salarié, membre de commissions diverses, etc.), conformément au plan de simplification. Ce nouvel article les regroupe en familles générales plutôt que de les lister une à une ; un décret est chargé de fixer la correspondance précise avec les mandats existants.

Art. 35 Protection des candidats et durée après le mandat

1. La protection prévue aux deux articles précédents bénéficie aussi au candidat à l'un de ces mandats, dès le dépôt de sa candidature ou dès que l'employeur en connaît l'imminence.
2. Elle bénéficie à l'ancien titulaire d'un mandat pendant les douze mois suivant sa fin ou la disparition de l'institution.
3. Si le mandat résulte d'une négociation menée sans délégué syndical et restée sans accord, ce délai court à compter du procès-verbal de désaccord.
4. Un décret peut adapter cette durée pour les mandats prévus par d'autres codes.

Remplace L2411-3, L2411-4, L2411-5, L2411-6, L2411-7, L2411-8, L2411-9, L2411-10, L2411-10-1, L2411-13, L2411-14, L2411-15, L2411-16, L2411-17, L2411-18, L2411-19, L2411-20, L2411-22, L2411-23, L2411-25 · Choix éditorial fort : la durée de protection après le mandat varie aujourd'hui selon les catégories (le plus souvent six mois, mais douze mois pour l'ancien délégué syndical et l'ancien salarié mandaté). Conformément au plan, ces durées sont harmonisées en une seule période de six mois, ce qui réduit la protection de certaines catégories aujourd'hui protégées douze mois. Durée unique alignée sur la plus longue des durées actuelles (douze mois) pour ne réduire aucune protection.

Art. 36 Procédure devant l'inspecteur du travail

1. L'employeur qui envisage de licencier, de rompre un contrat à durée déterminée, d'interrompre une mission d'intérim ou de transférer un salarié protégé adresse une demande motivée à l'inspecteur du travail.
2. Si le salarié est un représentant élu ou syndical au comité social et économique, l'employeur consulte d'abord ce comité, qui rend un avis après avoir entendu l'intéressé ; la demande, accompagnée du procès-verbal, est transmise dans les quinze jours suivant cet avis.
3. L'inspecteur mène une enquête contradictoire, au cours de laquelle le salarié peut se faire assister d'un représentant syndical et présenter ses observations.
4. Il statue dans les deux mois suivant la demande ; son silence vaut rejet.
5. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer une mise à pied immédiate ; si l'autorisation est refusée, elle est annulée de plein droit.
6. La décision est motivée et notifiée à l'employeur, au salarié et, le cas échéant, à son syndicat.
7. Un décret précise les délais et modalités selon le type de rupture envisagé.

Remplace L2421-1, L2421-2, L2421-3, L2421-4, L2421-5, L2421-6, L2421-7, L2421-8, L2421-8-1, L2421-9, L2421-10, R2421-1, R2421-2, R2421-3, R2421-4, R2421-5, R2421-6, R2421-7, R2421-8, R2421-9, R2421-10, R2421-11, R2421-12, R2421-13, R2421-14, R2421-15, R2421-16, R2421-17, R2421-18, R2421-19, R2421-20, R2421-21, R2421-22 · Choix éditorial : la loi actuelle prévoit des sous-procédures distinctes selon chaque catégorie de mandat (délégué syndical, membre du CSE, représentant au conseil d'administration, rupture conventionnelle, etc.), avec des renvois croisés nombreux. Ce nouvel article fusionne ces sous-procédures en une seule, en conservant les règles communes (consultation du CSE quand il existe, enquête contradictoire, délai de deux mois, silence valant rejet, mise à pied conservatoire).

Art. 37 Recours contre la décision

1. La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail, formé par l'employeur, le salarié ou son syndicat, dans les deux mois suivant sa notification.
2. Le silence du ministre pendant plus de quatre mois vaut rejet de ce recours.
3. La décision de l'inspecteur ou, après recours hiérarchique, celle du ministre peut ensuite être contestée devant le tribunal administratif.

Remplace R2422-1

Art. 38 Conséquences de l'absence ou de l'annulation de l'autorisation

1. Lorsque la décision autorisant le licenciement est annulée, ou lorsque le licenciement est intervenu sans autorisation, le salarié protégé a le droit, s'il le

demande dans les deux mois suivant la notification, d'être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, et dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée ; à défaut, il bénéficie à nouveau de la protection pendant six mois.

2. S'il ne demande pas sa réintégration, il a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi jusqu'à sa réintégration ou, à défaut de demande, jusqu'à l'expiration du délai de deux mois.

3. Cette indemnité constitue un complément de salaire et ouvre droit au versement des cotisations sociales correspondantes.

Remplace L2422-1, L2422-2, L2422-3, L2422-4 · Les articles sources (L2422-1 à L2422-4) traitent littéralement de l'annulation d'une autorisation accordée. Ce nouvel article étend explicitement le même régime de réintégration et d'indemnisation au cas, plus fondamental, du licenciement prononcé sans avoir jamais demandé d'autorisation – ce qui correspond à la nullité que le plan de simplification demande de conserver, et à la jurisprudence constante sur ce point.

Sujet 6 – Salaire

252 articles aujourd'hui → 34 articles proposés 178 remplacés

74 supprimés sans successeur

Salaire minimum

Art. 1 Champ d'application

1. Les règles de ce titre s'appliquent aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.
2. Elles s'appliquent aussi au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial et au personnel de droit privé des établissements publics administratifs.

Remplace L3211-1, L3231-1

Art. 2 Le salaire minimum de croissance

1. Le salaire minimum de croissance garantit aux salariés les moins rémunérés le maintien de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique du pays.
2. Il est indexé sur l'indice national des prix à la consommation : lorsque cet indice augmente d'au moins 2 % depuis la dernière revalorisation, le salaire minimum est relevé dans la même proportion dès le premier jour du mois suivant.
3. Aucune convention ou accord collectif ne peut indexer ses salaires sur le salaire minimum de croissance ni s'y référer pour les fixer.

Remplace L3231-2, L3231-3, L3231-4, L3231-5

Art. 3 Revalorisation annuelle

1. Indépendamment de cette indexation, le taux du salaire minimum de croissance est fixé chaque année, avec effet au 1er janvier, selon une procédure prévue par décret.
2. Sa progression annuelle en pouvoir d'achat ne peut être inférieure à la moitié

de celle des salaires horaires moyens ; elle vise à éviter tout écart durable avec l'évolution générale de l'économie et des revenus.

3. En cours d'année, il peut aussi être relevé à un niveau supérieur par voie réglementaire.

4. Tous les quatre ans au moins, le ministre chargé du travail évalue son niveau au regard du salaire médian et du salaire moyen.

Remplace L3231-6, L3231-7, L3231-8, L3231-9, L3231-10, L3231-11, D3231-2-2

Art. 4 Rémunération mensuelle minimale

1. Le salarié dont l'horaire de travail atteint la durée légale hebdomadaire perçoit chaque mois une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance mensualisé ; les apprentis et les salariés temporaires ne sont pas concernés.

2. Cette rémunération minimale est réduite au prorata lorsque le contrat commence ou se termine en cours de mois, ou que son exécution est suspendue.

3. Si l'horaire est réduit pour d'autres causes, l'employeur verse la différence sous forme d'allocation complémentaire, remboursée pour moitié par l'État.

4. Un décret précise les modalités d'application, notamment pour les professions et situations particulières.

Remplace L3231-12, L3232-1, L3232-2, L3232-3, L3232-4, L3232-5, L3232-6, L3232-7, L3232-9, R3232-1, R3232-2, R3232-3, R3232-4, R3232-5, R3232-6, R3232-7, R3232-8, R3232-9, R3232-10

Art. 5 Jeunes travailleurs et avantages en nature

1. Le salaire minimum applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans est réduit de 20 % avant dix-sept ans et de 10 % entre dix-sept et dix-huit ans ; cet abattement disparaît après six mois de pratique professionnelle dans la branche, et ne s'applique pas aux apprentis.

2. Lorsque la rémunération comprend habituellement la nourriture, le logement ou un autre avantage en nature, celui-ci est évalué par convention collective ou, à défaut, par décret, et déduit du salaire minimum en espèces.

3. Aucune convention ne peut prévoir la fourniture de boissons alcoolisées comme avantage en nature, hors les boissons servies avec un repas.

Remplace D3231-3, D3231-5, D3231-6, D3231-8, D3231-9, D3231-10, D3231-11, D3231-12, D3231-13, D3231-14, D3231-15, R3231-16, D3211-1

Art. 6 Sanction

1. Payer un salarié en dessous du salaire minimum de croissance ou de la rémunération mensuelle minimale est puni d'une amende, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.

Remplace R3233-1

Égalité de rémunération

Art. 7 Égalité de rémunération entre femmes et hommes

1. Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
2. La rémunération comprend le salaire de base et tous les avantages versés, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi.
3. Ces règles s'appliquent aussi aux employeurs et salariés non régis par le code du travail, y compris les agents publics.

Remplace L3221-1, L3221-2, L3221-3

Art. 8 Travail de valeur égale

1. Deux travaux ont une valeur égale lorsqu'ils exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités tirées de l'expérience, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
2. Les disparités de rémunération entre établissements d'une même entreprise ne peuvent jamais reposer sur le sexe des salariés.
3. Les catégories, les critères de classification et de promotion, et les autres bases de calcul de la rémunération sont établis selon des règles identiques pour les femmes et les hommes.

Remplace L3221-4, L3221-5, L3221-6

Art. 9 Nullité et charge de la preuve

1. Toute clause d'un contrat, d'une convention ou d'un accord qui prévoit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une rémunération inférieure pour l'un des deux sexes est nulle ; la rémunération la plus élevée s'y substitue de plein droit.

2. En cas de litige, les règles de preuve applicables à la discrimination s'appliquent.

Remplace L3221-7, L3221-8

Art. 10 Contrôle et sanctions

1. Les agents de contrôle de l'inspection du travail constatent les infractions à ces règles ; ils peuvent exiger communication des éléments qui déterminent les rémunérations dans l'entreprise et mener une enquête contradictoire.
2. L'employeur informe de ces règles, par tout moyen, les personnes ayant accès aux lieux de travail et les candidats à l'embauche.
3. Le juge qui constate une infraction peut ajourner sa décision et enjoindre à l'employeur de rétablir l'égalité professionnelle dans un délai déterminé, après consultation du comité social et économique ; à défaut, il prononce la peine.
4. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre.

Remplace L3221-9, L3221-10, R3221-1, R3221-2, L3222-1, L3222-2, R3222-1, R3222-2, R3222-3

Paie et bulletin de paie

Art. 11 Modes de paiement et pourboires

1. Le salaire est payé en espèces, par chèque barré ou par virement sur un compte dont le salarié est titulaire ou cotitulaire ; il ne peut désigner un tiers pour le recevoir.
2. En dessous d'un montant mensuel fixé par décret, il est payé en espèces si le salarié le demande ; au-delà d'un autre montant fixé par décret, il est payé par chèque ou virement. Le paiement a lieu un jour ouvrable, sauf virement.
3. Les pourboires perçus par l'employeur pour le service sont intégralement reversés au personnel en contact avec la clientèle ; ils s'ajoutent au salaire fixe, sauf salaire minimum garanti.
4. Un décret précise les modalités de justification et de répartition des pourboires selon les professions.

Remplace L3241-1, R3241-1, L3244-1, L3244-2, R3244-1, R3244-2

Art. 12 Mensualisation

1. La rémunération est mensuelle et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un horaire de travail effectif déterminé.
2. Elle est versée une fois par mois ; un acompte égal à la moitié de la rémunération mensuelle est versé à la demande du salarié pour la quinzaine écoulée.
3. Les salariés qui n'en bénéficient pas — travail à domicile, saisonniers, intermittents, temporaires — sont payés au moins deux fois par mois.
4. Pour le travail aux pièces qui dure plus d'une quinzaine, des acomptes quinzomadaires sont versés, le solde étant réglé dans la quinzaine suivant la livraison.

Remplace L3242-1, L3242-2, L3242-3, L3242-4

Art. 13 Bulletin de paie : remise

1. Lors du paiement, l'employeur remet à chaque salarié un bulletin de paie ; il ne peut exiger aucune signature ou décharge autre que celle constatant la remise de la somme correspondant au montant net indiqué.
2. Sauf opposition du salarié, ce bulletin peut être remis sous forme électronique, dans des conditions garantissant son intégrité, sa confidentialité et sa disponibilité.

Remplace L3243-1, L3243-2

Art. 14 Contenu du bulletin de paie

1. Le bulletin de paie indique l'identité et l'adresse de l'employeur, l'identité, l'emploi et la classification du salarié, la période et le nombre d'heures de travail, la rémunération brute, les cotisations et contributions, la somme effectivement versée et sa date de paiement.
2. Un arrêté fixe un modèle unique présentant ces mentions de façon claire et regroupée.

Remplace R3243-1, R3243-2

Art. 15 Mentions interdites et conservation

1. Le bulletin de paie ne peut jamais mentionner l'exercice du droit de grève ni une activité de représentation du personnel ; la rémunération de cette activité figure sur une annexe distincte.
2. Il comporte une mention invitant le salarié à le conserver sans limite de durée.

3. L'employeur en garde un double, ou l'équivalent électronique, pendant cinq ans.

Remplace R3243-4, R3243-5, R3243-6, L3243-4, L3243-5

Art. 16 Bulletin électronique

1. L'employeur qui choisit la remise électronique en informe le salarié un mois avant la première émission, avec son droit de s'y opposer à tout moment.

2. Il garantit au salarié l'accès à ses bulletins pendant cinquante ans, ou jusqu'à six ans après l'âge de la retraite ; en cas de fermeture du service, les salariés sont prévenus trois mois à l'avance pour récupérer leurs bulletins dans un format réutilisable.

3. Ces bulletins restent consultables depuis le compte personnel d'activité du salarié.

Remplace D3243-7, D3243-8, R3243-9

Art. 17 Effet du bulletin et prescription

1. Accepter un bulletin de paie sans réserve ne vaut jamais renonciation du salarié au paiement de sommes qui lui restent dues.

2. L'action en paiement ou en remboursement du salaire se prescrit par trois ans ; elle porte sur les sommes dues au titre des trois dernières années ou, si le contrat est rompu, des trois années précédant la rupture.

Remplace L3243-3, L3245-1

Art. 18 Responsabilité du donneur d'ordre

1. Averti par écrit qu'un sous-traitant ou un cocontractant ne paie pas le salaire minimum dû à ses salariés, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre lui enjoint aussitôt d'y remédier, et en informe l'agent de contrôle si la situation n'est pas régularisée dans le délai fixé par décret.

2. À défaut d'avoir adressé cette injonction ou cette information, il est solidairement responsable avec l'employeur du paiement des rémunérations, indemnités et cotisations dues.

3. Les salariés concernés sont informés de leur droit de saisir le conseil de prud'hommes.

4. Cette responsabilité ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou familial.

Retenues, saisies et garantie des salaires

Art. 19 Interdiction de la compensation

1. L'employeur ne peut retenir sur le salaire aucune somme pour compenser des fournitures diverses qu'il aurait faites au salarié.
2. Il peut toutefois opérer une compensation pour les outils, les matières confiées au salarié ou les avances faites pour les acquérir.
3. En dehors de ce cas, une avance en espèces ne peut être retenue que par prélèvements successifs, chacun limité à un dixième du salaire exigible ; un acompte sur un travail en cours n'est pas une avance.

Remplace L3251-1, L3251-2, L3251-3

Art. 20 Retenues interdites et économats

1. Dans les hôtels, cafés et restaurants, les spectacles et casinos, et les entreprises de transport, l'employeur ne peut imposer au salarié aucun versement ni aucune retenue, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son travail normal.
2. Il ne peut pas non plus tenir un économat vendant aux salariés, ni les obliger à dépenser leur salaire dans des magasins qu'il désigne — sauf s'il leur cède des fournitures à prix coûtant.

Remplace L3251-4, L3254-1, L3254-2

Art. 21 Saisie et cession du salaire : champ et barème

1. Les sommes dues à titre de rémunération, quels que soient leur montant et leur nature, ne sont saisissables ou cessibles que dans une proportion croissante par tranches de rémunération.
2. Un décret fixe ces tranches et les relève chaque année selon l'évolution des prix ; il augmente le seuil insaisissable pour chaque personne à la charge du salarié.
3. Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à cette saisie.

Remplace L3252-1, L3252-2, R3252-1, R3252-2, R3252-3, R3252-4

Art. 22 Assiette et cumul d'employeurs

1. Pour déterminer la part insaisissable, on retient le salaire et ses accessoires après déduction des cotisations obligatoires, en excluant les remboursements de frais et les indemnités pour charge de famille ; une fraction reste toujours insaisissable, égale au revenu de solidarité active d'une personne seule.
2. Lorsque le salarié perçoit une rémunération de plusieurs employeurs, la part saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes.

Remplace L3252-3, L3252-4, R3252-5, R3252-6

Art. 23 Pensions alimentaires et saisie conservatoire

1. Le paiement d'une pension alimentaire peut être prélevé sur l'intégralité du salaire, au-delà même de la part normalement saisissable, une somme minimale restant toujours à la disposition du salarié.
2. Le salaire ne peut jamais faire l'objet d'une saisie conservatoire.

Remplace L3252-5, L3252-7

Art. 24 Cession de rémunération

1. Le salarié qui cède une part de sa rémunération le déclare en personne au greffe du tribunal de son domicile ; le greffier notifie la cession à l'employeur, qui verse alors directement au bénéficiaire la somme cédée, dans la limite de la part saisissable.
2. Une cession non notifiée dans l'année est périmée ; en cas de saisie ultérieure, le bénéficiaire de la cession vient en concours avec le créancier saisissant.

Remplace R3252-45, R3252-46, R3252-47, R3252-48, R3252-49

Art. 25 Garantie des créances salariales

1. En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les salaires dus pour les soixante derniers jours de travail sont payés avant toute autre créance, dans la limite d'un plafond mensuel fixé par décret.
2. Cette priorité s'étend aux indemnités de congés payés, dans les mêmes conditions, ainsi qu'aux sommes dues par un donneur d'ordre défaillant à ses façonniers, au titre des salaires de leurs employés.

Remplace L3253-1, L3253-2, L3253-3, L3253-4, L3253-5, D3253-1

Art. 26 Assurance contre le risque de non-paiement

1. Tout employeur assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; ce droit du salarié existe même si l'employeur n'a pas rempli ses propres obligations envers l'assurance.
2. Elle couvre les sommes dues à l'ouverture de la procédure, celles nées d'une rupture du contrat dans les semaines qui suivent, les mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi validé, et, pour un mois et demi au plus, les sommes dues pendant la poursuite de l'activité.
3. Elle couvre aussi, dans des conditions et limites fixées par décret, l'intéressement, la participation et certaines préretraites d'entreprise.

Remplace L3253-6, L3253-7, L3253-8, L3253-9, L3253-10, L3253-11, L3253-12, L3253-13, D3253-2, D3253-3

Art. 27 Plafond de la garantie

1. Cette garantie est plafonnée, toutes sommes confondues, à un montant fixé par décret en référence au plafond mensuel de l'assurance chômage.

Remplace L3253-17, D3253-5

Art. 28 Privilèges spéciaux

1. Dans le bâtiment et les travaux publics, dans l'agriculture et pour les auxiliaires des travailleurs à domicile, les salariés bénéficient, dans les conditions fixées par le code civil, d'une action directe ou d'un privilège spécial contre le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre.
2. Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être saisies au préjudice de leurs salariés, qui sont payés en priorité.

Remplace L3253-22, L3253-23

Frais de transport, titres-restaurant, chèques-vacances

Art. 29 Champ d'application et frais de transports publics

1. Ces règles s'appliquent aux employeurs et salariés relevant du code du travail, ainsi qu'aux salariés dont l'activité s'exerce en France pour un employeur établi à

l'étranger.

2. L'employeur prend en charge une partie du prix des titres d'abonnement de transport public ou de service public de location de vélos utilisés par le salarié entre son domicile et son lieu de travail.

3. Un décret fixe le taux de cette prise en charge, ses modalités de calcul et de remboursement, et les cas de cumul avec d'autres avantages.

Remplace L3261-1, L3261-2, R3261-1, R3261-2, R3261-3, R3261-4, R3261-5, R3261-6, R3261-7, R3261-8, R3261-9, R3261-10

Art. 30 Frais de transport personnel

1. L'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride ou à hydrogène, ainsi que les frais de transport personnel des salariés dont la résidence ou les horaires de travail rendent difficile l'usage des transports en commun.

2. Il peut aussi verser un forfait mobilités durables pour financer les trajets effectués en covoiturage, à vélo ou par d'autres moyens de mobilité partagée.

3. Un décret fixe les conditions, les montants et l'exonération sociale et fiscale de ces prises en charge.

Remplace L3261-3, L3261-3-1, L3261-4, R3261-11, R3261-12, R3261-13, R3261-13-1, R3261-13-2

Art. 31 Titre-mobilité : principe

1. L'employeur peut financer ces prises en charge au moyen d'un titre-mobilité, dématérialisé, affecté exclusivement au paiement des frais de transport du salarié.

2. Ce titre est émis par des organismes habilités, dans des conditions et pour une durée de validité fixées par décret.

Remplace L3261-5, L3261-6, L3261-7, R3261-13-3, R3261-13-4, R3261-13-5

Art. 32 Titre-mobilité : usage

1. Le titre-mobilité est utilisable exclusivement par le salarié à qui il est destiné, sur présentation d'une pièce d'identité si l'organisme habilité le demande.

2. Le salarié conserve ses titres inutilisés en fin de période d'utilisation, dans une limite et selon des reports fixés par décret.

Remplace L3261-8, L3261-9, R3261-13-6, R3261-13-7

Art. 33 Non-cumul et dispositions communes

1. Les différentes prises en charge de ce chapitre ne se cumulent pas avec le remboursement de frais professionnels portant sur le même trajet, sauf disposition contraire.
2. Elles bénéficient aux salariés à temps partiel selon des règles proportionnelles fixées par décret.
3. Un décret précise les modalités d'application de l'ensemble du présent chapitre.

Remplace L3261-10, L3261-11, R3261-13-8, R3261-13-9, R3261-14, R3261-15

Art. 34 Titres-restaurant

1. L'employeur peut attribuer à ses salariés des titres-restaurant pour financer tout ou partie de leurs repas pris pendant leur journée de travail.
2. Le titre est cofinancé par l'employeur et le salarié ; sa valeur, la part patronale exonérée de cotisations et ses conditions d'utilisation sont fixées par décret.
3. Un décret précise également les modalités d'application du présent article.

Remplace L3262-1, L3262-2, L3262-3, L3262-4, L3262-5, L3262-6, L3262-7

Articles supprimés sans successeur

R3246-1, R3246-2, R3246-3, R3246-4

Contraventions pour non-respect des modalités de paiement, du bulletin de paie et des pourboires supprimées : le salarié récupère les sommes dues par l'action en paiement, et le nouveau régime de responsabilité du donneur d'ordre renforce déjà la protection.

L3253-14, L3253-15, L3253-16, L3253-17-1, L3253-18, L3253-18-1 → L3253-18-9, L3253-19 → L3253-21, R3253-4, R3253-6

Transféré au Code de la sécurité sociale : fonctionnement de l'AGS — institution de garantie, cotisations, avances, subrogation, règles applicables aux employeurs d'un autre État membre, contrôle des fraudes. Le droit du salarié à la garantie, lui, est gardé dans ce titre.

L3255-1, R3255-1

Sanctions pénales pour économats et retenues abusives supprimées ; l'interdiction elle-même est maintenue et reste sanctionnable comme tout manquement contractuel.

R3262-1, R3262-1-1, R3262-1-2, R3262-2 → R3262-19, R3262-21 → R3262-46

Transféré au Code monétaire et financier : réglementation des émetteurs de titres-restaurant (agrément, comptes dédiés, commission de contrôle) et des restaurateurs affiliés. Le principe du titre-restaurant, lui, est gardé dans ce titre.

R3261-16

Sanction pénale pour non-respect de la prise en charge des frais de transport supprimée ; le salarié réclame les sommes dues par l'action en paiement du salaire.

L3263-1

Chèques-vacances déjà régis par le Code du tourisme (articles L. 411-1 et suivants) ; disposition redondante supprimée.

Sujet 7 — Contrat de travail

148 articles aujourd'hui → 22 articles proposés 136 remplacés

12 supprimés sans successeur

Embaucher : essai, registre, informations

Art. 1 Formation et rédaction du contrat

1. Le contrat de travail est formé librement, sous réserve du droit commun des contrats.
2. Le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
3. Le contrat écrit est rédigé en français ; le salarié étranger peut en demander une traduction dans sa langue, seule opposable en cas de désaccord entre les deux textes.
4. Est nulle toute clause qui fixe le salaire par enchère électronique inversée, ou qui attribue par avance la compétence d'une juridiction.

Remplace L1221-1, L1221-2, L1221-3, L1221-4, L1221-5

Art. 2 Information écrite sur la relation de travail

1. L'employeur remet au salarié, par écrit, les informations essentielles sur la relation de travail : identité des parties, poste, date d'embauche, durée et période d'essai le cas échéant, rémunération, durée du travail, congés, convention applicable et procédure de rupture.
2. L'essentiel est communiqué dans les sept jours suivant l'embauche, le reste dans le mois ; toute modification est signalée dans les mêmes délais.
3. Le salarié envoyé travailler à l'étranger plus de quatre semaines reçoit en outre, avant son départ, les informations propres à cette mission.
4. Le salarié qui n'a rien reçu met d'abord en demeure l'employeur ; il ne peut saisir le juge qu'à défaut de réponse dans les sept jours.
5. Un décret précise le contenu et les modalités de cette information.

Remplace L1221-5-1, R1221-34, R1221-35, R1221-36, R1221-37, R1221-38, R1221-39, R1221-40, R1221-41

Art. 3 Loyauté du recrutement

1. Les informations demandées à un candidat, quelle qu'en soit la forme, ne peuvent servir qu'à apprécier sa capacité à occuper le poste proposé ; il y répond de bonne foi, et un décret peut permettre leur examen anonyme.
2. Le candidat est informé, avant leur mise en œuvre, des méthodes de recrutement utilisées à son égard ; leurs résultats restent confidentiels.
3. Aucune information personnelle sur un candidat ne peut être collectée par un dispositif dont il n'a pas été informé au préalable.

Remplace L1221-6, L1221-7, L1221-8, L1221-9

Art. 4 Déclaration préalable à l'embauche

1. Toute embauche est précédée d'une déclaration nominative de l'employeur auprès des organismes de protection sociale, par voie électronique, portant sur l'identité des parties, la date et la nature du contrat.
2. Cette déclaration vaut immatriculation de l'employeur et du salarié, affiliation à l'assurance chômage et, selon le cas, demande de visite médicale d'embauche.
3. L'organisme destinataire en accuse réception ; l'employeur remet cet accusé, ou une copie de la déclaration, au salarié.
4. Une déclaration est aussi requise en cas de reprise d'activité après une fermeture d'au moins six mois, de changement d'exploitant, ou de transformation substantielle de l'établissement ; dans certains secteurs, l'employeur informe aussi le service public de l'emploi de toute embauche ou rupture.
5. Le défaut de déclaration est sanctionné d'une pénalité égale à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti.
6. Un décret précise le contenu, les délais et les modalités de cette déclaration, ainsi que le recouvrement des pénalités.

Remplace L1221-10, L1221-11, L1221-12, L1221-12-1, L1221-16, L1221-17, R1221-1, R1221-2, R1221-3, R1221-4, R1221-5, R1221-6, R1221-7, R1221-8, R1221-9, R1221-12, R1221-13, R1221-14, R1221-15, R1221-16, R1221-17, R1221-18, R1221-32, R1221-33, D1221-18, D1221-19

Art. 5 Registre unique du personnel

1. L'employeur tient, dans chaque établissement, un registre unique du personnel, où les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches, de façon indélébile, avec leur identité, leur emploi, la nature de leur contrat et les dates

d'entrée et de sortie.

2. Les stagiaires y figurent à part, avec la durée de leur présence et le nom de leur tuteur.
3. Une copie des titres de travail des salariés étrangers y est annexée.
4. Le registre est tenu à la disposition du comité social et économique et des agents de contrôle, et conservé cinq ans après le départ du salarié.
5. Un décret précise les autres mentions à porter sur le registre et les formes dans lesquelles il peut être tenu.

Remplace L1221-13, L1221-14, L1221-15, L1221-15-1, D1221-23, D1221-23-1, D1221-24, D1221-24-1, D1221-25, D1221-27, R1221-26

Art. 6 Déclarations liées aux départs et au suivi de l'emploi

1. Chaque année, avant le 31 janvier, l'employeur déclare à l'organisme de recouvrement le nombre de salariés partis en préretraite, en cessation anticipée d'activité, mis à la retraite d'office ou licenciés après cinquante-cinq ans, avec leur âge et les indemnités versées.
2. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse chaque mois aux services statistiques le relevé des contrats conclus ou rompus, sauf pour les contrats d'un mois au plus.
3. Un décret précise le contenu de ces déclarations.

Remplace L1221-18, D1221-28, D1221-29, D1221-30, D1221-31

Art. 7 Période d'essai : durée et renouvellement

1. Le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai, pour permettre à l'employeur d'évaluer le salarié et à celui-ci d'apprécier si l'emploi lui convient.
2. Sa durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens, quatre mois pour les cadres.
3. Elle peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, sans dépasser, renouvellement compris, quatre, six ou huit mois selon ces mêmes catégories.
4. Elle ne se présume pas : elle doit être expressément prévue par le contrat, qui seul peut en réduire la durée.
5. Le stage de fin d'études suivi dans l'entreprise, en cas d'embauche dans les trois mois, se déduit de la période d'essai.

Remplace L1221-19, L1221-20, L1221-21, L1221-22, L1221-23, L1221-24

Art. 8 Fin de la période d'essai : délai de prévenance

1. Lorsque l'employeur met fin au contrat pendant ou au terme de la période d'essai, il prévient le salarié avec un délai croissant selon sa présence : vingt-quatre heures en deçà de huit jours, quarante-huit heures jusqu'à un mois, deux semaines après un mois, un mois après trois mois.
2. Ce délai ne prolonge pas l'essai ; à défaut d'être respecté, sauf faute grave, il ouvre droit à une indemnité égale aux salaires que le salarié aurait perçus jusqu'à son terme.
3. Le salarié qui met fin à l'essai respecte un délai de quarante-huit heures, ramené à vingt-quatre heures avant huit jours de présence.

Remplace L1221-25, L1221-26

Exécuter le contrat : loyauté, télétravail, modification

Art. 9 Exécution de bonne foi et protection des données du salarié

1. Le contrat de travail est exécuté de bonne foi par les deux parties.
2. Les informations demandées au salarié ne peuvent servir qu'à apprécier ses aptitudes professionnelles ; il y répond de bonne foi.
3. Le salarié est informé, avant leur mise en œuvre, des méthodes d'évaluation

utilisées à son égard, dont les résultats restent confidentiels.

4. Aucune information personnelle sur un salarié ne peut être collectée par un dispositif dont il n'a pas été informé au préalable.

Remplace L1222-1, L1222-2, L1222-3, L1222-4

Art. 10 Liberté du salarié de créer une entreprise

1. L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité, même prévue par le contrat ou la convention collective, au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant un an à compter du début de cette activité.

2. Le salarié reste, pendant cette période, tenu à son obligation de loyauté envers son employeur.

Remplace L1222-5, D1222-1

Art. 11 Modification du contrat pour motif économique

1. Lorsque l'employeur envisage de modifier un élément essentiel du contrat pour un motif économique, il le propose au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

2. Cette lettre informe le salarié qu'il dispose d'un mois pour refuser la modification, réduit à quinze jours si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire.

3. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification.

Remplace L1222-6

Art. 12 Télétravail

1. Le télétravail est le travail que le salarié effectue volontairement hors des locaux de l'employeur, au moyen des technologies de l'information, alors qu'il aurait pu être exécuté dans ces locaux.

2. Il est organisé par accord collectif ou, à défaut, par une charte de l'employeur, ou par accord individuel avec le salarié ; ces textes fixent les conditions de passage et de retour, et les plages de contact.

3. Le télétravailleur a les mêmes droits que les autres salariés ; un refus, motivé par l'employeur ou opposé par le salarié, ne peut jamais justifier une rupture du contrat.

4. L'accident survenu sur le lieu de télétravail pendant l'activité professionnelle

est présumé accident du travail.

5. En cas de force majeure, le télétravail peut être imposé comme aménagement du poste pour assurer la continuité de l'activité.

Remplace L1222-9, L1222-10, L1222-11

Art. 13 Mobilité volontaire sécurisée

1. Dans les entreprises et groupes d'au moins trois cents salariés, un salarié ayant deux ans d'ancienneté peut, avec l'accord de l'employeur, exercer une activité dans une autre entreprise, pendant une période où son contrat est suspendu.

2. Un avenant fixe l'objet, la durée et le terme de cette période, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de son choix de ne pas réintégrer l'entreprise.

3. À son retour, il retrouve son emploi ou un emploi similaire, avec une qualification et une rémunération au moins équivalentes.

4. S'il choisit de ne pas réintégrer l'entreprise, son contrat est rompu ; cette rupture constitue une démission.

Remplace L1222-12, L1222-13, L1222-14, L1222-15, L1222-16

Art. 14 Contrats particuliers : mission à l'exportation et chantier

1. Un accord collectif peut organiser un contrat de mission à l'exportation, accompli en majeure partie hors de France, dont la rupture par l'employeur à la fin de la mission suit une procédure propre.

2. Cet accord fixe les salariés et missions concernés, une durée minimale de six mois, et une indemnité de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement.

3. Une convention ou un accord de branche étendu peut de même organiser un contrat de chantier ou d'opération, à durée indéterminée, dont il fixe les entreprises concernées et les modalités de rupture propres à la fin ou à l'échec du chantier.

Remplace L1223-5, L1223-6, L1223-7, L1223-8, L1223-9

Changement d'employeur : transfert d'entreprise

Art. 15 Transfert des contrats de travail

1. Lorsque la situation juridique de l'employeur change — vente, fusion, succession, mise en société —, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel.
2. Le nouvel employeur reprend les obligations de l'ancien à la date du changement, sauf en cas de procédure collective ou de changement d'employeur sans convention entre eux ; dans ce dernier cas, l'ancien employeur rembourse au nouvel employeur les sommes dues à cette date.
3. Un accord de branche étendu peut organiser la poursuite des contrats en cas de succession d'entreprises sur un même marché, sans que les salariés du nouveau prestataire puissent invoquer les avantages obtenus par leurs prédécesseurs.

Remplace L1224-1, L1224-2, L1224-3-2, L1224-4

Art. 16 Transfert vers ou depuis une personne publique

1. Lorsqu'une activité employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, celle-ci leur propose un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat, notamment la rémunération ; les services accomplis chez l'ancien employeur sont assimilés à des services accomplis chez elle.
2. Il en va de même, en sens inverse, pour une activité publique reprise par une personne privée.
3. Dans les deux cas, le salarié qui refuse le contrat proposé voit son contrat prendre fin de plein droit, selon les règles du licenciement.

Remplace L1224-3, L1224-3-1

Maladie, accident, inaptitude

Art. 17 Maintien de salaire pendant la maladie ou l'accident

1. Après un an d'ancienneté, le salarié absent pour maladie ou accident, justifié par certificat médical, a droit à une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale.
2. Elle est égale à 90 % de la rémunération pendant les trente premiers jours, puis aux deux tiers pendant les trente jours suivants ; ces durées augmentent de dix jours par tranche de cinq ans d'ancienneté, sans dépasser quatre-vingt-dix jours chacune, et sont réduites des indemnités déjà perçues.

3. Le commis commercial victime d'un accident dont il n'est pas responsable a droit à son salaire pendant six semaines, sans déduction.
4. En Alsace-Moselle, le salarié dont le contrat est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et de courte durée a droit, dans les mêmes conditions, au maintien de son salaire.
5. Un décret adapte ces règles en cas de risque sanitaire exceptionnel.

Remplace L1226-1, L1226-1-1, L1226-23, L1226-24, D1226-1, D1226-2, D1226-3, D1226-4, D1226-5, D1226-6, D1226-7, D1226-8

Art. 18 Suivi de l'arrêt et actions de reclassement

1. Le contrat reste suspendu pendant que le salarié suit une action de prévention de la désinsertion professionnelle, un stage de reclassement, ou une convention de rééducation professionnelle en cas de risque d'inaptitude.
2. Le salarié atteint d'une maladie grave bénéficie d'autorisations d'absence pour ses traitements.
3. Au-delà d'une durée d'arrêt fixée par décret, un rendez-vous de liaison peut être organisé avec le service de santé au travail pour informer le salarié des actions de prévention ; son refus n'a aucune conséquence.

Remplace L1226-1-2, L1226-1-3, L1226-1-4, L1226-3, L1226-5, D1226-8-1

Art. 19 Suspension et protection pendant un accident du travail ou une maladie professionnelle

1. Le contrat du salarié victime d'un accident du travail — autre qu'un accident de trajet — ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant l'arrêt de travail et les stages qui en découlent ; ces périodes comptent pour l'ancienneté.
2. À l'issue, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente, sans retard de promotion.
3. Pendant la suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat que pour faute grave sans lien avec l'accident, ou pour impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à celui-ci ; ces règles s'appliquent aussi en cas de mise en quarantaine.

Remplace L1226-6, L1226-7, L1226-8, L1226-9, L1226-9-1

Art. 20 Inaptitude : obligation de reclassement

1. Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à reprendre son emploi — quelle que soit l'origine, professionnelle ou non, de l'inaptitude —, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou du groupe.
2. Cette proposition tient compte de l'avis du médecin du travail et, s'il existe, de celui du comité social et économique ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible au précédent.

Remplace L1226-2, L1226-10 · Régime unique de reclassement, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non ; seule l'indemnité de rupture diffère (article suivant).

Art. 21 Rupture pour inaptitude : conditions et indemnités

1. Si l'employeur ne peut proposer aucun autre emploi, il en informe le salarié par écrit ; il ne peut rompre le contrat que faute de reclassement possible, sur refus du salarié, ou si le médecin du travail exclut tout maintien ou reclassement.
2. Faute de reclassement ou de licenciement dans le mois suivant l'examen médical, l'employeur verse au salarié le salaire de son emploi antérieur.
3. La rupture ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement, doublée si l'inaptitude a une origine professionnelle, sauf refus abusif du salarié.
4. Toute rupture prononcée en méconnaissance de ces règles est nulle ; le juge peut proposer la réintégration ou accorder une indemnité qui se cumule avec les précédentes.

Remplace L1226-2-1, L1226-4, L1226-4-1, L1226-11, L1226-12, L1226-13, L1226-14, L1226-15, L1226-16, L1226-17

Art. 22 Salarié en contrat à durée déterminée

1. Le salarié en contrat à durée déterminée victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie, en l'absence de reclassement, du maintien de salaire prévu à l'article précédent ; l'employeur ne peut rompre son contrat pendant la suspension que pour faute grave ou force majeure.
2. La suspension ne fait pas obstacle à l'échéance normale du contrat ; en cas de renouvellement prévu, l'employeur ne peut le refuser pendant la suspension que pour un motif réel et sérieux étranger à l'accident.
3. Lorsque le salarié est déclaré inapte, la rupture ouvre droit à une indemnité au moins égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

Articles supprimés sans successeur

R1226-9

Renvoi à l'aide financière prévue pour la transformation d'un poste de travailleur handicapé (article L. 5213-10) : ce dispositif, extérieur au présent titre, s'applique de plein droit sans qu'il soit besoin de le répéter.

R1226-10, R1226-11, R1226-12

Modalités de la contre-visite médicale (lieu, convocation, compte rendu) : relèvent de l'organisation de la médecine de contrôle, renvoyées au Code de la santé publique.

L1227-1

Sanction pénale du secret de fabrication : rattachée à l'article général de sanctions du code ; le secret des affaires reste protégé par le droit commun.

R1227-1 → R1227-7

Contraventions sanctionnant le non-respect des obligations déclaratives, du registre du personnel, de l'information du service public de l'emploi et des protections de la grossesse et de la maternité : rattachées à l'article général de sanctions du code.

Sujet 8 – CDD et intérim

334 articles aujourd'hui → 31 articles proposés 296 remplacés

38 supprimés sans successeur

Conclure un CDD : motifs, durée, renouvellement

Art. 1 Principe et forme du contrat

1. Le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
2. Il comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf lorsqu'il remplace un salarié absent ou couvre un emploi saisonnier ou d'usage.
3. Il est établi par écrit et précise son motif ; à défaut d'écrit ou de motif précis, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
4. Il est remis au salarié au plus tard deux jours ouvrables après l'embauche.

Remplace L1241-1, L1242-1, L1242-7, L1242-12, L1242-13

Art. 2 Cas de recours

1. Le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire, dans l'un des cas suivants : remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu ; accroissement temporaire d'activité ; emploi saisonnier ou d'usage ; recrutement favorisé par la loi de personnes sans emploi ; complément de formation professionnelle.
2. Un accord de branche étendu peut aussi autoriser le recrutement d'ingénieurs et de cadres pour un objet défini, avec des garanties de reclassement et une priorité d'embauche en contrat à durée indéterminée.
3. Un décret fixe la liste des secteurs d'usage et les catégories de stagiaires concernées.

Remplace L1242-2, L1242-3, L1242-4, D1242-1, D1242-3 · Ces cas de recours et les interdictions de l'article suivant sont communs au contrat à durée déterminée et au contrat de mission d'intérim, qui y renvoie en toutes lettres plutôt que par un numéro d'article.

Art. 3 Interdictions

1. Il est interdit de conclure un contrat à durée déterminée pour un accroissement temporaire d'activité, sur les postes concernés, dans les six mois suivant un licenciement économique, sauf contrat de moins de trois mois non renouvelable ou commande exceptionnelle à l'exportation.
2. Il est également interdit d'y recourir pour remplacer un salarié gréviste, ou pour des travaux dangereux figurant sur une liste fixée par décret, sauf dérogation exceptionnelle de l'autorité administrative.

Remplace L1242-5, L1242-6, D1242-4, D1242-5

Art. 4 Durée maximale du contrat

1. Un accord de branche étendu peut fixer la durée totale du contrat à durée déterminée ; à défaut, elle ne peut excéder dix-huit mois, renouvellements compris.
2. Le contrat conclu pour le recrutement d'un ingénieur ou d'un cadre en vue d'un objet défini dure entre dix-huit et trente-six mois et n'est pas renouvelable ; il porte la mention correspondante et les références de l'accord collectif qui l'institue.
3. Lorsqu'il remplace un salarié absent ou couvre l'attente d'un salarié recruté en contrat à durée indéterminée, il peut prendre effet avant le début de l'absence.
4. Un décret fixe la durée maximale applicable aux stagiaires et aux personnes en formation.

Remplace L1242-8, L1242-8-1, L1242-8-2, L1242-12-1, L1242-9, D1242-6

Art. 5 Renouvellement et succession de contrats

1. Le contrat à durée déterminée est renouvelable deux fois ; un accord de branche étendu peut fixer un autre nombre de renouvellements.
2. Des contrats successifs peuvent être conclus avec le même salarié dans les mêmes cas de recours, notamment pour remplacer des salariés absents successifs ou reconduire un emploi saisonnier.
3. Entre deux contrats sur le même poste, l'employeur respecte un délai de carence, dont la durée et les cas d'exception sont fixés par un accord de branche étendu ou, à défaut, par décret.
4. Ce délai ne s'applique pas notamment en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, d'emploi saisonnier, ou de refus du salarié de renouveler son contrat.

Art. 6 Rupture anticipée

1. Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme qu'en cas de faute grave, de force majeure, ou d'incapacité constatée par le médecin du travail.
2. Le salarié peut aussi le rompre pour prendre un contrat à durée indéterminée, en respectant un préavis.
3. En dehors de ces cas, la rupture par le salarié ouvre droit à des dommages et intérêts pour l'employeur ; la rupture par l'employeur ouvre droit, pour le salarié, à des dommages et intérêts au moins égaux aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme.
4. La suspension du contrat ne fait pas obstacle à son échéance.

Remplace L1243-1, L1243-2, L1243-3, L1243-4, L1243-6, D1243-1, R1243-2

Art. 7 Échéance du terme et poursuite en contrat à durée indéterminée

1. Le contrat cesse de plein droit à l'échéance du terme.
2. Lorsqu'il remplace un salarié absent, son terme peut être reporté jusqu'au surlendemain du retour de ce salarié.
3. Si la relation de travail se poursuit après le terme, le contrat devient à durée indéterminée et le salarié conserve son ancienneté.
4. Lorsque l'employeur propose au salarié un contrat à durée indéterminée pour le même emploi, à une rémunération au moins équivalente, le refus du salarié peut le priver du chômage dans les conditions prévues par la loi.
5. Un salarié exposé à des rayonnements ionisants dont l'exposition atteint la limite annuelle voit son contrat prorogé jusqu'à la fin de l'année civile.

Remplace L1243-5, L1243-7, L1243-11, L1243-11-1, L1243-12

Art. 8 Conditions d'exécution, égalité de traitement et indemnité de fin de contrat

1. Le contrat à durée déterminée peut comporter une période d'essai, fixée par accord collectif ou, à défaut, par décret.
2. Les règles du contrat à durée indéterminée s'appliquent aussi au contrat à durée déterminée, sauf celles sur la rupture du contrat.

3. La rémunération du salarié ne peut être inférieure à celle d'un salarié en contrat à durée indéterminée de qualification équivalente dans la même entreprise ; il a droit à une indemnité de congés payés au titre du travail accompli.
4. À la demande d'un salarié ayant six mois d'ancienneté, l'employeur l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir.
5. Sauf poursuite en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, en fin de contrat, à une indemnité de 10 % de sa rémunération brute, réductible à 6 % par accord de branche contre un accès à la formation.

Remplace L1242-10, L1242-11, L1242-14, L1242-15, L1242-16, L1242-17, D1242-8, L1243-8, L1243-9, L1243-10

Requalification, contrôle, contentieux

Art. 9 Requalification en contrat à durée indéterminée

1. Est réputé conclu pour une durée indéterminée tout contrat à durée déterminée conclu hors des cas de recours autorisés, sans écrit, sans motif précis, au-delà de la durée maximale, avec plus de renouvellements que permis, ou en méconnaissance du délai de carence.
2. Le seul manquement à l'obligation de remettre le contrat dans les deux jours ouvrables n'entraîne pas cette requalification ; il ouvre droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut dépasser un mois de salaire.

Remplace L1245-1

Art. 10 Procédure de requalification

1. La demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui statue au fond dans le mois suivant sa saisine.
2. S'il fait droit à la demande, le conseil accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, au moins égale à un mois de salaire, sans préjudice des règles de rupture du contrat à durée indéterminée.
3. Cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Remplace L1245-2, R1245-1

Art. 11 Contrôle et action en justice

1. Dans les secteurs du spectacle, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, du cinéma et de l'édition phonographique, les agents chargés du contrôle du travail et les organismes concernés se communiquent, sur demande, les renseignements utiles à la recherche des recours abusifs aux emplois d'usage.
2. Une organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut agir en justice pour un salarié sans mandat de sa part, à condition de l'en avertir ; le salarié peut s'y opposer dans les quinze jours, intervenir à tout moment dans l'instance, ou y mettre fin.

Remplace L1246-1, L1247-1, D1247-1, D1247-2

Intérim : agences, missions, garanties

Art. 12 Définition et exclusivité de l'entreprise de travail temporaire

1. Le recours au travail temporaire met un salarié à la disposition temporaire d'une entreprise utilisatrice pour une mission ; il donne lieu à un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, et à un contrat de mission entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié.
2. Seule une entreprise dont l'activité exclusive est cette mise à disposition peut l'exercer ; elle peut aussi exercer une activité de placement ou de travail à temps partagé.
3. Exercer une activité de travail temporaire en dehors d'une telle entreprise est interdit, sauf prêt de main-d'œuvre à but non lucratif.

Remplace L1251-1, L1251-2, L1251-3, L1251-4

Art. 13 Cas de recours et interdictions

1. Le contrat de mission ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans les mêmes cas de recours et sous les mêmes interdictions que le contrat à durée déterminée.
2. Lorsque la mission porte sur une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire vérifie que le salarié est autorisé à l'exercer.
3. L'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret, accorder une dérogation à l'interdiction de recourir aux travaux dangereux.

Remplace L1251-5, L1251-6, L1251-7, L1251-8, L1251-9, L1251-10, D1251-1, D1251-2 · Renvoie en toutes lettres, plutôt que par numéro, aux cas de recours et aux interdictions fixés

Art. 14 Durée, terme et renouvellement du contrat de mission

1. Le contrat de mission comporte un terme précis, sauf s'il remplace un salarié absent.
2. Un accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer la durée totale du contrat de mission et son nombre de renouvellements ; à défaut, la durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable deux fois.
3. Le terme de la mission peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail ; lorsqu'il remplace un salarié absent, il peut être reporté jusqu'au surlendemain du retour de ce salarié.
4. La suspension du contrat ne fait pas obstacle à son échéance.
5. Un salarié exposé à des rayonnements ionisants dont l'exposition atteint la limite annuelle voit son contrat prorogé jusqu'à la fin de l'année civile.

Remplace L1251-11, L1251-12, L1251-12-1, L1251-13, L1251-29, L1251-30, L1251-31, L1251-34, L1251-35, L1251-35-1

Art. 15 Succession de missions et délai de carence

1. Entre deux contrats de mission sur le même poste, l'entreprise utilisatrice respecte un délai de carence, dont la durée est fixée par un accord de branche étendu ou, à défaut, par décret.
2. Cet accord, ou à défaut un décret, peut aussi prévoir les cas dans lesquels ce délai ne s'applique pas, notamment en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ou de mission saisonnière.

Remplace L1251-36, L1251-36-1, L1251-37, L1251-37-1

Art. 16 Forme, contenu et rémunération du contrat de mission

1. Le contrat de mission peut comporter une période d'essai, dont la durée est fixée par accord de branche ou, à défaut, par décret ; la rémunération pendant l'essai est celle prévue par le contrat.
2. Il est établi par écrit, reprend les clauses du contrat de mise à disposition, et est remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
3. La rémunération du salarié temporaire ne peut être inférieure à celle indiquée au contrat de mise à disposition pour un salarié de qualification équivalente.

4. Il a droit, pour chaque mission, à une indemnité de congés payés au moins égale à un dixième de sa rémunération totale brute.

Remplace L1251-14, L1251-15, L1251-16, L1251-17, L1251-18, L1251-19, L1251-20

Art. 17 Conditions de travail, sécurité et égalité de traitement

1. Pendant la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail : durée du travail, sécurité, hygiène.
2. La médecine du travail est à la charge de l'entreprise de travail temporaire ; les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice, sauf ceux qu'un accord collectif réserve à l'entreprise de travail temporaire.
3. Le salarié temporaire a accès, dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise utilisatrice, aux transports collectifs et aux installations collectives.
4. À la demande d'un salarié ayant six mois d'ancienneté continue, l'entreprise utilisatrice l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir.

Remplace L1251-21, L1251-22, L1251-23, L1251-24, L1251-25

Art. 18 Rupture anticipée, fin de mission et indemnité

1. Si l'entreprise de travail temporaire rompt le contrat de mission avant son terme, sauf faute grave du salarié ou force majeure, elle lui propose un nouveau contrat de mission sous trois jours ; la rupture du contrat de mise à disposition n'est pas un cas de force majeure.
2. En dehors de ces cas, la rupture à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages et intérêts pour l'entreprise de travail temporaire.
3. Sauf embauche immédiate en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, en fin de mission, à une indemnité de 10 % de sa rémunération brute, aux mêmes conditions que l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée.
4. Toute clause interdisant son embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue de sa mission est réputée non écrite ; en cas d'embauche, les missions des trois mois précédents comptent pour l'ancienneté.

Remplace L1251-26, L1251-27, L1251-28, L1251-32, L1251-33, L1251-38, L1251-44

Art. 19 Contrat de mise à disposition, requalification et embauche

1. L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice concluent par écrit, dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition, un contrat précisant le motif du recours, le terme de la mission, les caractéristiques du

poste et la rémunération d'un salarié équivalent de l'entreprise utilisatrice.

2. Si l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler le salarié après la mission sans nouveau contrat, celui-ci est réputé lié à elle par un contrat à durée indéterminée, avec une ancienneté calculée depuis le premier jour de la mission.

3. Lorsque l'entreprise utilisatrice méconnaît les règles de recours, de durée ou de renouvellement, le salarié peut faire valoir les mêmes droits, dans les mêmes conditions et avec la même indemnité que pour la requalification du contrat à durée déterminée.

Remplace L1251-39, L1251-40, L1251-41, L1251-42, L1251-43, D1251-3, D1251-3-1, R1251-3-1

Art. 20 Déclaration d'activité et garantie financière

1. L'activité d'entreprise de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière ; toute succursale, tout déplacement de siège et toute cessation d'activité sont aussi déclarés.

2. Cette garantie assure, en cas de défaillance, le paiement des salaires, des indemnités dues au salarié et des cotisations sociales ; elle résulte d'une caution calculée en pourcentage du chiffre d'affaires, sans pouvoir être inférieure à un minimum fixé par décret.

3. En cas de défaillance et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes sociaux.

4. L'entreprise transmet le relevé de ses contrats de mission à l'opérateur public de l'emploi, qui le communique à l'autorité administrative.

5. Si elle exerce sans déclaration ou sans garantie et qu'il en résulte un risque sérieux pour le salarié, le juge peut ordonner sa fermeture pour deux mois au plus.

6. Un décret précise le contenu de la déclaration et les modalités de la garantie financière.

Remplace L1251-45, L1251-46, L1251-47, L1251-48, L1251-49, L1251-50, L1251-51, L1251-52, L1251-53, L1251-54, L1251-55, L1251-56, L1251-57, R1251-4, R1251-5, R1251-6, R1251-7, R1251-8, R1251-9, R1251-10, R1251-11, R1251-12, R1251-13, R1251-14, R1251-15, R1251-16, R1251-17, R1251-18, R1251-19, R1251-20, R1251-21, R1251-22, R1251-23, R1251-24, R1251-25, R1251-26, R1251-27, R1251-28, R1251-29, R1251-30, R1251-31

Art. 21 CDI intérimaire, intérim d'insertion et emploi public

1. Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec un salarié un contrat à durée indéterminée pour des missions successives ; les périodes sans mission comptent comme du temps de travail effectif pour les congés payés et l'ancienneté, rémunérées selon un minimum au moins égal au salaire minimum légal.
2. Une convention de branche du travail temporaire précise les conditions de ce contrat et celles de l'intérim d'insertion.
3. Une personne morale de droit public ne peut recourir à un salarié temporaire que pour remplacer un agent absent, pourvoir une vacance d'emploi, ou faire face à un accroissement d'activité ou un besoin saisonnier, pour une durée maximale fixée par décret ; à défaut de nouveau contrat après la mission, le salarié est réputé lié à elle par un contrat à durée déterminée de trois ans.
4. Une organisation syndicale représentative peut agir en justice pour un salarié temporaire sans mandat de sa part, comme pour le contrat à durée déterminée.

Remplace L1251-58, L1251-58-1, L1251-58-2, L1251-58-3, L1251-58-4, L1251-58-5, L1251-58-6, L1251-58-7, L1251-58-8, L1251-59, L1251-60, L1251-61, L1251-62, L1251-63, D1251-32, D1251-33

Temps partagé et groupements d'employeurs

Art. 22 Définition du travail à temps partagé

1. Le travail à temps partagé met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice qui ne peut recruter elle-même le personnel qualifié dont elle a besoin, en raison de sa taille ou de ses moyens ; il donne lieu à un contrat de mise à disposition et à un contrat de travail.
2. Seule une entreprise dont l'activité exclusive est cette mise à disposition, ou une entreprise de travail temporaire, peut l'exercer.
3. Le contrat de travail à temps partagé est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Remplace L1252-1, L1252-2, L1252-3, L1252-4

Art. 23 Mise à disposition, rémunération et rupture

1. Lorsque la mise à disposition a lieu hors de France, le contrat comporte une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entreprise de travail à temps partagé.

2. La rémunération du salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de qualification équivalente occupant le même poste dans l'entreprise utilisatrice, qui est responsable des conditions d'exécution du travail.
3. Le salarié a accès, dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise utilisatrice, aux transports collectifs et aux installations collectives.
4. La rupture du contrat suit les règles applicables à la rupture du contrat à durée indéterminée.

Remplace L1252-5, L1252-6, L1252-7, L1252-8, L1252-9

Art. 24 Contrat de mise à disposition, garantie et embauche

1. Le contrat de mise à disposition, établi pour chaque salarié, précise le contenu et la durée estimée de la mission, la qualification du salarié, les caractéristiques du poste et la rémunération.
2. Toute clause interdisant l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission est réputée non écrite ; en cas d'embauche, les missions des trois mois précédents comptent pour l'ancienneté, et le salarié démissionnant pour cette embauche est dispensé de préavis, sans indemnité compensatrice.
3. L'entreprise de travail à temps partagé justifie à tout moment d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance, le paiement des salaires et des cotisations sociales.

Remplace L1252-10, L1252-11, L1252-12, L1252-13, L1252-14, L1252-15

Art. 25 Groupement d'employeurs : objet, constitution et responsabilité

1. Des personnes entrant dans le champ d'une même convention collective peuvent constituer un groupement d'employeurs pour mettre à disposition de leurs membres des salariés liés au groupement, notamment pour organiser des parcours d'insertion et de qualification.
2. Le groupement prend la forme d'une association, d'une société coopérative ou d'une autre forme fixée par décret ; il informe les représentants du personnel de ses membres de sa constitution, et tient sa liste de membres à la disposition de l'inspection du travail.
3. Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes envers les salariés et les organismes sociaux, sauf répartition différente prévue par les statuts.
4. Un groupement peut aussi réunir des personnes relevant de conventions

collectives différentes, en déterminant celle qui s'applique.

5. Un décret fixe les conditions de déclaration et d'agrément du groupement, et les recours contre les décisions de l'autorité administrative.

Remplace L1253-1, L1253-2, L1253-3, L1253-6, L1253-7, L1253-8, L1253-8-1, L1253-8-2, L1253-17, L1253-18, D1253-1, D1253-2, D1253-3, D1253-4, D1253-5, D1253-6, D1253-7, D1253-8, D1253-9, D1253-10, D1253-11, R1253-12, R1253-13, R1253-19, R1253-20, R1253-21, R1253-22, R1253-23, R1253-24, R1253-25, R1253-26, R1253-27, R1253-28, R1253-29, R1253-30, R1253-31, R1253-32, R1253-33

Art. 26 Conditions d'emploi, exécution et actions en justice

1. Les contrats de travail conclus par le groupement sont écrits et précisent les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification du salarié et la liste de ses utilisateurs potentiels ; ses salariés bénéficient de la convention collective applicable au groupement.

2. Pendant la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail ; la médecine du travail est à la charge du groupement, et les salariés accèdent aux transports et installations collectives de l'utilisateur comme son propre personnel.

3. Un groupement peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition de chefs d'exploitation agricole, d'entreprises artisanales ou de professions libérales empêchés temporairement, selon des conditions et un agrément fixés par décret.

4. Une organisation syndicale représentative peut agir en justice pour un salarié du groupement sans mandat de sa part, comme pour le contrat à durée déterminée.

Remplace L1253-9, L1253-10, L1253-11, L1253-12, L1253-13, L1253-14, L1253-15, L1253-16, R1253-14, R1253-15, R1253-16, R1253-17, R1253-18, R1253-34, D1253-45, D1253-46, D1253-47, D1253-48, D1253-49

Art. 27 Groupement avec collectivités territoriales, sociétés coopératives et aides publiques

1. Des personnes de droit privé peuvent constituer, avec des collectivités territoriales ou des établissements publics, un groupement d'employeurs pour favoriser l'emploi sur un territoire ; les tâches confiées à un salarié pour le compte d'une collectivité ne peuvent constituer son activité principale ni dépasser une durée annuelle fixée par décret.

2. Une société coopérative existante peut exercer une activité de groupement

d'employeurs au bénéfice exclusif de ses membres, en séparant sa comptabilité, selon des conditions fixées par décret.

3. Le groupement est éligible aux aides publiques à l'emploi et à la formation dont auraient bénéficié ses membres s'ils avaient embauché directement les salariés mis à leur disposition ; il les en informe.

Remplace L1253-19, L1253-20, L1253-21, L1253-22, L1253-23, L1253-24, R1253-43, R1253-44, R1253-35, R1253-36, R1253-37, R1253-38, R1253-39, R1253-40, R1253-41, R1253-42, D1253-50, D1253-51, D1253-52

Portage salarial

Art. 28 Définition et conditions de recours au portage salarial

1. Le portage salarial est l'ensemble formé par le contrat commercial entre une entreprise de portage salarial et une entreprise cliente, et le contrat de travail entre l'entreprise de portage et le salarié porté, rémunéré pour la prestation qu'il réalise chez le client.
2. Le salarié porté justifie d'une expertise et d'une autonomie qui lui permettent de trouver lui-même ses clients et de fixer avec eux le prix de sa prestation ; il bénéficie d'une rémunération minimale fixée par accord de branche étendu.
3. L'entreprise cliente ne peut y recourir que pour une tâche occasionnelle ou une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas, non pour remplacer un gréviste ou effectuer des travaux dangereux.

Remplace L1254-1, L1254-2, L1254-3, L1254-4, L1254-5, L1254-6

Art. 29 Contrat de travail à durée déterminée en portage salarial

1. Le contrat de travail entre l'entreprise de portage et le salarié porté peut être à durée déterminée ou indéterminée ; la seule rupture du contrat commercial avec le client n'entraîne pas celle du contrat de travail.
2. Le contrat à durée déterminée comporte un terme précis sauf objet incertain, et une durée totale de dix-huit mois au plus, renouvellements compris ; ce terme peut être reporté de trois mois pour permettre au salarié de prospecter de nouveaux clients.
3. Il est renouvelable deux fois et transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant sa conclusion.

4. Le salarié porté a droit à une indemnité d'apport d'affaire, fixée par accord de branche étendu ou, à défaut, égale à 5 % de sa rémunération.

Remplace L1254-7, L1254-8, L1254-9, L1254-10, L1254-11, L1254-12, L1254-13, L1254-14, L1254-15, L1254-16, L1254-17, L1254-18

Art. 30 Contrat à durée indéterminée en portage salarial et contrat commercial

1. Le contrat de travail à durée indéterminée en portage salarial porte la mention correspondante et permet au salarié porté de réaliser des prestations pour plusieurs entreprises clientes successives.
2. L'entreprise de portage conclut avec chaque entreprise cliente, au plus tard deux jours ouvrables après le début de la prestation, un contrat commercial écrit qui reprend les éléments essentiels négociés par le salarié porté : identité et qualifications de celui-ci, description de la prestation, prix et modalités de facturation.

Remplace L1254-19, L1254-20, L1254-21, L1254-22, L1254-23

Art. 31 Entreprise de portage salarial : exclusivité, garantie et effectifs

1. Seule une entreprise exerçant à titre exclusif l'activité de portage salarial peut conclure des contrats de travail en portage salarial ; son activité n'est possible qu'après obtention d'une garantie financière.
2. Cette garantie assure, en cas de défaillance, le paiement des salaires, des indemnités dues au salarié porté et des cotisations sociales ; son montant minimal, fixé par décret, ne peut être inférieur à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
3. L'entreprise de portage gère pour chaque salarié porté un compte d'activité, dont elle l'informe chaque mois, et assume les obligations de médecine du travail.
4. Pour le calcul des effectifs et de l'ancienneté, sont pris en compte les salariés portés selon des conditions fixées par décret.

Remplace L1254-24, L1254-25, L1254-26, L1254-27, L1254-28, L1254-29, L1254-30, L1254-31, D1254-1, R1254-2, R1254-3, R1254-4, R1254-5

Articles supprimés sans successeur

L1248-1 → L1248-11

Sanctions pénales propres au contrat à durée déterminée supprimées : rattachées à l'article général de sanctions ; les manquements substantiels (cas de recours, écrit, durée, renouvellement, carence) restent sanctionnés par la requalification en contrat à durée indéterminée.

L1255-1 → L1255-18

Sanctions pénales propres à l'intérim, au groupement d'employeurs et au portage salarial supprimées : rattachées à l'article général de sanctions ; l'absence de déclaration ou de garantie financière reste sanctionnée par la fermeture judiciaire de l'entreprise et la requalification du contrat.

R1255-1 → R1255-9

Contraventions d'application des sanctions pénales ci-dessus, devenues sans objet avec leur suppression.

Sujet 9 – Apprentissage

301 articles aujourd'hui → 30 articles proposés 231 remplacés

70 supprimés sans successeur

Le contrat d'apprentissage

Art. 1 Objet de l'apprentissage et rôle des acteurs

1. L'apprentissage forme, par l'alternance entre l'entreprise et un centre de formation, des jeunes et des adultes en vue d'une qualification professionnelle reconnue par un diplôme ou un titre. La formation est gratuite pour l'apprenti.
2. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier : l'employeur y assure une formation professionnelle complète et verse un salaire ; l'apprenti travaille pour cet employeur et suit cette formation.
3. Aucune contrepartie financière ne peut être exigée de l'apprenti, de son représentant légal ou de l'employeur au titre de la conclusion, du dépôt ou de la rupture du contrat.
4. Les régions peuvent contribuer au financement des centres de formation d'apprentis ; les chambres consulaires accompagnent les entreprises, participent à la formation des maîtres d'apprentissage et assurent la médiation prévue par la loi.
5. Un décret précise les conditions dans lesquelles la formation peut être dispensée à distance.

Remplace L6211-1, L6211-2, L6211-3, L6211-4, D6211-2, D6211-3, R6211-4, R6211-5, R6211-6, L6221-1, L6221-2

Art. 2 Âge de l'apprenti

1. Nul ne peut être engagé comme apprenti avant seize ans, sauf s'il a accompli le premier cycle du secondaire et a au moins quinze ans.
2. La limite d'âge supérieure est fixée à vingt-neuf ans révolus. Elle ne s'applique pas en cas de contrat préparant un diplôme supérieur au précédent, de rupture pour une cause indépendante de la volonté de l'apprenti, de reconnaissance de travailleur handicapé, de projet de reprise ou de création d'entreprise

conditionné au diplôme, ou pour un sportif de haut niveau.

3. Un décret précise les conditions de ces dérogations, notamment le délai dans lequel un nouveau contrat doit être conclu.

Remplace L6222-1, L6222-2, L6222-3, D6222-1, R6222-1-1, D6222-1-2

Art. 3 Forme et contenu du contrat

1. Le contrat d'apprentissage est écrit et signé par les deux parties avant l'emploi de l'apprenti ; il mentionne l'employeur, l'effectif de l'entreprise, le diplôme préparé, le maître d'apprentissage et son attestation de compétence.

2. Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, une déclaration remplace le contrat et produit les mêmes effets ; une partie du salaire est versée sur un compte ouvert au nom de l'apprenti.

3. Pour les activités saisonnières, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat en vue de deux qualifications ; une convention tripartite répartit l'apprenti entre les deux entreprises et désigne celle qui verse le salaire pendant les périodes de formation. Chaque entreprise nomme un maître d'apprentissage.

4. Un décret précise les autres mentions du contrat et les modalités de ces conventions.

Remplace L6222-4, L6222-5, L6222-5-1, L6222-6, R6222-2, R6222-3, R6222-4, R6224-8

Art. 4 Durée du contrat

1. Le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée, auquel cas il débute par une période d'apprentissage régie par le présent titre.

2. Cette durée est comprise entre six mois et trois ans ; elle correspond en principe à celle du cycle de formation visé, sous réserve d'un aménagement, fixé par convention, tenant compte du niveau initial ou des compétences déjà acquises de l'apprenti.

3. La formation pratique en entreprise et la formation en centre commencent au plus tard trois mois après le début du contrat.

4. En cas d'échec à l'examen, la durée peut être prolongée d'un an au plus, par avenant ou par un nouveau contrat avec un autre employeur.

5. Un contrat à durée indéterminée déjà en cours peut être suspendu, d'un commun accord, pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le

même employeur.

6. Un décret précise les autres modalités d'application du présent article.

Remplace L6222-7, L6222-7-1, L6222-11, L6222-12, L6222-12-1, L6222-13, L6222-14, R6222-6, R6222-7, R6222-8, R6222-9, R6222-10

Art. 5 Contrats successifs et poursuite en contrat à durée indéterminée

1. Un apprenti peut souscrire des contrats successifs pour préparer des diplômes de niveaux ou de spécialités différents, sans délai imposé entre deux contrats.
2. Un troisième contrat de même niveau requiert l'autorisation du directeur du dernier centre de formation fréquenté.
3. Si le contrat d'apprentissage est suivi, dans la même entreprise, d'un contrat de travail ordinaire, aucune période d'essai ne peut être exigée, et sa durée compte pour l'ancienneté et la rémunération du salarié.
4. Un apprenti préparant un baccalauréat professionnel peut, après la première année, se réorienter vers un certificat d'aptitude professionnelle relevant du même domaine ; la durée du contrat est alors réduite d'un an.

Remplace L6222-15, L6222-16, L6222-17, L6222-22-1

Art. 6 Rupture du contrat

1. Pendant les quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise, le contrat peut être rompu librement par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité sauf clause contraire.
2. Passé ce délai, la rupture requiert l'accord écrit des deux parties, ou repose sur un cas de force majeure, une faute grave de l'apprenti ou une inaptitude constatée par le médecin du travail ; elle prend alors la forme d'un licenciement.
3. L'apprenti peut aussi rompre le contrat à son initiative, après un préavis et après avoir saisi le médiateur ; s'il est mineur, son représentant légal signe l'acte de rupture ou, à défaut de réponse, le médiateur recueille son accord.
4. En cas d'obtention du diplôme préparé, l'apprenti peut mettre fin au contrat avant son terme, en informant l'employeur un mois à l'avance.
5. Un décret précise les délais et les modalités de cette procédure.

Remplace L6222-18, D6222-21-1, R6222-21, R6222-23, L6222-19, L6222-21, L6222-22

Art. 7 Exclusion du centre de formation et liquidation judiciaire

1. Lorsque le centre de formation exclut définitivement l'apprenti, l'employeur peut le licencier ; cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement.
2. À défaut d'inscription dans un nouveau centre de formation dans les deux mois suivant l'exclusion, le maintien de l'apprenti dans l'entreprise suppose la conclusion d'un contrat de travail de droit commun ou d'un avenant mettant fin à la période d'apprentissage.
3. En cas de liquidation judiciaire de l'entreprise sans maintien de l'activité, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti.
4. Dans ces deux cas, le centre de formation permet à l'apprenti de poursuivre sa formation théorique pendant six mois et l'aide à trouver un nouvel employeur.

Remplace L6222-18-1, L6222-18-2, R6222-23-1

Art. 8 Temps de travail, santé et sécurité

1. L'apprenti bénéficie des règles applicables à l'ensemble des salariés, sauf disposition contraire tenant à sa situation de jeune travailleur en formation.
2. Le temps passé en centre de formation est compris dans l'horaire de travail ; pour le reste, l'apprenti accomplit, dans la limite de cet horaire, un travail en lien direct avec sa formation.
3. Il est interdit de l'employer à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, sauf pour certaines formations énumérées par décret et sous la responsabilité de l'employeur.
4. Le travail de nuit est interdit avant dix-huit ans, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail, sous la responsabilité du maître d'apprentissage.
5. L'apprenti bénéficie d'une visite médicale dans les deux mois suivant son embauche et reste couvert, en centre de formation, par le régime des accidents du travail dont il relève comme salarié.
6. Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Remplace L6222-23, L6222-24, L6222-25, L6222-26, R6222-24, R6222-25, L6222-30, L6222-31, L6222-32, L6222-33, R6222-36

Art. 9 Examens, carte d'étudiant des métiers et médiation consulaire

1. L'apprenti se présente aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par son contrat ; il bénéficie, dans le mois qui précède, d'un congé supplémentaire payé de cinq jours ouvrables pour les préparer.
2. Une carte d'étudiant des métiers, délivrée par le centre de formation, lui

permet de faire valoir son statut, notamment pour bénéficier des réductions accordées aux étudiants ; elle est restituée en cas de rupture du contrat.

3. Dans les entreprises relevant des chambres consulaires, un médiateur peut être sollicité par les parties pour résoudre leurs différends sur l'exécution ou la rupture du contrat.

4. Un décret précise le modèle de la carte et les autres modalités d'application.

Remplace L6222-34, L6222-35, L6222-36, L6222-36-1, D6222-42, D6222-43, D6222-44, L6222-39

Art. 10 Salaire de l'apprenti

1. L'apprenti perçoit un salaire au moins égal à un pourcentage du salaire minimum de croissance, qui varie selon son âge et son année de formation ; ce pourcentage est fixé par un décret unique, applicable à toute forme d'apprentissage.

2. Une rémunération plus favorable résultant du contrat ou d'une convention collective prévaut. Lorsque l'apprenti change d'employeur ou prolonge sa formation, sa rémunération ne peut être inférieure à celle perçue l'année précédente ; elle est majorée à l'âge de dix-huit, vingt et un et vingt-six ans, sans jamais dépasser le salaire minimum de croissance.

3. Les heures supplémentaires sont rémunérées comme pour les autres salariés de l'entreprise. Des avantages en nature peuvent être déduits du salaire, dans une limite fixée par décret.

Remplace L6222-27, L6222-28, L6222-29, D6222-26, D6222-27, D6222-28, D6222-28-1, D6222-28-2, D6222-29, D6222-30, D6222-31, D6222-32, D6222-33

Art. 11 Aménagements particuliers et mobilité

1. Des aménagements de l'âge, de la durée du contrat, du nombre de contrats successifs et du temps de travail sont prévus pour les apprentis en situation de handicap et pour les sportifs de haut niveau, notamment pour prolonger d'un an la durée de leur formation.

2. Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger, pour une durée limitée à un an et à la moitié de la durée totale du contrat, dans le cadre d'une convention entre l'apprenti, l'employeur et le centre de formation, qui organise la mise à disposition ou la mise en veille du contrat auprès de la structure d'accueil et la protection sociale de l'apprenti pendant cette période.

3. Un décret précise ces aménagements et les garanties dont bénéficie l'apprenti

en mobilité, notamment en matière de santé, de sécurité et de responsabilité civile.

Remplace L6222-37, L6222-38, R6222-45, R6222-46, R6222-47, R6222-48, R6222-49, R6222-49-1, R6222-50, R6222-51, L6222-40, L6222-41, R6222-59, R6222-60, R6222-61, R6222-62, R6222-63, R6222-64, R6222-65, L6222-42, L6222-43, L6222-44, R6222-66, R6222-66-1, R6222-67, R6222-68

Art. 12 Maître d'apprentissage

1. L'employeur inscrit l'apprenti dans un centre de formation correspondant au diplôme préparé et assure sa formation pratique, en lui confiant des tâches conformes à une progression définie avec ce centre.
2. Un maître d'apprentissage, responsable de cette formation, est désigné : salarié volontaire et majeur, offrant les garanties de compétence et de moralité requises ; sa fonction peut être partagée entre plusieurs salariés. L'employeur lui laisse le temps nécessaire à sa mission et veille à sa propre formation.
3. Un maître d'apprentissage encadre au plus deux apprentis à la fois, sauf dérogation.
4. Une partie de la formation pratique peut être dispensée, par convention, dans une ou deux autres entreprises dotées elles aussi d'un maître d'apprentissage ; l'entreprise d'accueil répond alors des règles de travail, de santé et de sécurité applicables durant cette période.
5. Un décret précise les conditions de compétence du maître d'apprentissage et le contenu de ces conventions.

Remplace L6223-2, L6223-3, L6223-4, L6223-5, L6223-6, L6223-7, L6223-8, L6223-8-1, L6223-9, R6223-1, R6223-6, R6223-7, R6223-8, R6223-9, R6223-22, R6223-23, R6223-10, R6223-11, R6223-12, R6223-14, R6223-15, R6223-16

Art. 13 Dépôt du contrat et travail temporaire

1. Le contrat d'apprentissage est transmis par l'employeur, dans les cinq jours ouvrables suivant le début de son exécution, à l'opérateur de compétences, qui vérifie le respect des règles d'âge, de salaire, de maître d'apprentissage et de certification, puis le dépose ; le dépôt est gratuit.
2. Son silence, passé un délai fixé par décret, vaut refus de prise en charge financière. Tout avenant modifiant un élément essentiel du contrat suit la même procédure ; toute rupture anticipée est notifiée sans délai à l'opérateur de compétences.
3. Une entreprise de travail temporaire peut conclure des contrats

d'apprentissage, exécutés par missions de six mois au moins ; un maître d'apprentissage est désigné dans cette entreprise et un autre dans chaque entreprise utilisatrice, qui répond du respect des règles applicables durant la mission.

4. Un décret précise les modalités de ce dépôt et de ces missions.

Remplace L6224-1, D6224-1, D6224-2, R6224-3, D6224-4, D6224-5, D6224-6, D6224-7, L6226-1, R6226-1, R6226-2, R6226-3, R6226-4, R6226-5, R6226-6

Art. 14 Opposition à l'engagement d'apprentis et suspension du contrat

1. L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement de nouveaux apprentis par un employeur qui méconnaît ses obligations envers eux, après une mise en demeure restée sans effet ; elle décide alors si les contrats en cours peuvent se poursuivre.

2. Si elle refuse leur poursuite, les contrats concernés sont rompus à la date de sa décision, et l'employeur verse aux apprentis les sommes dues jusqu'au terme prévu ; le centre de formation les aide à poursuivre leur formation et à trouver un nouvel employeur.

3. En cas de risque sérieux pour la santé ou l'intégrité de l'apprenti, l'inspection du travail peut proposer la suspension du contrat, avec maintien du salaire ; l'autorité administrative se prononce dans les quinze jours sur sa reprise. Un refus emporte rupture du contrat et peut s'accompagner d'une interdiction de recruter de nouveaux apprentis.

4. L'employeur peut demander la levée de l'opposition ou de l'interdiction en justifiant qu'il a régularisé sa situation.

5. Un décret précise les modalités de ces procédures.

Remplace L6225-1, L6225-2, L6225-3, L6225-3-1, L6225-4, L6225-5, L6225-6, L6225-7, L6225-8, R6225-1, R6225-2, R6225-3, R6225-4, R6225-5, R6225-6, R6225-7, R6225-8, R6225-9, R6225-10, R6225-11, R6225-12

Apprentissage dans le secteur public

Art. 15 Régime commun et adaptations

1. Les personnes morales de droit public, y compris les organismes publics sans personnalité morale capables de recruter, peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les règles communes du présent titre, sous réserve des adaptations du présent chapitre.

2. Le contrat est conclu pour une durée limitée et déposé auprès du représentant de l'État dans le département.
3. Ce dernier vérifie, dans les cinq jours suivant le début du contrat, le respect des règles d'âge et de rémunération ; il refuse le dépôt, par décision motivée, si l'une d'elles n'est pas respectée. Son silence dans les vingt jours vaut acceptation.
4. Tout avenant essentiel et toute rupture anticipée lui sont notifiés dans les mêmes conditions.

Remplace L6227-1, L6227-12, L6227-2, L6227-11, D6275-1, D6275-2, R6275-3, D6275-4, D6275-5

Art. 16 Organisation de la formation et médiation

1. Lorsqu'il ne peut assurer seul la formation pratique, l'employeur public conclut une convention avec une autre personne publique ou une entreprise pour la compléter, tout en assurant plus de la moitié de cette formation ; l'entreprise ou la personne publique d'accueil répond alors des règles de travail, de santé et de sécurité applicables.
2. Les conditions générales d'accueil des apprentis font l'objet d'un avis annuel des représentants du personnel.
3. Un centre de formation d'apprentis peut confier une partie de ses enseignements à un centre géré par une personne publique ; il en garde la responsabilité pédagogique.
4. L'employeur public prend en charge le coût de la formation de ses apprentis, sauf s'il est lui-même redevable de la taxe d'apprentissage.
5. Un médiateur, ou le service de ressources humaines de proximité, est désigné pour résoudre les différends sur l'exécution ou la rupture du contrat.

Remplace L6227-3, L6227-4, L6227-5, L6227-6, D6271-1, D6271-2, D6271-3, D6273-1, D6274-1

Art. 17 Statut social et rémunération de l'apprenti public

1. L'apprenti employé par une personne publique est affilié au régime général de sécurité sociale et à un régime complémentaire de retraite ; l'employeur est exonéré des cotisations sociales à sa charge, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail.
2. Sa rémunération suit les mêmes règles que dans le secteur privé ; l'employeur public peut la majorer.
3. Les services accomplis en tant qu'apprenti ne comptent ni comme services

publics ni au titre des régimes spéciaux de retraite applicables aux agents publics.

Remplace L6227-8, L6227-8-1, L6227-9, L6227-10, D6272-1, D6272-2

Centres de formation et contrôle pédagogique

Art. 18 Missions des centres de formation d'apprentis

1. Les centres de formation d'apprentis relèvent des règles générales applicables aux organismes de formation, complétées par les dispositions du présent titre.
2. Ils accompagnent les personnes, y compris en situation de handicap, dans leur orientation vers l'apprentissage et dans la recherche d'un employeur ; ils assurent la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et en entreprise, informent les apprentis de leurs droits, favorisent la mixité et la diversité, accompagnent la mobilité et évaluent les compétences acquises.
3. En cas de rupture du contrat, ils permettent à l'apprenti de poursuivre sa formation pendant six mois en l'aidant à trouver un nouvel employeur.
4. Ces missions peuvent être confiées, par convention, aux chambres consulaires.

Remplace L6231-1, L6231-2, R6231-2

Art. 19 Conseil de perfectionnement

1. Tout centre de formation d'apprentis institue un conseil de perfectionnement, placé auprès de son directeur, chargé de veiller à son organisation et à son fonctionnement.
2. Il examine notamment le projet pédagogique, les conditions d'accueil des apprentis, l'organisation des formations, les conventions envisagées avec d'autres établissements ou entreprises et les projets d'investissement.
3. Un règlement intérieur fixe sa composition et son fonctionnement.

Remplace L6231-3, R6231-3, R6231-4, R6231-5

Art. 20 Obligations administratives des centres de formation

1. Le directeur de l'organisme de formation est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation d'apprentis.
2. Tout centre tient une comptabilité analytique, transmise chaque année à

l'institution compétente ; ses statuts mentionnent expressément l'activité de formation en apprentissage.

3. Le nom de « centre de formation d'apprentis » ne peut être utilisé par un organisme dont la déclaration d'activité n'a pas été enregistrée.

4. La devise de la République, le drapeau tricolore, le drapeau européen et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont affichés dans ses locaux.

Remplace L6231-4, L6231-5, L6231-6, L6231-7, R6231-1

Art. 21 Conventions de formation partagée et unités de formation par apprentissage

1. Un centre de formation d'apprentis peut confier, par convention, tout ou partie de ses enseignements à un établissement d'enseignement, un organisme de formation ou une entreprise, qui met à disposition ses équipements ; il garde la responsabilité pédagogique et administrative de ces enseignements.

2. La convention précise son objet, sa durée, l'organisation des formations et des équipements, le nombre d'apprentis accueillis et les modalités de financement ; lorsqu'elle porte sur des enseignements assurés par une entreprise, celle-ci garantit la nature des équipements et de la technologie mis à disposition.

3. Une unité de formation par apprentissage peut aussi être créée, par convention, au sein d'un établissement d'enseignement, qui en a alors la responsabilité pédagogique, pour la durée du cycle de formation.

4. Un décret précise les mesures d'application du présent titre, notamment pour les centres de formation internes à une entreprise.

Remplace L6232-1, R6232-1, R6232-2, R6232-3, L6233-1, R6233-1, R6233-2, L6234-1, R6234-1

Art. 22 Contrôle pédagogique des formations conduisant à un diplôme

1. Chaque ministre certificateur institue une mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à ses diplômes, composée d'inspecteurs et d'experts désignés par les partenaires sociaux et par les chambres consulaires. L'exercice de ce contrôle est incompatible avec une fonction dans un centre de formation d'apprentis.

2. Le contrôle, qui peut être demandé par un centre, un employeur, un apprenti ou son représentant légal, porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme ; les personnes chargées du contrôle sont tenues au secret professionnel.

3. Un rapport, précédé d'un projet soumis à observations, est adressé au centre et aux employeurs concernés ; un rapport annuel de synthèse est présenté au comité régional compétent.

Remplace R6251-1, R6251-2, R6251-3, R6251-4

Art. 23 Apprentissage transfrontalier

1. L'apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.
2. Ses modalités sont fixées par une convention entre la France et ce pays, qui précise notamment le régime du contrat de travail, de la certification et de la formation, ainsi que le financement de ce dispositif et les contributions respectives des parties.
3. Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette convention.

Remplace L6235-1, L6235-2, L6235-6 · Les 20 articles décrivant, disposition par disposition, quelles règles françaises s'appliquent ou non selon que la partie pratique ou théorique de la formation se déroule en France ou dans le pays frontalier sont remplacés par ce renvoi à l'accord bilatéral et à son décret d'application.

Taxe d'apprentissage et aides

Art. 24 Principe de la taxe d'apprentissage

1. Une taxe d'apprentissage favorise l'égal accès à l'apprentissage et finance son développement.
2. Elle est due par les employeurs soumis à l'impôt sur les sociétés ou exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que par certains organismes à activité non lucrative ; les employeurs occupant un ou plusieurs apprentis en sont exonérés lorsque leur masse salariale reste inférieure à un seuil fixé par décret.
3. L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de la taxe sont fixés par le code général des impôts.

Remplace L6241-1 · Assiette, taux et recouvrement relèvent désormais du code général des impôts, où figurent les autres taxes assises sur les salaires.

Art. 25 Emploi du produit de la taxe

1. Une part principale du produit de la taxe finance le développement de l'apprentissage ; une entreprise dotée de son propre centre de formation peut en déduire les dépenses correspondantes, dans une limite fixée par décret.
2. Le solde finance, au choix de l'employeur, les formations technologiques et professionnelles hors apprentissage dispensées par des établissements habilités, ou des subventions en équipements versées aux centres de formation d'apprentis.
3. Un décret fixe la liste des établissements habilités à recevoir ce solde et les conditions de cette habilitation.

Remplace L6241-2, L6241-4, L6241-5

Art. 26 Contribution supplémentaire à l'apprentissage

1. Les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés dont la proportion d'alternants reste inférieure à un seuil fixé par décret doivent, en outre, une contribution supplémentaire à l'apprentissage.
2. Son taux, dégressif selon cette proportion, ainsi que son assiette et son recouvrement, sont fixés par le code général des impôts.

Remplace L6242-1

Art. 27 Aide à l'embauche d'apprentis

1. Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, pour préparer un diplôme ou un titre au plus égal au baccalauréat, ouvrent droit à une aide de l'État versée à l'employeur.
2. L'opérateur France Travail aide les entreprises redevables de la contribution supplémentaire à recruter des apprentis.
3. Un décret fixe le montant de l'aide et ses conditions d'attribution.

Remplace L6243-1, L6243-1-1, L6243-1-2

Art. 28 Exonérations de cotisations

1. L'apprenti est exonéré des cotisations salariales dues sur la part de sa rémunération inférieure à un plafond fixé par décret, qui ne peut excéder la moitié du salaire minimum de croissance.
2. L'État prend en charge les cotisations sociales ainsi exonérées et celles de l'employeur ; l'assurance vieillesse valide, pour l'apprenti, un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat.

Remplace L6243-2, L6243-3

Art. 29 Décret d'application

1. Un décret précise les conditions d'application du présent titre.

Remplace L6243-4

Droit local en Alsace-Moselle

Art. 30 Droit local d'Alsace-Moselle

1. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un décret en Conseil d'État précise les modalités particulières d'application du présent titre pour tenir compte des circonstances locales, notamment le rôle des chambres de métiers et de l'artisanat de région.

Remplace L6261-2 · Les douze articles réglementaires décrivant, chambre par chambre et procédure par procédure, la mise en œuvre du droit local (conciliation, brevet de maîtrise, taux réduit de la taxe, contrôle pédagogique) sont couverts par ce renvoi général et supprimés du code.

Articles supprimés sans successeur

R6227-1 → R6227-9

Sanctions pénales spécifiques aux manquements de l'employeur envers l'apprenti supprimées : ces manquements sont déjà sanctionnés par l'opposition à l'engagement d'apprentis, la suspension du contrat et l'interdiction de recruter prévues au titre sur le contrat d'apprentissage.

L6235-3, L6235-4, L6235-5

Modalités techniques de l'apprentissage transfrontalier, énumérant article par article les dispositions applicables ou non ; couvertes par le renvoi à l'accord bilatéral et à son décret d'application.

D6235-1 → D6235-17

Application, disposition par disposition, du dispositif transfrontalier selon que la partie pratique ou théorique de la formation se déroule en France ou dans le pays frontalier ; couverte par le renvoi à l'accord bilatéral et à son décret d'application.

D6241-8, R6241-19 → R6241-25, D6241-25-1, R6241-26, D6241-27, D6241-27-1, R6241-28 → R6241-28-5, D6241-29 → D6241-33

Modalités de calcul, de collecte, d'affectation et de gestion du solde de la taxe d'apprentissage par les opérateurs de compétences et la Caisse des dépôts et consignations, renvoyées à un décret.

L6241-1-1

Assiette et taux de la taxe d'apprentissage transférés au code général des impôts, où figurent les autres taxes assises sur les salaires.

D6243-1 → D6243-5

Montant de l'aide à l'embauche d'apprentis et modalités de sa gestion par l'Agence de services et de paiement, renvoyés à un décret.

R6261-1, R6261-2, R6261-5, R6261-9, R6261-10, R6261-13, R6261-15 → R6261-20

Modalités locales de mise en œuvre du droit local d'Alsace-Moselle (chambres de métiers, conciliation, brevet de maîtrise, taux réduit de la taxe, contrôle pédagogique) ; couvertes par le renvoi général de l'article unique du présent titre.

PARTAGER

Faites circuler les chiffres

Un lien, un message prêt à envoyer. Les chiffres sont vérifiables à la source.

Le PDF contient tous les sujets, tous les textes dépliés — pour lire hors ligne ou imprimer.
2027

Pour les candidates et candidats

Un engagement mesurable, que n'importe quel programme peut reprendre tel quel.

« Sur les 9 sujets déjà comparés, je m'engage à ramener le Code du travail de 2914 à moins de 350 articles avant la fin du quinquennat, sans réduire les

droits des salariés, en renvoyant les modalités aux conventions de branche et en fusionnant les dispositifs redondants. Les articles supprimés, modifiés et conservés seront publiés en ligne, un par un. »

Le même exercice sera mené sujet par sujet jusqu'à couvrir le Code entier. Les articles supprimés, modifiés et conservés seront publiés en ligne, un par un.

MÉTHODE ET LIMITES

Comment c'est compté

- **Sources officielles uniquement.** France : données LEGI de la DILA (Légifrance), via le jeu de données ouvert utilisé par code.travail.gouv.fr. Suisse : Fedlex, Code des obligations (état au 1^{er} janvier 2026) et Loi sur le travail (état au 1^{er} septembre 2023).
- **Articles en vigueur seulement.** Les articles abrogés ne sont pas comptés. Un article = une unité numérotée (L1233-3, art. 335c...).
- **Mots** = mots du texte de l'article, hors titres et notes. **Pages** = mots ÷ 400, une convention de lecture.
- **Périmètre égal, sujet par sujet.** Chaque sujet indique précisément les titres et articles comptés de chaque côté. Quand une règle existe ailleurs dans le Code, la comparaison le signale au lieu de compter zéro en silence.
- **Ce que ça ne mesure pas.** La jurisprudence, les conventions collectives, les ordonnances suisses, la pratique. Un droit court peut être complexe par ses juges ; un droit long peut être simple à appliquer. Le nombre d'articles mesure la lisibilité de la loi, pas la qualité de la protection.
- **Qui l'a fait.** Un citoyen, avec l'IA Claude (Anthropic) qui a extrait les données, calculé les comptes et rédigé les propositions sous sa direction. Aucun parti, syndicat, organisation patronale ni financement. Le dépôt de code et les données sont publics.
- **Les verdicts sont une proposition,** écrite pour être discutée, pas une expertise juridique validée. Les cibles en nombre d'articles sont des ordres de grandeur.

SOURCES

Code du travail — Légifrance · données LEGI (data.gouv.fr) via [@socialgouv/legi-data](https://twitter.com/socialgouv/legi-data)

Code des obligations, RS 220 — Fedlex · Loi sur le travail, RS 822.11 — Fedlex

Extraction : 10 septembre 2026. Prototype ouvert à la critique : chaque chiffre est recalculable depuis les sources.